HANDBOOK ON KEY LEGAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS RELATING TO LAND AND PROPERTY IN SRI LANKA

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් සහ දේපල සම්බන්ධව පවත්නා ප්‍රධාන නෛතික හා පරිපාලනමය අංග පිළිබඳ අත්පොත

இலங்கையில் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பான பிரதான சட்ட மற்றும் நிருவாக விடயங்கள் தொடர்பான கையேடு

April, 2025

Part of the programme

STRIDE STRENGTHENING TRANSFORMATION, RECONCILIATION AND INCLUSIVE DEMOCRATIC ENGAGEMENT

Funded by the European Union

Implemented by

BRITISH COUNCIL

The Asia Foundation

This publication was funded by the European Union.
Its contents are the sole responsibility of the SEDR Project and do not necessarily reflect the views of the European Union.

HANDBOOK ON KEY LEGAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS RELATING TO LAND AND PROPERTY IN SRI LANKA

Prepared by:

M. THIRUNAVUKARASU

ATTORNEY AT LAW &
SENIOR MEDIATION EXPERT

HANDBOOK ON
KEY LEGAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS
RELATING TO LAND AND PROPERTY IN SRI LANKA

Prepared by:

M. THIRUNAVUKARASU

ATTORNEY AT LAW & SENIOR MEDIATION EXPERT

Part of the programme

STRIDE

Funded by the European Union

Implemented by

BRITISH COUNCIL

The Asia Foundation

This publication was funded by the European Union.
Its contents are the sole responsibility of the SEDR Project and do not necessarily reflect the views of the European Union.

CONTENTS

General/Preliminaries 1

PART ONE: KEY LEGAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS RELATING TO PRIVATE LANDS

CHAPTER ONE: Introduction to Land and Property in Sri Lanka and the Legal Instruments and the Laws Relating to Registration of Private Lands and Property 3

CHAPTER TWO: Roman Dutch Law/General Law 11

CHAPTER THREE: Kandyan Law 13

CHAPTER FOUR: Thesawalamai Law 16

CHAPTER FIVE: Muslim Law 18

PART TWO: KEY LEGAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS RELATING TO STATE LANDS

CHAPTER ONE: Introduction to State Lands and the Role of the Ministry of Land, Provincial Land Administration Department and Other Institutions Dealing with State Lands 20

CHAPTER TWO: Land Development Ordinance, No. 19 of 1935 & Related Regulations and Circulars 22

CHAPTER THREE: State Lands Ordinance, No. 08 of 1947 & related Regulations, Circulars, Land Orders 25

CHAPTER FOUR: Land Grants (Special Provisions) Act, No. 43 of 1979 27

CHAPTER FIVE: Registration of Title Act, No. 21 of 1988 & related Regulations 28

CHAPTER SIX: Land Acquisition Act, No. 9 of 1950 & related Regulations 30

ANNEX: Gazette Notification 32

References 34

ABBREVIATIONS

DOS	-	Department of Survey
DS	-	District Secretariats
DSD	-	Divisional Secretariat Division
GND	-	Grama Niladhari Divisions
ISM	-	Institute of Surveying and Mapping
LA	-	Local Authorities
LDO	-	Land Development Ordinance
LCGD	-	Land Commissioner General's Department
LMs	-	Land Mediators
LRC	-	Land Reform Commission
LSC	-	Land Surveying Council
LSTD	-	Land Title Settlement Department
LUPPD	-	Land Use Policy Planning Department
MBC	-	Mediation Boards Commission
MOJ	-	Ministry of Justice
MOL	-	Ministry of Land
MTOs	-	Mediation Training Officers
PLC	-	Provincial Land Commissioner
PLCD	-	Provincial Land Commissioner's Department
PMOL	-	Provincial Ministry of Land
RDL	-	Roman Dutch Law
RTA	-	Registration of Title Act
SLO	-	State Lands Ordinance

ABOUT THE HANDBOOK

The main purpose of the Handbook is to provide an overview of legal and administrative aspects relating to Private and State Lands in Sri Lanka to create a basic understanding on the subject matter and make an easy reference resource tool for the Mediation Training Officers (MTOs) and Land Mediators (LMs) of the Mediation Boards Commission (MBC) of the Ministry of Justice (MOJ) enabling them to know the key principles and procedures underpinning the land rights of the people. In addition, this Handbook will guide and help the Land Mediators to become aware of how to handle matters and complaints regarding land related disputes as mandated by the Extra Ordinary Gazette Notification bearing No. 2261/68 dated January 06, 2022.

This Handbook has been compiled by The Asia Foundation for the Supporting Effective Dispute Resolution (SEDR) Project. The Asia Foundation is an international nonprofit organization working to solve the toughest social and economic challenges in Asia and the Pacific. Informed by more than 70 years of experience and deep local knowledge, we work with partners across more than 20 countries through 17 offices to improve lives and expand opportunities.

GENERAL/PRELIMINARIES

INTRODUCTION

THIS HANDBOOK ON LAND AND PROPERTY IN SRI LANKA IS EXPECTED TO SERVE AS A RESOURCE BOOK FOR THE LAND MEDIATORS OF THE SPECIAL MEDIATION BOARDS (LAND) [LMBs] AND THE MEDIATION TRAINING OFFICERS OF THE MEDIATION BOARDS COMMISSION OF THE MINISTRY OF JUSTICE.

OBJECTIVE/S

Provide an overview and understanding of key polices, laws and procedural aspects relating to State and Private Lands in Sri Lanka. This also includes salient features of key legislations and related institutional and administrative arrangements for land and property in Sri Lanka.

OVERVIEW

Land being an imperative and crucial factor in the economic and social development process of people and their country; it is vital that the rights and interests over land are unequivocally and legally secured for its peaceful enjoyment and for the economic development of the people and the country. The management and administration of ownership and other interests over land and system of ensuring the proper and clear exposition of ownership and other interests over land are necessary to facilitate social and economic progress of a country.

The land law in Sri Lanka is a mixture of laws related to private land, including the personal laws which are applicable to identified communities demarcated either by way of ethnicity, religion or area. The law relating to State Land also highly complicated due to various policies, rules and regulations, orders etc.

DEFINITIONS

GENERAL

According to the governmental statistics, only 18% of the land is privately owned and the balance 82% is State land, i.e., belonging to the State.

STATE LANDS

State Lands means the lands owned or possessed or controlled by the State including the rights, privileges and entitlements of such lands. Generally, the State lands are known as lands owned by the State under the Waste Lands Ordinance [1/1894]; the lands identified and allotted as State lands under the *Land Settlement Ordinance* [20/1931]; the lands acquired by the State under the *Land Acquisition Act* [9/1950]; the lands allotted under the Land Grants (Special Provisions) Act [42/1979] and the land owned by the State through a Court Order; these lands are defined as State land. Further, the lands belonging to *Corporations, Statutory Bodies, Authorities, Land Reform Commission, State Plantation Corporations* etc. are also considered as State land.

There are numerous laws, regulations, rules, orders and circulars governing State land and the key laws are:

- Waste Land Ordinance, No. 01 of 1897
- Land Settlement Ordinance No. 20 of 1931
- Land Development Ordinance No. 19 of 1935
- State Lands Ordinance No. 8 of 1947
- Land Acquisition Act No. 9 of 1950
- Land Reform Law No.1 of 1972
- State Lands (Recovery of Possession) Act No. 7 of 1979
- Land Grants (Special Provisions) Act No.43 of 1979
- Title Registration Act No 21 of 1998
- Land Surveys Act No. 17 of 2002
- Registration of Documents Ordinance No. 23 of 1927

PRIVATE LANDS

Private Lands mean the lands owned by Individuals – either individually or jointly or Private Entities and the rights and interests of which are transferrable through various types of lawful Deeds and the transfer of rights and

interests could be by Individuals, Private Entities or by the State under various Grants [without conditions].

Numerous laws – both statutory and non-statutory - are there governing Private land, and the key laws among them are:

- Roman Dutch Law
- Prescription Ordinance No. 22 of 1871
- Partition Law No. 21 of 1977
- Apartment Ownership Law No.11 of 1973
- Prevention of Frauds Ordinance No. 7 of 1840
- Trusts Ordinance No. 9 of 1917
- Public Trustee Ordinance No. 1 of 1922
- Mortgage Act No. 6 of 1949
- Notaries Ordinance No. 1 of 1907
- Kandyan Succession Ordinance No. 23 of 1917
- Matrimonial Rights and Inheritance Ordinance (Jaffna) No. 1 of 1911
- Muslim Intestate Succession Ordinance No.10 of 1931
- Thesawalamai Ordinance No 18 of 1806
- Thesawalamai Pre-emption Ordinance No. 59 of 1947
- Wills Ordinance No.21 of 1884
- Title Registration Act No 21 of 1998
- Registration of Documents Ordinance No. 23 of 1927

PART ONE KEY LEGAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS RELATING TO PRIVATE LANDS

CHAPTER ONE

INTRODUCTION TO LAND AND PROPERTY IN SRI LANKA AND THE LEGAL INSTRUMENTS AND THE LAWS RELATING TO REGISTRATION OF PRIVATE LANDS AND PROPERTY

SESSION OBJECTIVE/S

Provide an overview of legal principles and aspects relating to Private Land and Property [Possession, Ownership, Prescription etc.] and the key Legal Instruments [Deeds and Conveyancing]

OVERVIEW

The laws and practices relating to land in Sri Lanka are complex and diverse in nature, where there are numerous laws, traditional practices, institutions governing the rights and interests over land of a person – whether the land in question is state land or private land.

There are a number of laws governing ownership, occupation and other rights and interest a person has over private land. The key laws relating to Private Land includes, Roman Dutch Law, Kandyan Law, Thesawalamai Law and Muslims Law among other laws applicable to Land and Property due to various reasons and purposes.

In addition, there are several legal documents [Notarial Documents – Deeds & Conveyancing] that have an impact on rights and entitlements of land and property of a person or persons to use, enjoy, possess and own land and property in Sri Lanka.

KEY LEGAL ASPECTS RELATING LAND AND PROPERTY IN SRI LANKA AND THE LEGAL INSTRUMENTS AND THE LAWS RELATING TO REGISTRATION OF PRIVATE LAND AND PROPERTY

1. INTRODUCTION

A person can become an owner of a land by different ways such as inheritance/succession, gift, purchase/transfer, grant, last will, prescription and order of the court. The ownership means the exclusive right to use, possess and dispose of land/property, subject only to the rights of persons having a superior interest and to any restrictions on the owner's rights imposed by agreement with or by act of third parties or by operation of law. Ownership involves enjoyment of a number of rights over a land. The owner can alienate some of these rights while still retaining others.

Ownership is the relation protected by law in which a person stands to a thing which she/he may (a) possess; (b) use and enjoy; and (c) alienate. Where all these rights are vested in one person to the exclusion of others, he/she is the sole owner. Where all these rights are vested in two or more people to the exclusion of others, they are co-owners. If one or more of these rights is or are vested in one person the remainder in another or others, the ownership of each of such persons is qualified or restricted.

The possession is occupation either in person or by an agent with the intention of holding the land as its owner. The right to possess implies the right to vindicate, that is, to recover possession from a person who possesses it without title to possess derived from the owner.

A person can have ownership and other proprietary rights less than ownership such as servitude, inheritance, obligation (Lease, Mortgage etc.) over land. Some of the aspects are discussed here.

2. THE OWNERSHIP, POSSESSION AND OTHER RIGHTS AND INTERESTS A PERSON HAS OVER 'LAND' IN SRI LANKA

A. OWNERSHIP:

Ownership means the exclusive right to use, possess and dispose of land/property that the person owns. It means he/she has an absolute right and privilege to take decision over that land/property without any conditions. One can become an owner of a land/property by different ways such as inheritance/succession, gift, purchase/transfer, grant, last will, prescription, and order of a court. Ownership involves enjoyment of a number of rights over a land/property. The owner can alienate some of these rights while still retaining others.

Sole Ownership/Sole Owner:

Where all these rights are vested in one person to the exclusion of others, he/she is the sole owner.

Co-ownership/Co-owner:

Where all these rights are vested in two or more people to the exclusion of others, they are co-owners.

B. POSSESSION:

The possession is occupation either in person or by an agent with the intention of holding the land/property as its owner. The right to possess implies the right to vindicate, that is, to recover possession from a person who possesses it without title to possess derived from the owner. The occupation is mere physical presence on a land and property. Therefore, it could be seen that the rights relating to occupation by one person or through an agent is an ingredient of Possession and Ownership. The right of possession is one of the fundamental elements of ownership. The intention of the occupier or possessor is more important than the physical occupation, where the state of mind of the possessor needs to constitute that he/she possesses the land against the will of the owner or show that they are possessing the land as owners. Moreover, the person must have control and the intention to hold it as its owner.

There are few other rights a person can have against a land/property less than ownership or possession. Those are of:

i) Servitude:

Servitude is a right enjoyed by one person over or in respect of the land/property. It is an independent right being an owner or possessor of land/property OR not being an owner or a possessor still one could enjoy the right to use and enjoy such rights over land/property. It can be classified as Real/Praedial Servitude and Personal Servitude.

In Real Servitude, the person who has servitude right may enjoy it as incidental to and inseparable from the immoveable property of which he/she is the owner. It exists for the benefit of lands and houses and the burden of them is imposed on lands and houses. Personal Servitude is enjoyed by a person without reference to any property of which he/she is the owner. It exists for the benefit of people and is enjoyed in respect of moveable as well as of immoveable property.

ii) Mortgage:

Mortgage is a right over another's property which served to secure an obligation. According to English Law "mortgage" is a disposition of property as a security for a debt. The mortgage includes any charge on property, for securing money or money's worth. Mortgages are mainly classified as conventional general mortgage and special mortgage. Under the special mortgage certain, particular and specified property of a person can be mortgaged as security for the money borrowed from the creditor.

Any person may borrow money upon the mortgage of his/her land/property. Mortgage does not create a title to the land but a mere lien for the recovery of money due by judicial sale of such property mortgaged.

iii) Lease/Rent:

The concept of Lease is recognized by the Common of Law of Sri Lanka, which is the Roman Dutch Law, and it is also recognized in the Case Law. The Lease is a contractual arrangement by and between the Owner of Property (usually referred to as "Lessor") and the User of the Property (usually referred to as "Lessee") in order to contract by which one party while reserving a reversion to himself/herself, confers upon the other right to the exclusive possession of property for specific period of time. The conditions of the Lease are mutually agreed by the parties to the contract which give effect to the rights and responsibilities to both the parties once they entered into an agreement of Lease. The Lease gives the right to the Lease Holder to exclusively enjoy and use the property for the stipulated period of time.

NOTE: Rent is governed by the Rent Act No. 7 of 1972 (as amended). It is a similar process to Lease – demising the land and property for possessory rights.

SPECIAL NOTE:

- In Sri Lanka, the above mentioned rights and privileges shall be constituted by a notarial instrument/ deed which must be registered.
- However, there is no provision for registering the servitude against the title to the servient land under current registration of documents system.

3. LEGAL INSTRUMENTS RELATING PRIVATE LAND AND PROPERTY IN SRI LANKA

The legal instruments ensure proper title or entitlement to land/property. Those of need be executed by a Notary Public and shall be registered. Notary execution is the procedure to be adopted in Certifying and Attesting a valid Legal Document.

The legal procedures and administrative arrangements in relation to registration of documents are laid down in the Registration of Documents Ordinance No. 23 of 1927 and its subsequent Amendments and Regulations thereunder.

It is also referred as to "conveyancing", and it is made through different legal documents for different purposes:

- Transfer the ownership of a property by one party to another
- Declare the ownership of a person
- Certify the exchange of ownership and other rights over land/property between two or more parties.

In addition, Registration of Title Act No. 21 of 1988 and the Regulations thereunder stipulate registration of titles for conveyancing purposes.

3.1 THE LAWS RELATING TO REGISTRATION OF DOCUMENTS

A) Registration of Documents Ordinance No. 23 of 1927 [As amended]

The Registration of Documents Ordinance No. 23 of 1927 was enacted to consolidate the law relating to the registration of documents and is the key piece of legislation that deals with land registration in this country. The objects of registration of ownership and registration of documents both are dealt with by this Ordinance. The implementation of the provisions of the Ordinance is carried out by the Registrar General's Department and its Registries in Colombo and whole of

Sri Lanka. Registration of Duplication of Deeds and Copies, Instruments affecting land, Instruments creating pledges, mortgages or bills of sale of Movable Property are key functions stipulated in this Ordinance in order to regularize land/property transactions.

Under the Registration of Documents system, the registration does not give validity to the transaction and also the Registrar does not examine the document to satisfy him or her in relation to its validity. It is an announcement to the public and it can prevail over an unregistered earlier document - priority, which is the main and only value of the registration of documents in the present system.

B) Prevention of Frauds Ordinance No. 7 of 1840 [As amended]

The purpose of this Ordinance is to provide more effectually for the prevention of fraud and perjuries. Section 2 of the Ordinance requires that contracts or agreements for the Sale, Purchase, Transfer, Assignment, Mortgage of land or other immovable properties should be in 1) writing, 2) signed by the party making the same or by some person lawfully authorized by him, 3) in the presence of a Notary Public and 4) two or more witnesses present at the same time for its legal validity and conformity.

C) Notaries Ordinance No. 1 of 1907 [As amended]

The purpose of this Ordinance is for the appointment of Notaries and to introduce all rules and regulations pertaining to the Notaries Public of Sri Lanka. It intends to provide instructions and enumerates several duties, responsibilities and liabilities and some rights of the Notary.

D) Prescription Ordinance No. 22 of 1871 [As amended]

This piece of legislation has been very important in order to give effect to the possessory rights and to ownership of a property to the possessor of the land. Section 3 of the Ordinance sets out the time period of 10 years after which a landowner may lose title due to the 'adverse possession' (uninterrupted and undisturbed) of the land in question by a competing claimant. This is only applicable to private lands, since section 15 of the Prescription Ordinance provides that: 'Nothing herein contained shall in any way affect the rights of the State' and the application of this Ordinance on state lands is excluded.

Please see Figure I for the Process of Registration of Documents – an example of registering a Transfer/Purchase

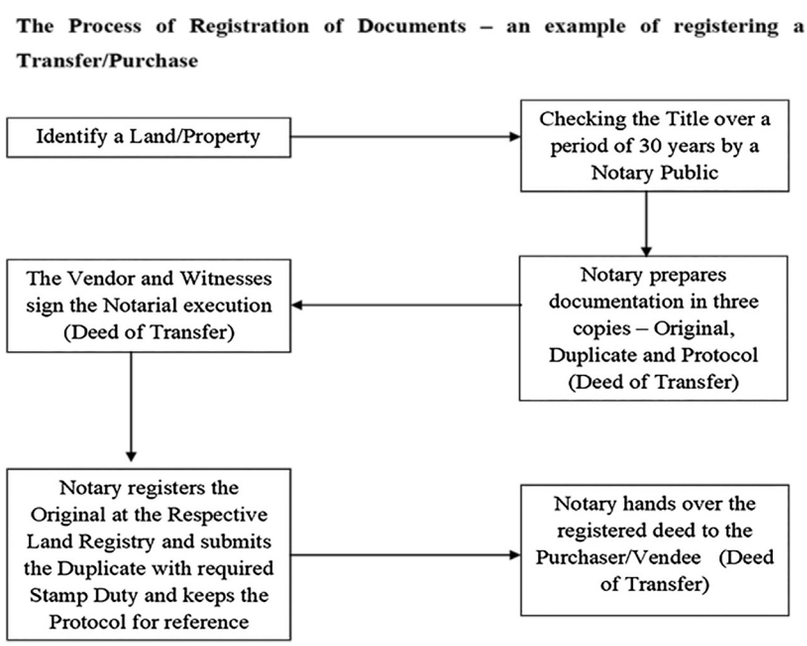


Figure I – The Process for the Registration of Documents

3.2 KEY LEGAL INSTRUMENTS RELATING PRIVATE LAND AND PROPERTY IN SRI LANKA

Requirement of a valid Deed:

There are several aspects that need to be fulfilled in order to recognize and legally accept a notarial document. First and foremost, it is required to be written or printed. The executant should be a major and competent to execute a deed – in this context the executant shall be 18 years or above.

The nature of the transaction should be clear and factual. The executant/s or his/her/their Attorney should sign, and the Notary should certify and attest the deed. The new amendment to the Notaries' Ordinance requires that the executants shall sign with their thumb impression/s and a photo of the executants shall be affixed to the deed (the requirement to affix photographs is only applicable for Deed of Transfer, Deed of Gift, Deed of Exchange, and Last Wills in the Protocol of the Deed – not for the Original and the Duplicate of the Deed) and the Notary shall certify it by endorsing the same. In addition, at least two witnesses should sign at the same time, place and date.

The required consideration should be passed at the execution of the deed (prior to the execution of the presents) and the necessary Stamp Duty in accordance with the Stamp Duty (Special Provisions) Act No. 12 0f 2006 must be paid. The stamp duty is stipulated/specified from time to time by the Minister through Regulations under the said Act. Further, the formal parts of a Deed need to be fulfilled by the Notary.

A) Deed of Transfer:

Deed of Transfer is a legal instrument that is executed on a Sale and Purchase of immovable property ie: Land and Premises. It is a binding contract between the Vendor/s [Seller] and the Purchaser/s [Buyer] and there must be passed valid monitory consideration in order to validate the transaction. The Deed of Transfer will bring the absolute right, title, and ownership of the transferred property to the purchasers upon being executed and registered.

When a Deed of Transfer is executed by a Fiscal or an Executor or an Administrator, those deeds are to be supported by an Order of a Court.

The Deed of Transfer can be executed with conditions, and entitlements could be enjoyed subject to fulfilment of those conditions.

Stamp Duty (Present): Up to Rs. 100,000/- on every Rs. 100/- or part thereof Rs. 3/-.

If the value exceeds Rs. 100,000/- for the balance on every Rs. 100/- or part of thereof Rs. 4/-.

B) Deed of Gift:

Deed of Gift is a legal instrument that is executed when transferring a property to a person. It is a binding contract between the Donor/s [Granter] and the Donee/s [Grantee]. There is no monitory consideration involved in this transaction as it is granted for specific purposes mainly among relations or friends or known persons due to their love and affection towards that person. The Deed of Gift will bring the absolute right, title, and ownership over the property to the Grantee/s upon being accepted by the Donee/s when executed and registered.

Either the Deed of Gift can be executed as an absolute and irrevocable gift or with conditions such as life interest and other interest over the property. The entitlements could be enjoyed subject to fulfilment of those conditions.

The Deed of Gift can be revoked by the Donor in certain circumstances through a court order.

Stamp Duty (Present): Up to Rs. 50,000/- on every Rs. 100/- or part thereof Rs. 3/-.

If the value exceeds Rs. 50,000/- for the balance on every Rs. 100/- or part of thereof Rs. 2/-.

C) Last Wills and Testaments:

The Wills Ordnance No. 21 of 1844 [as amended] applies to all the persons who are governed by General Law and Personal Laws including Muslim Law.

The Last Will is a legal instrument that is executed in accordance with the Wills Ordinance No. 21 of 1844 and its subsequent amendments. According to the Ordinance it is a lawful act for any person/s can devise and dispose his or her property through a Will within Sri Lanka to anyone. It can be Movable or Immovable properties which belong to him/her. The properties shall be distributed to the beneficiaries according to the Will. The person who executes last will or testaments is known as testator.

The Last Will or Testament shall be invalid for following reasons:

- Marriage of the Testator after executing the Last Will or Testament
- Execution of another Will or Codicil by the Testator
- Declare as Revoked by the Testator
- Burning, tearing or destroying the Will by the Testator

Once the Testator is deceased, the Last Will holder shall execute a Court Order through Testamentary Proceeding in the respective District Court. Seeking a Court Order is not necessary if the value of the land and property of the deceased is less than rupees Rs, 4.2 million.

It is important that a person writes a Last Will for his/her heirs, or any persons concerned, to avoid the application of the principles of his/her personal – which is a cumbersome process.

If there is no Will the property shall be distributed according to the law applicable to the deceased.

E) Lease Agreements:

Lease Agreement/Indenture of Lease is a legal instrument that is executed when demising or letting a property to a person/s. It is a binding contract between the Lessor/s [Granter] and the Lessee/s. Under this contract the Lessor confers the right of exclusive possession of the Property to the Lessee for a specified period of time depending on the agreement between the parties, while reserving the right to ownership of the Lessor. The Lease Agreement should contain all the conditions, responsibilities and obligations of the Parties.

The Lease Agreement can be cancelled on mutual consent or providing a notice to the other party as per the conditions contained in the Lease Agreement. When cancelling the Lease Agreement, the necessary considerations need to be sorted out as per the Agreement and the Cancellation of Lease should be executed and duly registered. The Lease Agreement will bring, subject to the terms and conditions of the agreement, the absolute right to Lessee to use and enjoy the property, while protecting the title, and ownership to the Lessor/s.

Stamp Duty (Present): Rs. 10/- per Rs. 1000/- or part thereof.

IMPORTANT NOTE: The LMB can discuss and resolve matters pertaining to disputes between parties except the Recovery of Possession of demised property.

F) Sale Agreement/Agreement to Sell:

Agreement to Sell/Sale Agreement is a legal instrument that is executed when one or more parties agree to sell, and the other party agrees to purchase land and property. This creates discharging or respecting a legal obligation under the contract. It is a binding contract between the Vendor/s [Granter] and the Purchaser/s. Under this contract the Vendor intends to sell the Property to the Purchaser for an agreed consideration and the Purchaser agrees to purchase the same. The Sale Agreement should contain all the conditions, responsibilities, and obligations of the Parties and should notarially be executed and duly registered.

The Sale Agreement can be cancelled on mutual consent or providing a notice to the other party as per the conditions contained in the Sale Agreement. When cancelling the Sale Agreement, the

necessary considerations need to be sorted out as per the Agreement and the Cancellation of Sale should be executed and duly registered.

Stamp Duty (Present): Exempted.

G) Deed of Partition:

Deed of Partition is a legal instrument that is executed when one or more parties agree to divide a co-owned property. The Deed of Partition could be an amicable partition or based on a court order as per the partition case filed in the relevant district court. It is a binding contract between the parties and each of them becomes entitled to a divided and defined allotment of land and enjoys rights and privileges on the property.

The Deed of Partition should contain the particulars how they got the entitlement and ownership. Then a Survey needs to be carried and agree on the portions of the property. The Deed of Partition should be notarially executed and duly registered.

Stamp Duty (Present): Exempted.

H) Power of Attorney:

Power of Attorney is a legal instrument that is executed when one or more parties is intent to give away the powers and authorities to another person to act on his/her/their behalf and his/her/their name. This creates discharging or respecting a legal obligation under the contract. It is a binding contract between the Principal/s [Grantor] and the Attorney. The Power of Attorney is governed by the Power of Attorney Ordinance, No. 04 of 1902 [as amended].

The Power of Attorney shall be executed by the Principal of the Power and the Attorney has to accept the Power of Attorney through an Affidavit and the Power of Attorney shall be registered at the Registrar General Department within the stipulated time frame. The following documents shall be submitted for registration.

- Original Power of Attorney
- A Notary certified copy of the Power of Attorney
- An affidavit by the Attorney to declare: (i) He/she accepts to act on the matters contained in the Power of Attorney and (ii) Declare that the Power of Attorney is genuine, still in force and Principal is alive.

There are two types of Power of Attorney generally executed: Local Power of Attorney and Foreign Power of Attorney

(i) Local Power of Attorney:

The Local Power of Attorney means, that are written and executed locally, and the Local Power of Attorney can be divided into two: (a) General Power of Attorney, (b) Special Power of Attorney.

(a) General Power of Attorney:

The General Power of Attorney is executed to give all the powers and authorities by the Principal vested in him/her/them to Attorney. In general, all the affairs relating to the Principal can be exercised by the Attorney on behalf of the Principal.

(b) Special Power of Attorney:

The Special Power of Attorney is executed to give certain powers and authorities by the Principal vested in him/her/them to the Attorney. Hence, the Attorney can exercise specified affairs relating to the Principal by the Attorney on behalf of the Principal.

(ii) Foreign Power of Attorney:

The Foreign Power of Attorney means, that are written and executed overseas/abroad as per law of the Principal's country. Once the Attorney receives the Power of Attorney, the Attorney has to accept the Power of Attorney though an Affidavit and the Power of Attorney shall be registered at the Registrar General Department within the stipulated time frame.

Stamp Duty (Present): Exempted. Registration Fees apply.

CHAPTER TWO

ROMAN DUTCH LAW [RDL]

SESSION OBJECTIVE/S

Provide an overview and key Principles, Laws and Procedural aspects relating to Land and Property under RDL/General Law

OVERVIEW

The Roman Dutch Law is a very ancient and rich legal system based on the Roman Law and the Dutch customs which are of Germanic origin. Although some countries did away with this law and made new laws for their own, in some countries the law still applies, one of which is Sri Lanka.

The RDL is one the greatest contribution by the Dutch towards the development of the legal system of Sri Lanka. The RDL is still continues as common law of Sri Lanka with the English Law. The RDL is used in different spheres/areas of applicability in the law and practice in Sri Lanka. The RDL principles still remain valid in the Land and Property area in Sri Lanka.

RDL has several uses in various branches in Sri Lanka such as Family Law, Law of Delict and Law of Property. Land and Property is one of the important areas which gives effect to the RDL by courts and judicial system.

RDL is applied to all persons except persons are governed under Thesawalamai, Kandyan Law and Muslim Law in relation to Land and Property.

This Chapter deals with the applicability of General Law/RDL in relation to Land and Property – more importantly the intestate succession aspects.

KEY LEGAL ASPECTS RELATING TO LAND AND PROPERTY UNDER ROMAN DUTCH LAW [RDL] – GENERAL LAW PRINCIPLES

1. INHERITANCE AND SUCCESSION TO THE PROPERTY

A) Testate Succession:

The Testate succession comes into operation when a person has executed a Last Will and how the property of a person will devolve after his/her death among the person/s who are succeeding.

B) Intestate Succession:

The Intestate Succession comes into operation when a person has not executed a Last Will/died without a Last Will. In this aspect the principles of general law or personal laws will come into operation.

2. INTESTATE SUCCESSION GENERAL LAW/RDL

The Intestate Succession under General Law is specified in the Matrimonial Rights and Inheritance Ordinance of 1876. Generally, it signifies RDL influences and basic concepts of Roman Law in relation to succession. The Civil Procedure Code [Sections 530 to 554 D] provides the necessary proceedings when a person dies intestate – meaning without a Last Will.

When a person died intestate/without a Last Will an application has to be made to the District Court. The Court decides the actual heirs according to principles.

Under the RDL/General Law – the surviving spouse, legitimate children of the marriage and their descendants are considered as the main heirs. If there are no descendants, the parents inherit. If there are no surviving parents, then the siblings inherit equal shares.

3. HOW THE PROPERTY IS DIVIDED WHEN A PERSON DIED INTESTATE/ WITHOUT A LAST WILL UNDER THE GENERAL LAW/RDL

If the deceased leaving Spouse and Children

- Half Share [1/2] goes to Surviving Spouse
- Half Share [1/2] goes to Surviving Children

  [Male and Female children get equal shares]

If there no Children

- Half Share [1/2] goes to Surviving Spouse
- Half Share [1/2] goes to Parents
- If there is only one parent surviving – the surviving parent gets Half Share [1/2] and remaining Half Share [1/2] goes to Brothers/Sisters
- If there are no parents surviving – Half Share [1/2] goes to Brothers/Sisters

If there no Children, Surviving Parents, Brothers or Sisters then the FULL SHARE goes to Surviving Spouse

CHAPTER THREE

KANDYAN LAW

SESSION OBJECTIVE/S

Provide an overview and key Principles, Laws and Procedural aspects relating to Land and Property under Kandyan Law

OVERVIEW

The Kandyan Law [also known as Sinhala Law] applies to the Kandyan Sinhalese of Sri Lanka. The Sinhalese Legal System was developed over many centuries. Kandyan Law is a territorial law and therefore it is applied to Sinhalese who live in Central Province, Uva Province, North Central Province, Sabaragamuwa Province, Vavuniya District [Chinnachcheddikulam East and West and Kilakkumooli] and Kurunagala District Demala Hathpatthu in Puttalam District.

Kandyan is mainly used for Marriage, Divorce and Land & Property including Movable Property. Land and Property is one of the important areas which gives effect to the Kandyan Law by courts and judicial system.

This Chapter deals with the applicability of succession/ inheritance of the property belonging to Kandyan Sinhalese is dealt with according to the provisions of this Law.

KEY LEGAL ASPECTS RELATING TO LAND AND PROPERTY UNDER KANDYAN LAW

1. INTRODUCTION

The Kandyan Law succession is much more complex. The succession depends on the nature of the property and the marriage. The Intestate Succession under Kandyan Law is specified in the Kandyan Law Ordinance of 1938. The rules pertaining to succession vary on the type of property and type of marriage.

There are two types of Property according to Kandyan Law:

A) Paraveni Property [Ancestral Property]

Paraveni Property means a person who obtained the property from their ancestors through inheritance as an intestate heir; through a gift; and Last Will.

B) Acquired Property

Acquired property means a person who earned during his/her life time. In another words – all the properties no falling under Paraveni Property is considered as Acquired Property.

There two types of Marriages can be instituted under Kandyan Law: Diga and Binna. The property distribution varies according to the marriages as well.

A) Diga Marriage:

Diga marriage means the wife joins the husband's family after marriage and settles her in husbands' property.

B) Binna Marriage:

Binna marriage means the husband joins the wife's family after marriage and settles him in wife's property.

2. HOW THE PROPERTY IS DIVIDED OR DISTRIBUTED WHEN A PERSON DIED INTESTATE/WITHOUT A LAST WILL UNDER THE KANDYAN LAW

2.1 DISTRIBUTION OF PARAVENI PROPERTY – Diga Marriage

A) Distribution of Paraveni Property – Husband

The property is divided among children and descendants in equal shares as mentioned below:

i. Sons

ii. Unmarried daughters

iii. Binna married daughters

NOTE:

a) If the deceased's [husband's] left without any acquired property or insufficient/ inadequate acquired property, the Widow is entitled to maintenance – if she does not remarry in diga marriage]

b) The diga married daughters are not entitled to Paraveni property

c) If there no descendants – Father – failing in which, Brothers and Sisters get equal shares [Sister must be Binna married or unmarried – diga married sisters are excluded]

d) If there is no heir from father's side – the property goes to mother of the deceased

e) If there are no above mentioned heirs, the widow inherits

B) Distribution of Paraveni Property – Wife

- The property is divided among children and descendants in equal shares no matter the marriage is diga or binna.
- The Widower is excluded from inheriting the Wife's paraveni property completely

If there no descendants:

Paternal paraveni goes to Father – failing in which, father's side get equal shares

Maternal paraveni goes to mother – failing in which, mother's side get equal shares

NOTE:

Maternal Paraveni goes to father - If there is no heir from father's side – the property goes to mother's side

Paternal Paraveni goes to mother - If there is no heir from mother's side – the property goes to father's side

2.2 DISTRIBUTION OF ACQUIRED PROPERTY – Diga Marriage

A) Distribution of Acquired Property – Husband

The property is divided among children and descendants in equal shares.

Widow acquires life interest in the acquired property

NOTE:

a) If there no descendants – the property goes to collaterals, subject to the life interest of the surviving spouse.

b) If there no descendants or surviving spouse – the property goes to collaterals, subject to the life interest of the surviving parents

c) If there no Collaterals and the descendants - the property goes to surviving parents

d) If there are no above mentioned heirs, the widow inherits

B) Distribution of Acquired Property – Wife

- The property is divided among children and descendants in equal shares no matter the marriage is diga or binna.
- Widower acquires life interest in the acquired property

NOTE:

a) If there are no children or descendants – Widower gets the full ownership

b) If there are no descendants or surviving spouse – the property goes to collaterals, subject to the life interest of the surviving parents

c) If there are no Collaterals and the descendants - the property goes to surviving parents

d) If there are no above mentioned heirs, the widower inherits

2.3 DISTRIBUTION OF PARAVENI AND ACQUIRED PROPERTY – Binna Marriage

The Kandyan Law Ordinance does not have special provisions relating to inheritance of the immovable property in binna marriages. Therefore, the property distributed as mentioned above (2.1 & 2.2) in the case of diga marriage applies.

CHAPTER FOUR

THESAWALAMAI LAW

SESSION OBJECTIVE/S

Provide an overview and key Principles, Laws and Procedural aspects relating to Land and Property under Thesawalamai Law

OVERVIEW

This Law applies to the Tamils of Northern Province of Sri Lanka as their personal law. The succession/ inheritance of the property belonging to these Tamils is dealt with according to the provisions of this Law. It is both personal law as well as territorial law in nature.

Thesawalamai means - 'custom of the country or place and it is the 'customary law of the place'. it is also a 'Personal' law with 'Territorial' character. Thesawalamai Law covered many aspects previously – BUT many areas have become obsolete at present.

In the present day, Intestate Succession, Right over Cheethanam [bride's dowry], Muthusam [Ancestral property], Thediathetam [Acquired Property], Sale & Mortgage of immovable property by women/married women and Right of Preemption of certain classes of persons under Thesawalamai play a significant role in the lives of people who are governed by Thesawalamai.

Tamils of the Northern Province, who had acquired a Ceylon domicile and a permanent home in the Northern Province are governed by Thesawalamai.

KEY LEGAL ASPECTS RELATING TO LAND AND PROPERTY UNDER THESAWALAMAI LAW

1. INTRODUCTION

The Jaffna Matrimonial Rights and Inheritance Ordinance of 1911 regulates the aspects relating to succession to the property in relation to the persons governed by Thesawalami Law.

NOTE: The Thesawalamai Law does not apply for Testate Succession.

There are three categories of property according to Thesawalamai Law:

A) Muthusam - Ancestral Property

Muthusam means a person who obtained the property from their ancestors – from parents, or later from relatives other than parents.

B) Thediyathettam - Acquired Property

Thediyathettam [Acquired property] means the property newly acquired by the husband and wife during the subsistence of the marriage.

C) Cheethanam - [Bride's Dowry Property]

Cheethanam [Bride's Dowry property] means the property that is given to the daughter/s by the parents before or during the existence of the marriage.

2. SALE & MORTGAGE OF IMMOVABLE PROPERTY BY WOMEN/MARRIED WOMEN

A married woman under Thesawalamai does not have the capacity to transfer or mortgage her own property without the 'consent'/signature of the husband. If the husband's signature is not placed, the deed of transfer or mortgage will not be validly executed.

3. RIGHT OF PRE-EMPTION

The Thesawalamai Pre-Emption Ordinance No. 59 of 1947 governs the concept of Right of Pre-emption. Accordingly, the right of pre-emption shall not be exercised except in a case where the property which is to be sold consists of an undivided share and interest in immovable property, and shall in no case be permitted where such property is held in sole ownership by the intending vendor.

The Right of Pre-emption applies in respect of parties who are owning the property in common – it may be due to parents dying intestate or the parties acquired the property as co-owners. In such a case, the owners of such property have a right to preempt against the other owner at the time of sale of his/her portion of the ownership. This applies to property in the Jaffna Province, and it applies irrespective of the owners being Tamil, Muslim or Sinhalese.

It is required that a notice, has to be given to the other co-owners of the property when one wishes to sell his/her share of the property. But if the other co-owner does not come forward to give the market price, the vendor can sell the property to any buyer who comes forward to give a better price.

However, it is necessary to learn that property's co-ownership could be brought to an end by both parties mutually agreeing to partition the property and thereafter each will not enjoy the right of preemption against the owner of the divided lot.

4. HOW THE PROPERTY IS DIVIDED OR DISTRIBUTED WHEN A PERSON DIED INTESTATE/WITHOUT A LAST WILL UNDER THE THESAWALAI LAW

Distribution of Thediyathettam [Acquired Property]

- The surviving spouse gets ¾ and the balance goes to the heirs of the deceased.

  [½ of the property is owned by the surviving spouse + out of the balance the spouse gets ½ of it [1/4 of the **property] as the first heir of the deceased. As such the surviving spouse gets ½ + ¼ = ¾]**

Distribution of Muthusam [Husband's Property]

- Children get equal shares
- If there are no children, the property goes to his parents and Brothers and Sisters

Distribution of Cheethanam [Wife's Dowry Property]

- Children get equal shares
- If there are no children, the property goes to her parents and Brothers and Sisters

CHAPTER FIVE

MUSLIM LAW/ISLAMIC LAW

SESSION OBJECTIVE/S

Provide an overview and key Principles, Laws and Procedural aspects relating to Land and Property under Muslim Law

OVERVIEW

The sources of Muslim include historical sources, subsidiary sources and some other sources. Muslim Law is purely a personal law not a territorial law. This is based on religious faith. The Sources Of Muslim Law In Sri Lanka include statutes, local custom, general principles of Islamic Law and Judicial decisions.

This Law applies to the Muslims of Sri Lanka as their personal law. Muslim law applies to all Muslims, whether they are so by birth or conversion. The Muslim Law covers many aspects relating to Muslims in Sri Lanka such marriage, divorce, and especially succession/inheritance of the property belonging to Muslims.

This Chapter deals with the applicability of succession/ inheritance of the property belonging to Kandyan Sinhalese is dealt with according to the provisions of this Law.

KEY LEGAL ASPECTS RELATING TO LAND AND PROPERTY UNDER MUSLIM LAW

1. INTRODUCTION

The Principles of intestate succession deals with rules considering distribution of wealth of a man/woman who dies intestate/without a last will. Before 1931, the Mohammadian Code of 1806 contained rules governing intestate succession under Muslim law. The Muslim Intestate Succession Ordinance No. 10 of 1931 applies in this regard.

There are two schools of Islamic Law – which are Sunni and Shia. The majority of Muslims in Sri Lanka belongs to the shafi law of the Sunni sect.

There are seven (7) classes of heirs recognized under the Muslim Law:

(A) Three principal classes

i. Koranic heirs – "dhawud'l – furud (Sharers)

ii. Agnatic heirs –"asabat" (residuaries)

iii. Uterine heirs – dhawu'l – arham (Distant Kindered)

(B) Four Subsidiary Classes

iv. The successor of Contract

v. The Acknowledged Kinsman

vi. The Sole Legatee

vii. The State, by Escheat

2. HOW THE PROPERTY IS DIVIDED OR DISTRIBUTED WHEN A PERSON DIED INTESTATE/WITHOUT A LAST WILL UNDER THE MUSLIM LAW

According to the rules of intestate succession in Shafi Law of Sunni Sect, there are three types of heirs who get priority.

1. The Property of deceased goes, in the first instance, to the Koranic heirs.
2. If the estate is not exhausted by them, it goes to Agnatic heirs.
3. Finally, in the absence of heirs of Class 1 & II, the property is distributed among the Uterine heirs

Koranic Heirs:

The Koranic heirs receive a fixed portion of the inheritance and are usually closest female

members of the family unit and the spouse. Therefore, a wife or wives, mothers and sisters are Koranic heirs.

- The surviving husband also receives ¼ share as Koranic heir. If there are no children, he gets ½ share.
- The widow gets 1/8 and if there are no descendants then she gets ¼.
- If there is only one daughter, she gets ½ of the property. If there are several daughters all of them get 2/3 of the property.

  NOTE: However, a daughter does not become a Koranic heir if there is a son. In such a Situation she becomes a residuary. If there are brothers of the deceased, then sisters become residuary.

Agnatic Heirs:

Males are agnatic heirs. Females move from the rank of Koranic heirs to the rank of Agnatic heirs when there are males in the family. When a woman inherits as an agnatic heir, she succeeds to ½ the share allotted to a male.

The existence of males prejudices the inheritance rights of female heirs. They move from the rank of Koranic heirs to Agnatic heirs and receive half of the share of males. The males inherit as Agnatic heirs.

If there are no children, the mother gets 1/3. If there are children, she gets 1/6. F

PART TWO

KEY LEGAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS RELATING TO STATE LANDS

CHAPTER ONE

INTRODUCTION TO STATE LANDS AND THE ROLE OF THE MINISTRY OF LAND, PROVINCIAL LAND ADMINISTRATION DEPARTMENT AND OTHER INSTITUTIONS DEALING WITH STATE LANDS

SESSION OBJECTIVE/S

Provide an overview of role and mandate of the Ministry of Land and Institutions dealing with State Lands.

OVERVIEW

The Ministry that is responsible for Land, and its institutions, Provincial Ministry and its institutions are mandated to deal with the matters relating land and land development in Sri Lanka.

The key mandate of the ministry includes development of policy and programs, alienation of state lands and land settlement and planning, administration, and execution of land management in Sri Lanka. The Land Commissioner General's Department, Land Reform Commission, Land Title Settlement Department, Survey Department, Institute of Surveying and Mapping, Land Surveying Council and Land Use Policy Planning Department are the key institutions fall under the ministry and their roles and functions are defined as per mandates provided by an executive order/s or legislations.

The Provincial Ministry of Land and its institutions perform their mandates as per the 13th Amendment to the Constitution and related Statutes passed in the respective Provincial Councils.

THE KEY INSTITUTIONS DEALING WITH LAND & PROPERTY IN SRI LANKA

CENTRAL GOVERNMENT LEVEL

- Land Commissioner General's Department - LCGD
- Land Reform Commission - LRC
- Land Title Settlement Department - LTSD
- Survey Department - SD
- Institute of Surveying and Mapping - ISM
- Land Surveying Council - LSC
- Land Use Policy Planning Department - LUPPD

PROVINCIAL COUNCILS LEVEL

- Provincial Ministry of Land - PMOL
- Provincial Land Commissioner's Department - PLCD

DECONCENTRATED AT REGIONAL LEVEL

- District Secretariats - DS
- Divisional Secretariat Division - DSD
- Local Authorities - LA
- Grama Niladhari Divisions - GND

THE KEY LEGISLATION FALLING UNDER THE PURVIEW OF THE MINISTRY

- Land Settlement Ordinance, No. 20 of 1931
- Land Development Ordinance, No. 19 of 1935
- State Land Ordinance, No. 08 of 1947
- Land Acquisition Act, No. 9 of 1950
- Land Grant (Special Provisions) Act, No. 43 of 1979
- Land Reform Commission Law. No. 1 of 1972
- State Land (Recovery of Possession) Act, No 07 of 1979
- Survey Act, No. 17 of 2002
- All other enactments pertaining to the subjects mentioned time to time, which are not specifically assigned under any other subject Minister.

MINISTRY OF LAND

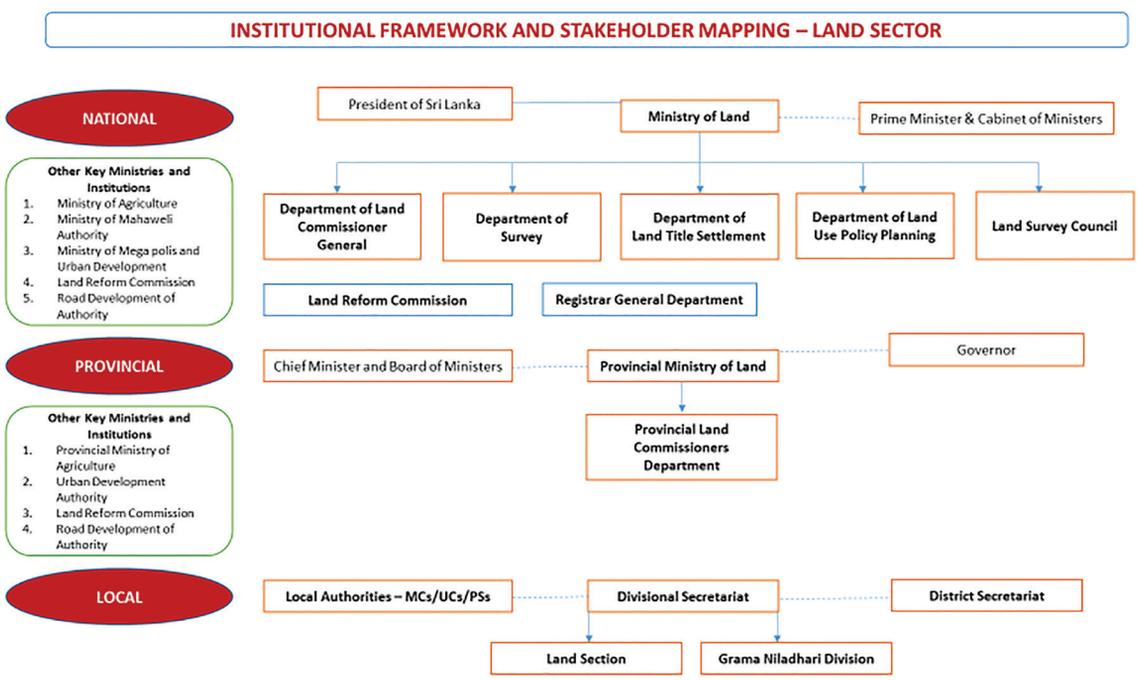
The Ministry of Land was established in 1932 based on the recommendations made by the Committee on Land and Agriculture of the State Council of 1927. There were three Land Commissions appointed in 1927, 1955 and 1985 to study and report on the issues relating to land administration, land use, land ownership and related matters pertaining at the time of the committees. Presently, the responsible ministry for the Land and Land Administration is falling under the Ministry of Tourism and Lands, which was created under the Extra Ordinary Gazette Notification No. 2281/41 dated 27th May 2022.

The key duties and functions of the Ministry of Lands as per the above mentioned EO Gazette Notification include: formulation, implementation, monitoring and evaluation of policies, programmes and projects, in relation to the subject of lands; those subjects that come under the purview of Departments, Statutory Institutions and Public Corporations falling under the Ministry; administration and management of state lands, formulation of a land use policy, advising on land use, matters relating to land settlement and registration of land titles; acquisition of lands required for government activities; administration of lands vested in the Land Reform Commission and distribution of land in accordance with the law; land surveying and mapping; provision of land information and related services; preparing and updating a database on lands assigned to the Government and the Land Reforms Commission;

PROVINCIAL MINISTRY OF LAND

The Provincial Ministry of Land was created, and its institutions perform their mandates as per the 13th Amendment [9th Schedule/Appendix II] to the Constitution and related Statutes passed in the respective Provincial Councils.

> *NOTE: Please refer to the Diagram for "**Institutional Framework and Stakeholder Mapping – State Land Sector – Sri Lanka"***



CHAPTER TWO

LAND DEVELOPMENT ORDINANCE [LDO], NO. 19 OF 1935 & RELATED REGULATIONS AND CIRCULARS

SESSION OBJECTIVE/S

Provide an overview of Legal and Procedural Aspects relating to Land Development Ordinance (LDO) and create an understanding of its practical applications

OVERVIEW

The LDO is one of the key pieces of legislation with regard to the alienation of State Lands to the landless peasants of Sri Lanka. The preamble of the LDO states the objective of the legislation which is "provide for the Systematic Development and Alienation of State Land." Producing a land owned farmer class, reduces the social inequality, creating a self-sustained economy through the land development by providing self-employment opportunity and resolving problems in relation to the issues pertaining to village and urban disparities are the objectives for bringing such Ordinance.

The LDO provides for the appointment of Land Commissioner -LC (presently known as the Land Commissioner General - LCG) and the Land Officers for administration of State Lands. The functions in relation to LDO and the administration of the State Land are also now with the Divisional Secretary.

The Provincial Land Commissioner [PLC] plays an integral role in the land management in the province in conjunction with the District Secretary and Divisional Secretary.

THE KEY LEGISLATION, AMENDMENTS, REGULATIONS, CIRCULARS & LAND ORDERS

THE LEGISLATION & KEY AMENDMENTS

- Ordinances
  - Nos. 19 of 1935
  - 03 of 1946
- Acts
  - Nos. 49 of 1953
  - 22 of 1955
  - 16 of 1969
  - 21 of 1971
- Law
  - No. 43 of 1973
- Act
  - No. 11 of 2022

KEY REGULATIONS

- 1981 (169/12 – 03.12.1981)
- 2022 (2262/50 – 15.01.2022)

KEY CIRCULARS

- No. 2004/08
- No. 2021/07
- No. 2022/04
- N0. 2022/05

THE SALIENT FEATURES OF THE LEGISLATION

- Appointment, Powers and Duties of Officers
- Permits and Grants
- Protection of Land Held on Permits and Grants
- Dispositions
- Succession
- Cancellation of Permits and Grants
- Procedure in Ejectment
- Recovery of Annual Permits and Moneys Due to the State
- Administration and Management of State Land under the LDO

LAND RIGHTS AND ENTITLEMENTS

Permits

A Permit is a temporary use / right of the land. The Permit authorizes its holder to possess, enjoy and develop the land. The ownership of the land remains with the State. Permits are given to farmers, low/high income groups and "educated youth". The farmer class permits are awarded without any payment. Other categories have to pay an amount determined through official valuation. Permits are not transferable but can be transmitted by inheritance.

Grants

A Grant is a stronger right to land, equivalent to ownership. The Grant is awarded to a Permit holder who fulfills the conditions established in the Permit (pay any amounts due to the State, develop the land, cultivate, etc.).

Free Grants

Free Grants are awarded to individuals and legal entities against payment. There is no requirement to be a holder of a Permit or fulfill any conditions. Also, Permits and Grants issued under the Land Redemption Ordinance No. 61 of 1942, before it was repealed, have been replaced by Free Grants under the Land Development Ordinance.

QUALIFICATIONS & PROCEDURES TO OBTAIN A PERMIT

- **QUALIFICATIONS**
  - Shall be a citizen of Sri Lanka
  - Above 18 years of age
  - Landless person
  - Present Income shall be less than Rs. 300,000/- per annum – Free Permit
  - Present Income shall be between Rs. 300,000/- to Rs. 600,000/- per annum – Paid Permit
  - Good health conditions to development of land
- **PROCEDURES**
  - Duly filled Specimen Application shall be submitted to the respective Divisional Secretariat with the recommendation of respective Grama Niladhari (GN)
  - The Permit will be issued as per the procedures set out in the Land Circular 2008/04

QUALIFICATIONS & PROCEDURES TO OBTAIN THE GRANT

- The conditions contained in the Permit should be fulfilled by the Permit Holder to the satisfaction of the Divisional Secretary - [Development of the Land provided]
- Divisional Secretary requests the Survey General to prepare a Survey Plan
- Divisional Secretary recommends for Grant to Provincial Land Commissioner
- Provincial Land Commissioner recommends to the Land Commissioner General
- Land Commissioner General prepares the Grant document and sends it for President of Sri Lanka for his/her signature.

SUCCESSION

A Permit Holder or Grant Holder has the right to nominate one or more Successors after his/her demise as per the land fraction. The nominations that are made before marriage are deemed null and void when a person gets married. The Table of the Land Development Ordinance (Amendment) Act, No. 11 of 2022 [Formerly known as Third Schedule of LDO) shall apply. Accordingly, the order is as follows:

i. Children
ii. Grand Children
iii. Parents
iv. Siblings
v. Uncles and Aunts
vi. Nephews and Nieces

LEGAL REMEDIES

Permits are awarded through a community-based process called "land kachcheri", led by Divisional level administrators. After a series of community meetings, land is allocated to eligible applicants, whose names are published in a "Preliminary List".

Objections:

An objection can be made to the Divisional Secretary within 14 days after the publication of the Preliminary List. Once the Final List is published, applicants can file an appeal to the Provincial Land Commissioner or Land Commissioner General within 14 days.

Appeal against Cancellation of Permits:

If conditions are not fulfilled, Permits can be cancelled by the Divisional Secretary. Permit Holders have 42 days to appeal to the Provincial Land Commissioner or the Land Commissioner General against the Cancellation of Permit.

COMMON LEGAL REMEDIES

- Fundamental Rights Petition could be filed in the Supreme Court on the grounds of Equality and Non Discrimination (within 1 month from the infringement or the imminent infringement of the right)
- Writ Applications could be filed against the action/s taken by the respective Government Officials to the Provincial High Court or Court of Appeal.
    1. Writ of Certiorari
    2. Writ of Prohibition
    3. Writ of Mandamus
- A complaint could be filed at the Human Rights Commission against the Executive/Administrative action/s.
- A *Rei Vidicatio* Action could be instituted by the Permit Holder or Grantee against any trespasser, encroacher or illegal possessor at the District Court.

CHAPTER THREE

STATE LANDS ORDINANCE [SLO], NO. 08 OF 1947 & RELATED REGULATIONS, CIRCULARS, LAND ORDERS

SESSION OBJECTIVE/S

Provide an overview of Legal and Procedural Aspects relating to State Lands Ordinance (SLO) and create an understanding of its practical applications.

OVERVIEW

The State Lands Ordinance (SLO) is another key piece of legislation with regard to the alienation of State Lands. The SLO is used parallelly for the purpose of providing opportunities for land alienation which/who are not covered under the LDO.

State lands could be alienated to person/s or institution/s for the purpose of housing, businesses, industries, agriculture, religious and social affairs.

Grant, Long Term Leases, Vesting Orders, Releasing of Lands, Permits can be issued under SLO depending on the person, institution, purpose.

The functions in relation to SLO and the administration of the State Land are also now with the Divisional Secretary.

The Provincial Land Commissioner plays an integral role in the land management in the province in conjunction with the District Secretary and Divisional Secretary.

THE KEY LEGISLATION, AMENDMENTS, REGULATIONS, CIRCULARS & LAND ORDERS

THE LEGISLATION & AMENDMENTS

- Ordinances

  Nos. 08 of 1947

  09 of 1947

- Acts

  Nos. 13 of 1949

THE SALIENT FEATURES OF THE LEGISLATION

- Grants, Leases, and other Dispositions of State Land
- Execution, Authentication and Registration of Instruments of Disposition
- Vesting Orders and Vested Land
- State Lands vested in Local Authorities and Special Leases by such Local Authorities
- Land Reservations and Road Reservations
- Foreshore
- Regulation and control of Lakes and Public Streams
- Recovery of Payments and Cancellation of Instruments of Disposition

LAND RIGHTS AND ENTITLEMENTS

Annual Permit

Annual Permit is a temporary use / right to the land. Annual Permits are awarded for the following purposes:

1. Temporary Possession of land
2. Temporary Residence (Monthly Rental) of land with building
3. Permit for water access
4. Permit to remove any substance from State Land

Long Term Lease

The Long Term Leases are issued to individuals and legal entities for the purposes of residence, agriculture and commercial activities. Initially they are issued for a period of 30 years. It can go up to 50 years in the case of special projects.

Grants

SLO Grants are issued after the successful operation of the lease for residential purpose, or after recovering the value of undeveloped land. An SLO Grant vests its holder with full ownership, with no conditions attached.

Special Grants

Special Grants are awarded by the President, for free. A Special Grant over a piece of land can be awarded to an individual as in kind compensation for the expropriation of his/her private land by the State. Special Grants are also awarded to institutions for special "social service oriented" projects.

Pooja Deeds

These are deeds issued for Buddhist temples.

Vesting Orders

These are used to transfer lands to Armed Forces (Army/Navy/Air Force) and Local Government Institutions.

Releasing of Lands (Releasing Certificates)

A Releasing Certificate is issued for allocating State Lands to Government Departments.

QUALIFICATIONS & PROCEDURES TO OBTAIN ENTITLEMENTS

- The above mentioned land entitlements can be obtained on a case-by-case basis depending on the requirements and proposals submitted to the respective Divisional Secretary.
- The Divisional Secretary submits Proposals to the Land Use Planning Committee (Committee) of the District and Committee approve or disapprove the proposals based on inquiries and field visits.
- All the Proposals that are approved by the Committee shall be submitted to the Minister of Land for his/her approval or approval by the Cabinet of Ministers depending on the proposed project.

OBJECTIONS

- An objection can be made to the Divisional Secretary or District Secretary. Objections can also be made upon the Notice by the Minister of Land in the Government Gazette.

COMMON LEGAL REMEDIES

- Fundamental Rights Petition could be filed in the Supreme Court on the grounds of Equality and Non Discrimination (within 1 month from the infringement or imminent infringement of the right)
- Writ Applications could be filed against the action/s taken by the respective Government Officials Provincial High Court or Court of Appeal.
    1. Writ of Certiorari
    2. Writ of Prohibition
    3. Writ of Mandamus
- A complaint could be filed at the Human Rights Commission against the Executive/Administrative action/s.
- A Rei Vidicatio Action could be instituted by the Permit Holder or Grantee against any trespasser, encroacher or illegal possessor at the District Court.

CHAPTER FOUR

LAND GRANTS (SPECIAL PROVISIONS) ACT, NO. 43 OF 1979

SESSION OBJECTIVE/S

Provide an overview of Legal and Procedural Aspects relating to Land Grants (Special Provisions) Act and create an understanding of its practical applications.

OVERVIEW

This law provides principles for the alienation of agricultural and estate lands coming under the purview of the Land Reforms Commission established by the Land Reform Commission Law, No. 1 of 1972 to be granted to landless persons.

The main objective of the Land Grants (Special Provisions) Act aims at provisioning proper title to landowners who are possessing the State land for more than 10 years. It is also to regularize the Grants that have been issued under different schemes.

THE KEY LEGISLATION, AMENDMENTS, REGULATIONS, CIRCULARS & LAND ORDERS

THE LEGISLATION & AMENDMENTS

- Ordinances

  Nos. 43 of 1979

KEY CIRCULARS

- No. 2012/04

THE SALIENT FEATURES OF THE LEGISLATION

- Vest the Land coming under the purview of the Land Reform Commission in the State.
- Provision of Land Grants to landless persons.
- Conditions stipulated in the Grants to be observed and fulfilled.
- Grants to be issued under the Official Stamp of President of Sri Lanka

LAND RIGHTS AND ENTITLEMENTS

Grant through Instrument of Disposition

These are issued to eligible persons within the framework of land reform, for cultivation and residency.

SUCCESSION

Any state land transferred to a private individual termed as grantee could nominate a successor to succeed to such land on his/her death. In the case of no such nomination, the land will devolve on his/her surviving spouse, failing which it will devolve on his/her relatives in the following order (1) Sons, (2) Daughters, (3) Grand Sons, (4) Grand Daughters, (5) Father, (6) Mother, (7) Brothers, (8) Sisters, (9) Uncles, (10) Aunts, (11) Nephews and (12) Nieces.

CHAPTER FIVE

REGISTRATION OF TITLE ACT, NO. 21 OF 1998 & RELATED REGULATIONS

SESSION OBJECTIVE/S

Provide an overview of Legal and Procedural Aspects relating to Registration of Title Act and create an understanding of its practical applications.

OVERVIEW

The Registration of Title Act No. 21 of 1998 (TRA) provides for the investigation and registration of title to a land parcel. It also regulates the transaction relating to a land parcel registered under this Act and any other matters connected to it. It is important to note that the Title Registration Act was brought into operation to regularize issues which exist in the present deed registration system.

Due to various reasons the Act was not implemented in it full force around the country, and the 'Bimsaviya' a National Land Titling Programmme of the Ministry of Land and Development is in the process of implementing the Act step by step and area by area at present due to very many reasons.

THE KEY LEGISLATION, AMENDMENTS, REGULATIONS, CIRCULARS & LAND ORDERS

THE LEGISLATION

- Act
  No. 21 of 1998

REGULATIONS

- *Regulations – 01 of 1998*
  (Extraordinary Gazette No: 1050/10 – October 21, 1998)
- *Amendments*
  (Extraordinary Gazette No: 1886/58 – October 11, 2014)

  (Extraordinary Gazette No: 2308/27 – December 01, 2022)

THE SALIENT FEATURES OF THE LEGISLATION

- The Title Settlement Department and Commissioner General of Title Settlement (CTS)
- The Registrar General's Department and Registrar General of Title Deeds/Instruments
- The Surveyor General's Department and Surveyor General
- Procedural and Practical Application of the Act
- The Procedural Aspects under the Title Registration
- Determinations by Commissioner of Title Settlement
- Dispute Resolution by Conciliation Boards
- Registrar General of Title - Registration of Documents
- Certificate of Title
- Registration of Ownership

THE ADMINISTRATIVE FRAMEWORK FOR THE TITLE REGISTRATION IN SRI LANKA – LAND TITLING PROGRAM "BIMSAVIYA"

"Bimsaviya" is a National Land Titling Programme implemented by the Ministry of Land (MOL) since 2007. Title Settlement Department, Survey General's Department and Land Commissioner General's Department of the MOL and Registrar General's Department of the Ministry of Public Administration and Home Affairs are the four main agencies involved in implementing the Programme.

This Programme is being implemented to give effect to the provisions of the RTA. Due to critical observations and allegation from the legal community in implementing the provisions of the RTA and lack of required enormous resources such as technical, human and financial, the Bimsaviya Programme has not been initiated island-wide and proposed to be implemented in a phased approach in selected Divisional Secretariat/District Secretariat level.

SIMPLIFIED PROCESS TO CONVERT DEEDS INTO TITLE CERTIFICATES BIMSAVIYA PROGRAMME

STEP 1 - Public Awareness and Collection of Field Information of Land Parcels

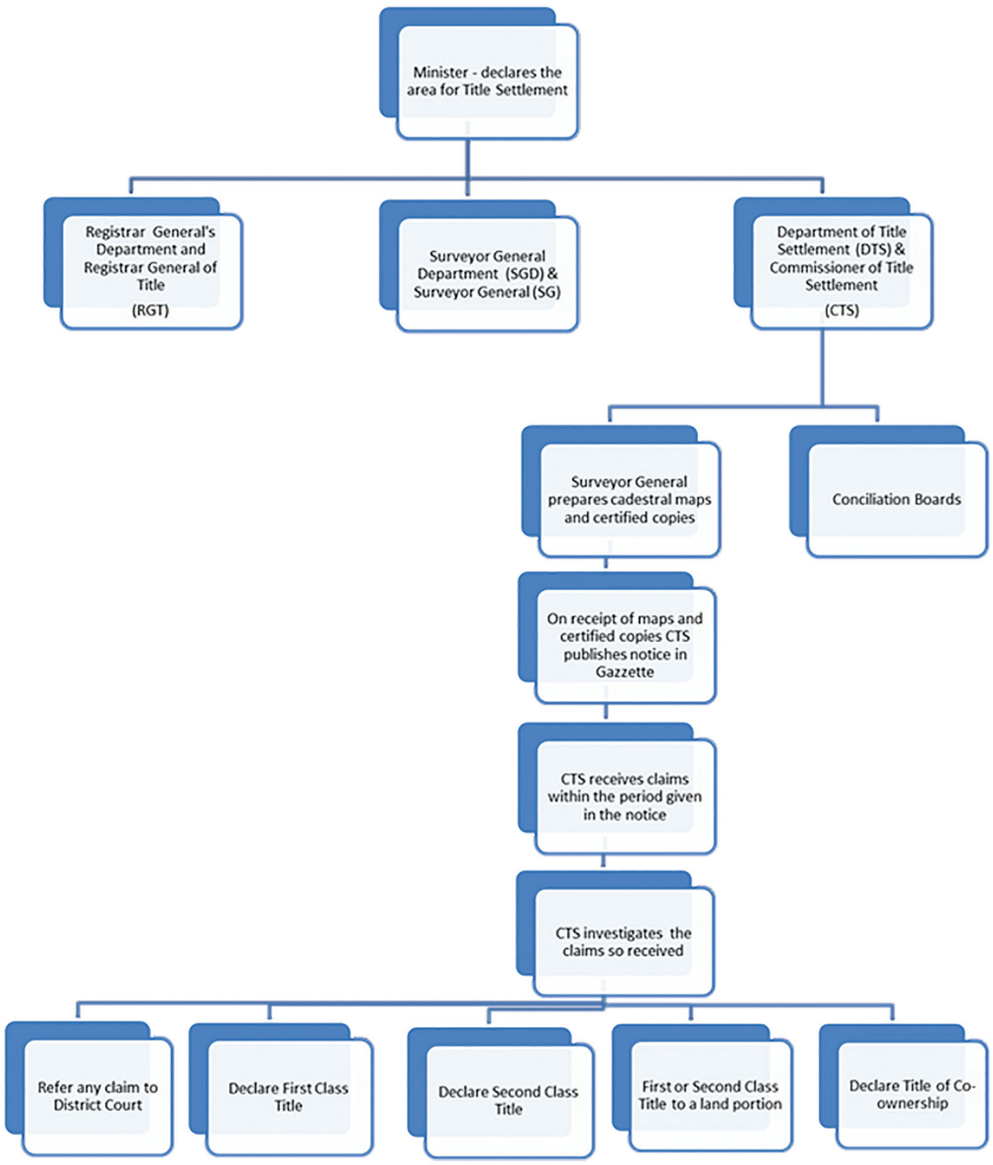
STEP 2 - Land Surveying and Legal Investigation

STEP 3 - Calling and Recommending Claims to Title and Rights

STEP 4 - Public Notification of Determination of Title

STEP 5 - Registration of Title and Issue of Certificates

REGISTRATION OF TITLE ACT – THE PROCESS



CHAPTER SIX

LAND ACQUISITION ACT, NO. 9 OF 1950 & RELATED REGULATIONS

SESSION OBJECTIVE/S

Provide an overview of Legal and Procedural Aspects relating to Land Acquisition Act and create an understanding of its practical applications.

OVERVIEW

The Land Acquisition Act No. 9 of 1950 (LAA) provides space to acquire Private Land and Property for public purposes.

The State has to adhere to the procedural applications and considerations of the Act:

(a) Preliminary investigation – Orders.

(b) Acquisition Application; and

(c) National Policy on Voluntary Resettlement/Resettlement Policy Framework

THE KEY LEGISLATION, AMENDMENTS, REGULATIONS, CIRCULARS & LAND ORDERS

THE LEGISLATION

- Act

No. 9 of 1950
39 of 1954
22 of 1955
28 of 1964
20 of 1969
48 of 1971
8 of 1979

KEY CIRCULARS

- *No. 2003/04 – 06.10.2003*

THE SALIENT FEATURES OF THE LEGISLATION

- Preliminary Investigation and Declaration of Intended Acquisition
- Inquiry into Claims, Reference to Court and Award
- Appeals to the Board of Review and the Court of Appeal
- Payment/Compensation
- Possession and Disposal
- Assessment of Compensation
- Other matters

THE LAND ACQUISITION PROCEDURES

- **Fund allocation:** The Ministry that requires land shall make an application to the Ministry of Finance for allocation of fund and obtain a letter confirming the allocation of required fund.
- **Application:** An application needs to be sent to Land Ministry in the specified application form prescribed for respective Public Institution
- **Advertisement:** Order of the Minister of Land shall be published in all three languages and obtain the report on advertisement. The copy of the Advertisement shall be sent to landowner and respective ministry. The objection can be made against the order by the landowner. The respective Ministry shall conduct an investigation on the objection and notify the decision to the Ministry of Land.

- **Survey Plan:** Notice to Survey Department for surveying the proposed land and the Survey Plan to be submitted to the Ministry of Land.
- **Gazette Notification – Decision of Acquisition:** Notice to be published in the Government Gazette of the decision to acquire such land, Gazette Notification to be pasted in public places for public information. Notification also to be sent to Government Valuer, Ministry of Land and Claimant.
- **Valuation:** Calling for valuation from the Claimant and the nominal value shall be sent to the Valuer to conduct a valuation and the compensation will be determined by the valuer based on the market value.

ANNEX – GAZETTE NOTIFICATION

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය
අති විශෙෂ
The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
EXTRAORDINARY

අංක **2261/68 - 2022** ජනවාරි මස **06** වැනි බ්‍රහස්පතින්දා **- 2022.01.06**
No. 2261/68 – THURSDAY, JANUARY 06, 2022

(Published by Authority)

PART I : SECTION (I) — GENERAL

Government Notifications

L.D.B 5/2005

THE MEDIATION (SPECIAL CATEGORIES OF DISPUTES) ACT, No. 21 OF 2003

Order under Sections 2, 3 and 8

BY Virtue of the powers vested in me by Sections 2, 3 and 8 of the Mediation (Special Categories of Disputes) Act, No. 21 of 2003, I, Mohammed Ali Sabry, Minister of Justice, do by this Order-

(1) determine that the categories of disputes to which the provisions of the aforesaid Act shall apply in regard to the settlement through mediation, shall be-

(a) all disputes relating to State lands; and

(b) all disputes relating to private lands, other than-

(i) disputes under Section 66 of the Primary Court's Procedure Act, No. 44 of 1979 which have been referred to Primary Courts;

(ii) disputes with regard to the recovery of premises given on rent or lease; and

(iii) disputes relating to the rights of third parties or co-owners who were not parties to mediation in co-ownership disputes.

(2) specify all Administrative Districts of Sri Lanka as Special Mediation Board Areas within which the settlement of such disputes shall be carried out;

(3) specify that the monetary value of the subject matter of the category of disputes determined under paragraph (1) in regard to the settlement through mediation arising wholly or partly within such Special Mediation Board Areas Specified in paragraph (2) shall be less than Rupees one Million (Rs. 1,000,000/-);

1A- PG 5693 — 110 (01/2022)
This Gazette Extraordinary can be downloaded from www.documents.gov.lk

(4) revoke the Orders-

(a) made under Section 2 of the aforesaid Act and published in *Gazette Extraordinary* No. 1901/8 of February 10, 2015;

(b) made under Section 3 of the aforesaid Act and published in *Gazette Extraordinary* No. 1904/41 of 04th March, 2015, *Gazette Extraordinary* No. 2058/26 of 14th February, 2018 and *Gazette Extraordinary* No. 2217/38 of 05th March, 2021 respectively; and

(c) made under Section 8 of the aforesaid Act and published in *Gazette Extraordinary* No. 1907/10 of 23rd March, 2015

without prejudice to anything done thereunder.

(5) Specify that-

(a) any dispute coming under the categories of disputes determined by the Order referred to in Sub-paragraph (a) of paragraph (4) arising within such Special Mediation Board Areas as determined by Orders specified in Sub paragraph (b) of paragraph (4), where the monetary value of the subject matter of such dispute is less than the monetary value specified by the Order referred to in Sub paragraph (c) of paragraph (4) and pending before any Panel of Mediators on the date of coming into operation of this Order,

shall be continued and completed; and

(b) any terms of the settlement or a certificate of non-settlement issued in terms of the provisions of the aforesaid Act for any dispute relating to the possession and ownership of land coming under the categories of disputes determined by the Orders referred to in Sub-paragraph (a) continue to be valid and effectual, and be enforced accordingly,

notwithstanding the provisions of paragraph (4).

MOHAMMED ALI SABRY PC,
Minister of Justice.

at Colombo.
04th January, 2022.

EOG 1-0065

PRINTED AT THE DEPARTMENT OF GOVERNMENT PRINTING, SRI LANKA.

Key References

An Introduction to the Legal System of Sri Lanka by Cooray, L.J.M.

An Introduction to Roman Dutch Law by Lee, R.W.

Compilation of Selected Aspects of the Special Laws of Sri Lanka, by Lakshaman Marasinghe & Sharya Scharenguivel

Conveyancing and Office of Notary by Gamage, W.D.

The Legal System of Ceylon by Nadaraja, T.

Legal Instruments – Key Legislations – State Lands

Registration of Documents Ordinance No. 23 of 1927

Land Development Ordinance No. 19 of 1935

State Lands Ordinance No. 8 of 1947

Land Acquisition Act No. 9 of 1950

Land Grants (Special Provisions) Act No.43 of 1979

Title Registration Act No 21 of 1998

Legal Instruments – Key Legislations – Private Lands

Thesawalamai Ordinance No. 18 of 1806

Prevention of Frauds Ordinance No. 7 of 1840

Prescription Ordinance No. 22 of 1871

Wills Ordinance No.21 of 1884

Notaries Ordinance No. 1 of 1907

Matrimonial Rights and Inheritance Ordinance (Jaffna) No. 1 of 1911

Kandyan Succession Ordinance No. 23 of 1917

Registration of Documents Ordinance No. 23 of 1927

Muslim Intestate Succession Ordinance No. 10 of 1931

Thesawalamai Pre-emption Ordinance No. 59 of 1947

Title Registration Act No 21 of 1998

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් සහ දේපල සම්බන්ධව පවත්නා ප්‍රධාන නෛතික හා පරිපාලනමය අංග පිළිබඳ අත්පොත

සැකසුම
එම්. තිරුනාවුකරසු
නීතිඥ සහ
ජ්‍යෙෂ්ඨ සමථකරණ විශේෂඥ

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් සහ දේපල සම්බන්ධව පවත්නා ප්‍රධාන නෛතික හා පරිපාලනමය අංග පිළිබඳ අත්පොත

සැකසුම

එම්. තිරුනාවුකරසු

නීතීඥ සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමථකරණ විශේෂඥ

Part of the programme

STRIDE

Funded by the European Union

Implemented by

BRITISH COUNCIL

The Asia Foundation

මෙම ප්‍රකාශනය යුරෝපා සංගමය විසින් මූල්‍ය අනුග්‍රහය ඇතිව සම්පාදනය කරන ලද්දකි.
එහි අන්තර්ගතයන් SEDR ව්‍යාපෘතියේ වගකීමක් වන අතර යුරෝපා සංගමයේ අදහස් අවශ්‍යයෙන්ම පිළිබිඹු නොකරයි.

පටුන

සාමාන්‍ය/මූලිකාංග 1

පළමු කොටසඃ පෞද්ගලික දේපල සම්බන්ධිත ප්‍රධාන නෛතික හා පරිපාලනමය පැතිකඩයන්

පළමු පරිච්ඡේදය - ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් සහ දේපල හැඳින්වීම සහ පෞද්ගලික දේපල හා ඉඩම් ලියාපදිංචියට අදාළ නෛතික අංග හා නීති 3

දෙවන පරිච්ඡේදය - රෝම ලන්දේසි නීතිය/සාමාන්‍ය නීතිය 11

තෙවන පරිච්ඡේදය - උඩරට නීතිය 13

සිව්වන පරිච්ඡේදය - තේසවලාමෙයි නීතිය 16

පස්වන පරිච්ඡේදය - මුස්ලිම් නීතිය 18

දෙවන කොටසඃ රජයේ ඉඩම් හා සම්බන්ධිත ප්‍රධාන නෛතික හා පරිපාලනමය අංග

පළමු පරිච්ඡේදය - රජයේ ඉඩම් හඳුන්වාදීම සහ රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වන ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, පළාත් ඉඩම් පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව සහ වෙනත් ආයතනවල කාර්යභාරය 20

දෙවන පරිච්ඡේදය - 1935 අංක 19 දරණ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත හා ඊට සම්බන්ධිත රෙගුලාසි හා චක්‍රලේඛ 22

තෙවන පරිච්ඡේදය - 1947 අංක 08 දරණ රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත හා ඊට සම්බන්ධිත රෙගුලාසි චක්‍රලේඛ සහ ඉඩම් නියෝග 25

සිව්වන පරිච්ඡේදය - 1979 අංක 43 දරණ ඉඩම් ප්‍රදාන පත්‍ර (විශේෂ විධිවිධාන) පනත 27

පස්වන පරිච්ඡේදය - 1988 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත හා ඊට සම්බන්ධිත රෙගුලාසි 28

හයවන පරිච්ඡේදය - 1950 අංක 09 ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ පනත සහ අනුබද්ධිත රෙගුලාසි 30

ඇමුණුම් - ගැසට් නිවේදන 32

ආශ්‍රිතයන්

කෙටි යෙදුම්

DOS	-	මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව
DS	-	දිස්ත්‍රික් ලේකම්
DSD	-	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
GND	-	ග්‍රාම නිලධාරි වසම
ISM	-	මිනින්දෝරු හා සිතියම්ගත කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
LA	-	ප්‍රාදේශීය අධිකාරින්
LDO	-	ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත
LCGD	-	ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව
LMs	-	ඉඩම් සමථකරුවන්
LRC	-	ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම
LSC	-	ඉඩම් මැනීමේ කවුන්සිලය
LSTD	-	ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල්කරණ දෙපාර්තමේන්තුව
LUPPD	-	ඉඩම් භාවිත ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව
MBC	-	සමථ මණ්ඩල කොමිසම් සභාව
MOJ	-	අධිකරණ අමාත්‍යාංශය
MOL	-	ඉඩම් අමාත්‍යාංශය
MTOs	-	සමථකරණ පුහුණු නිලධාරින්
PLC	-	පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්
PLCD	-	පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව
PMOL	-	පළාත් ඉඩම් අමාත්‍යාංශය
RDL	-	රෝම ලන්දේසි නීතිය
RTA	-	හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත
SLO	-	රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත

අත්පොත ගැන

ජනතාවගේ ඉඩම් අයිතිය ගැන කියවෙන මූලික ප්‍රතිපත්තීන් හා කාර්යපටිපාටීන් පිළිබඳව අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ සමථ මණ්ඩල කොමිසම් සභාවේ සමථ පුහුණු නිලධාරීන්ට සහ ඉඩම් සමථකරුවන්ට පහසු පරිශීලන මූලාශ්‍ර සැකසීම හා ශ්‍රී ලංකාව තුළ රජයේ ඉඩම් හා පෞද්ගලික ඉඩම් සම්බන්ධව පවත්නා නෛතික හා පරිපාලනමය අංග පිළිබඳව පුළුල් අදහසක් ලබාදීම මෙම අතපොතෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

ඊට අමතරව 2022 ජනවාරි 06 වන දිනැති අංක 2261/68 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාරව ඉඩම් සමථකරුවන්ට දැනගැනීම අනිවාර්ය කොට ඇති ඉඩම් ගැටලු හා සම්බන්ධ පැමිණිලි හසුරුවාගන්නා ආකාරය පිළිබඳව දැනුම ලබා දීම ද අරමුණු කෙරේ.

මෙම අත්පොත ආසියා පදනම විසින් ඵලදායිව ආරවුල් නිරාකරණයට සහයවීම (SEDR) ව්‍යාපෘතිය සඳහා සම්පාදනය කරන ලද්දකි. ආසියා පදනම, ආසියාව සහ පැසිෆික් කලාපයන්හී සමාජ හා ආර්ථික අභියෝග විසඳීම සඳහා කටයුතු කරන ලාභ නොලබන ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයකි. මනා දේශීය අවබෝධයකින් සහ වසර 70 කට වැඩි අත්දැකීමකින් යුත් අප සංවිධානය, කාර්යාල 17 ක් හරහා රටවල් 20 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක ජීවිත නගා සිටුවීමට හා අවකාශයන් පුළුල් කිරීම සඳහා කටයුතු කරයි.

සාමාන්‍ය/මූලිකාංග

හැඳින්වීම

මෙම ග්‍රන්ථය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් හා දේපල සම්බන්ධ නීති පිළිබඳ අත්පොතකි. එය විශේෂ සමථකරණ මණ්ඩල (ඉඩම්) වල ඉඩම් සමථකරුවන්ට (LMBs) හා අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ සමථ මණ්ඩල කොමිසමේ සමථකරණ පුහුණු නිලධාරීන් හට මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථයක් ලෙස යොදා ගැනීමද අරමුණු කෙරේ.

අරමුණ/අරමුණු

මෙම අත්පොත ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ හා පෞද්ගලික ඉඩම් සම්බන්ධව පවත්නා මූලික ප්‍රතිපත්තීන්, නීති හා ඊට අදාළ කාර්යපටිපාටිය පිළිබඳ අවබෝධයක් සපයනු ලැබේ.

එසේම මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් හා දේපල සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථා හා ඊට සම්බන්ධිත ආයතනික හා පරිපාලනමය සැකැස්ම පිළිබඳව ද ප්‍රධාන අංග මෙහි අන්තර්ගත වේ.

සමස්ථ අදහස

ඉඩම්, ජනතාවගේ හා මව්බිමෙහි ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ අඛණ්ඩ හා තීරණාත්මක සාධකයක් වන හෙයින් එකී ඉඩම් මත වන අයිතීන් හා අවශ්‍යතාවයන් රටක ජනතාවගේ සහ රටෙහි ආර්ථික සංවර්ධනය හා සාමකාමී භුක්ති විඳීම සඳහා සමානව හා නීත්‍යානුකූලව ආරක්ෂා විය යුතු වේ. රටක සමාජ ආර්ථික ප්‍රගතිය සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා ඉඩම්වල හිමිකාරිත්වය සහ වෙනත් අයිතිවාසිකම් කළමනාකරණය, පරිපාලනය හා ඉඩම්වල හිමිකාරිත්වය නියමානුකූලව හා පැහැදිලිව බැහැර කිරීමද අත්‍යාවශ්‍ය කරුණකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් නීතිය වාර්ගිකත්වය, ආගම හෝ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් බෙදා වෙන් කරන ලද හඳුනාගත් ප්‍රජාවන් සඳහා යොදා ගැනෙන පුද්ගලික නීතින් ඇතුලු නීතීන්වල සම්මිශ්‍රණයකි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ රජයේ ඉඩම් සඳහා බල පැවැත්වෙන නීතියද විවිධ ප්‍රතිපත්තීන්, රීතීන්, රෙගුලාසි හා නියෝග හේතුවෙන් ඉතා ඉහළ සංකීර්ණ බවක් උසුලයි.

නිර්වචන

සාමාන්‍ය

රජයේ සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව ජනගහනයෙන් 18% ක් ඉඩම් වලට පෞද්ගලිකව අයිතිවාසිකම් කියන අතර ඉතිරි 82% රජයේ ඉඩම් වේ. එනම් ඒවා රජයට අයත් ඉඩම් වේ.

රජයේ ඉඩම්

රජයේ ඉඩම් යනු රජය විසින් එම ඉඩම් සඳහා වරප්‍රසාද, අයිතිවාසිකම් හා හිමිකම් කියනු ලබන හිමිකාරිත්වය, භුක්තිය පාලනය කරනු ලබන ඉඩම් වේ. සාමාන්‍යයෙන් රජයේ ඉඩම් යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ 1894 අංක 01 දරණ මුඩුබිම් ආඥාපනත යටතේ වන ඉඩම්, 1931 අංක 20 දරණ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ ආඥාපනත යටතේ හඳුනාගෙන හා වෙන් කරගෙන ඇති රජයේ ඉඩම්, 1950 අංක 09 දරණ ඉඩම් අත්පත්කරගැනීමේ පනත යටතේ රජය විසින් අත්පත් කරගත් ඉඩම්, 1979 අංක 42 දරණ ඉඩම් ප්‍රදානපත්‍ර (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යටතේ වෙන් කරන ලද ඉඩම් සහ අධිකරණ නියෝග මගින් වෙන් කරන ලද ඉඩම් රජයේ ඉඩම් වශයෙන් හැඳින්වේ. තවදුරටත් සංස්ථා, සංස්ථාපිත ආයතන, අධිකාරීන්, ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම, රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව ආදියට අයත් ඉඩම් ද රජයේ ඉඩම් ලෙස සැලකේ.

රජයේ ඉඩම් සඳහා වන විවිධ නීතින්, රෙගුලාසි, රීතීන් හා චක්‍රලේඛ රාශියක් පවතින අතර ඒ අතරින් ප්‍රධාන වන්නේ,

- 1897 අංක 01 දරණ මුඩුබිම් ආඥාපනත
- 1931 අංක 20 දරණ ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ ආඥාපනත
- 1935 අංක 19 දරණ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත
- 1950 අංක 09 දරණ ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමේ පනත
- 1972 අංක 01 දරණ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ නීතිය
- 1979 අංක 07 දරණ රජයේ ඉඩම් (භුක්තිය ආපසු ගැනීමේ) පනත
- 1979 අංක 43 දරණ ඉඩම් ප්‍රදාන (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
- 1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත
- 2002 අංක 17 දරණ ඉඩම් මැනුම් පනත
- 1927 අංක 23 දරණ ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥාපනත

පෞද්ගලික ඉඩම්

පෞද්ගලික ඉඩම් යනු පෞද්ගලිකව, තනි තනිව, හවුල්ව, ඒකාබද්ධව හෝ පෞද්ගලික ආයතන මගින් හිමිකාරත්වය දරණ, එසේම අයිතිය හා හිමිකාරත්වයක් හුවමාරු කර ගත හැකි, විවිධ ස්වභාවයේ නියාදන සාධන පත්‍ර මගින් හෝ කොන්දේසි රහිතව රජය විසින් කරනු ලබන විවිධ ප්‍රදාන පත්‍ර මගින් ලැබෙන ඉඩම් වේ.

විවිධ නීතින් - පෞද්ගලික ඉඩම් සම්බන්ධව ව්‍යවස්ථාපිත මෙන්ම ව්‍යවස්ථාපිත නොවන නීති පවතින අතර ඒවායින් කිහිපයක් ලෙස,

- රෝම ලන්දේසි නීතිය
- 1871 අංක 22 දරණ කාලාවරෝධී ආඥාපනත
- 1977 අංක 21 දරණ බෙදුම් නීතිය
- 1973 අංක 11 දරණ බද්ධ නිවාස හිමිකාරිත්ව නීතිය
- 1840 අංක 07 දරණ වංචා වැළැක්වීමේ ආඥාපනත
- 1917 අංක 09 දරණ භාර ආඥාපනත
- 1922 අංක 01 දරණ මහජන භාර ආඥාපනත
- 1949 අංක 06 දරණ උගස් පනත
- 1907 අංක 01 දරණ නොතාරිස් ආඥාපනත
- 1917 අංක 23 දරණ උඩරට උරුම ආඥාපනත
- 1911 අංක 01 දරණ වෛවාහක අයිතීන් හා උරුම ආඥාපනත (යාපනය)
- 1931 අංක 10 දරණ මුස්ලිම් උරුම ආඥාපනත
- 1806 අංක 18 දරණ තේසවලාමෙයි ආඥාපනත
- 1947 අංක 59 දරණ තේසවලාමෙයි පූර්වක්‍ර ආඥාපනත
- 1884 අංක 21 දරණ කැමතිපත්‍ර ආඥාපනත
- 1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත
- 1927 අංක 23 දරණ ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥාපනත

පළමු කොටස

පුද්ගලික ඉඩම් සම්බන්ධ ප්‍රධාන නීතිමය සහ පරිපාලන අංශ

පළමු පරිච්ඡේදය

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් හා දේපල හැඳින්වීම සහ පෞද්ගලික ඉඩම් හා දේපල ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ වන නෛතික ලේඛන සහ නීති

සැසියේ අරමුණ/අරමුණු

පෞද්ගලික ඉඩම් හා දේපල වලට අදාළ වන නෛතික මූලධර්ම හා පැතිකඩයන් (භුක්තිය, අයිතිය, කාලාවරෝධය ආදිය) සහ ප්‍රධාන නෛතික ලේඛන (ඔප්පු හා සාධනපත්‍ර) පිළිබඳව සමස්ථ අදහසක් ලබා දීමයි.

සමස්ථ විග්‍රහය

විවිධාකාර නීති, සාම්ප්‍රදායික පුරුදු මෙන්ම පුද්ගලයෙකුගේ ඉඩම් පිළිබඳ අයිතිවාසිකම් හා උවමනාවන් පාලනය කරනු ලබන ආයතන වල පැවැත්ම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් පිළිබඳ නීති සහ පුරුදු සංකීර්ණ හා විවිධත්වයෙන් යුතු වන අතර ප්‍රශ්නගත ඉඩම රජයේ හෝ පෞද්ගලික වන්නේද යන්නට අනුවද මෙය වෙනස් වේ.

පෞද්ගලික ඉඩමක් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයෙකු සතු අයිතිය, භුක්තිය සහ වෙනත් අයිතීන් හා උවමනාවන් පාලනය කරනු ලබන නීති විවිධය. පෞද්ගලික ඉඩම් සඳහා වන ප්‍රධාන නීති අතර රෝම ලන්දේසි නීතිය, උඩරට නීතිය, තේසවලාමෙයි නීතිය සහ මුස්ලිම් නීතිය වන අතර ඒවා විවිධාකාර හේතු හා අරමුණු මත ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඉඩම් හා දේපල සම්බන්ධව බල පැවැත්වේ.

ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් හා දේපල භාවිතා කිරීම හා භුක්ති විඳීම සම්බන්ධව පුද්ගලයෙකුගේ අයිතිවාසිකම් හා හැකියාවන් සම්බන්ධව බලපාන නෛතික ලේඛන කිහිපයක්ද (නොතාරිස් ලේඛන- ඔප්පු හා හිමිකර) වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් හා දේපල වලට අදාළ ප්‍රධාන නෛතික අංග හා පුද්ගලික ඉඩම් හා දේපල ලියාපදිංචියට අදාළ නීති සහ ලේඛන

1.හැඳින්වීම

පුද්ගලයෙකුට ඉඩමක අයිතිය ලැබෙන ආකාර කිහිපයක් වන අතර ඒවා නම් උරුමය/අනුප්‍රාප්තිය, තෑගි, මිලදී ගැනීම්/හුවමාරුව, ප්‍රදානපත්‍ර අන්තිම කැමති පත්‍ර, කාලාවරෝධය සහ අධිකරණ නියෝගයන් ප්‍රධාන වේ. හිමිකාරිත්වය යනු ඉඩමක් හෝ දේපලක් භාවිතා කිරීමට, භුක්තිය දැරීමට සහ බැහැර කිරීමට පවතින අති විශේෂ ආයතනයක් වන අතර එය යටත් වන්නේ ඊට ඉහළ බලයක් ඇති පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් වලට සහ ගිවිසුමක් මත හෝ තුන්වන පාර්ශවයකගේ ක්‍රියාවක් මත හෝ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමෙන් අයිතිකරුගේ අයිතිවාසිකම මත සීමා පැනවීමෙන් පමණි. හිමිකාරිත්වය යන යෙදුමෙන් ඉඩමක් මත පවතින අයිතීන් ගණනාවක් භුක්ති විඳීම අදහස් කෙරේ. අයිතිකරුට මෙම අයිතීන් සමහරෙක් වෙනත් අයට පැවරිය හැකි අතර තවත් සමහරෙක් තමන් භාරයේ රඳවා තබා ගත හැකිය.

හිමිකාරිත්වය යනු පුද්ගලයෙකු, ඇය/ඔහු විසින් යම් දේපලකට ඇති

ඇ. සන්තකය

ආ. භාවිතය හා භුක්ති විඳීම

ඇ. පැවරීම

සම්බන්ධව නීතියෙන් ආරක්ෂාකොට ඇති සම්බන්ධතාවයයි. මෙම සියලු අයිතිවාසිකම් අන් සියලු දෙනාටම එරෙහිව එක් පුද්ගලයෙකුට පවතින විට, ඔහු/ඇය එහි පරම/එකම අයිතිකරුය. මෙම සියලු අයිතීන් අන් සියලු දෙනාටම එරෙහිව පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකට පවතින විට ඔවුන් හවුල් අයිතිකරුවන් වේ. මෙම අයිතිවාසිකම් එකක් හෝ කිහිපයක් එක් පුද්ගලයෙකු සතුව පැවතියදී ඉතිරි කොටස් තවත් පුද්ගලයෙකුට/පුද්ගලයන්ට හිමිව තිබෙන විට ඒ සෑම දෙනාගේම අයිතිය සීමා වේ.

භුක්තිය යනු පුද්ගලයෙකු තමා විසින්ම හෝ නියෝජිතයෙකු මාර්ගයෙන් ඉඩම් මත පදිංචි වී එහි අයිතිකරු වශයෙන් කටයුතු කිරීමේ චේතනාවෙන් ක්‍රියා කිරීම වේ. භුක්ති විඳීමට ඇති අයිතිය තුළ, අයිතිකරුගේ අයිතිවාසිකමක් මත භුක්ති විඳීමට හිමිකමක් නොමැතිව එම ඉඩම භුක්ති විඳිනු ලබන පුද්ගලයෙකුගෙන් ඉඩමේ භුක්තිය ආපසු ගැනීම ඇතුළත් දෝෂ නිවැරදි කිරීමේ අයිතිය ව්‍යංගයෙන් අදහස් වේ.

පුද්ගලයෙකුට ඉඩමක් සම්බන්ධව හිමිකාරිත්වය දැරිය හැකි අතරම හිමිකාරිත්වයට වඩා අඩු අයිතිවාසිකම් වන පරවශතාවය, උරුමය, යුතුකම ද (බදු, උගස් ආදී) දැරිය හැකිය. එවැනි සමහරෙක් අංශයන් මෙහිදී සාකච්ඡාවට බඳුන් කෙරේ.

2. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉඩමක් සම්බන්ධව පුද්ගලයෙකුට දැරිය හැකි හිමිකාරිත්වය, භුක්තිය සහ අයිතිවාසිකම් හා වෙනත් අයිතීන්

A හිමිකාරිත්වය

හිමිකාරිත්වය යනු පුද්ගලයෙකු සතු ඉඩමක්/දේපලක් භාවිතා කිරීමට, භුක්ති විඳීමට සහ බැහැර කිරීමට ඇති පරම අයිතිය වේ. එහි අර්ථය වන්නේ ඔහුට/ඇයට එම ඉඩම/දේපල සම්බන්ධව තීරණ ගැනීම සඳහා පවතින පරම අයිතීන් හා වරප්‍රසාදයන් ඇති බවය. යමෙකුට ඉඩමක/දේපලක අයිතිකරු බවට පත්වීමට ක්‍රම කිහිපයක් ඇති අතර උරුමය/අනුප්‍රාප්තිය, ප්‍රදාන, මිලදී ගැනීම්/පැවරීම්, අන්තිම කැමතිපත්‍ර, කාලාවරෝධය හා අධිකරණ නියෝග ඒ අතර වේ.

හිමිකාරිත්වය තුළ ඉඩමක්/දේපලක් භුක්ති විඳීම සම්බන්ධ අයිතීන් ගණනාවක් මතු කෙරේ. අයිතිකරුට මෙම අයිතීන් අතරින් සමහරෙක් තමා වෙත ඉතිරි කොටගෙන තවත් සමහරෙක් බැහැර කිරීමට හැකියාව ඇත.

පරම හිමිකාරිත්වය/පරම හිමිකරු

මෙම සියලු අයිතිවාසිකම් අන් සියලු දෙනාටම එරෙහිව එක් පුද්ගලයෙකු භුක්ති විඳින අවස්ථාවේදී ඔහු/ඇය එහි පරම අයිතිකරුය.

හවුල් හිමිකාරිත්වය/හවුල් අයිතිකරුවන්

මෙම සියලු අයිතිවාසිකම් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි දෙනෙකු විසින් අන් සියලු දෙනාටම එරෙහිව භුක්ති විඳින විට ඔවුන් හවුල් අයිතිකරුවන්ය.

B භුක්තිය

භුක්තිය යනු පුද්ගලයෙකු තමා විසින්ම හෝ නියෝජිතයෙකු මාර්ගයෙන් ඉඩම් මත අයිතිකරු වශයෙන් කටයුතු කිරීමේ චේතනාවෙන් කටයුතු කිරීම වේ. භුක්ති විඳීමට ඇති අයිතිය තුළ, අයිතිකරුගේ අයිතිවාසිකමක් මත භුක්ති විඳීමට හිමිකමක් නොමැතිව එම ඉඩම භුක්ති විඳිනු ලබන පුද්ගලයෙකුගෙන් ඉඩමේ භුක්තිය ආපසු ගැනීම ඇතුළත් දෝෂ නිවැරදි කිරීමේ අයිතිය වේ. පදිංචි වීම යනු හුදෙක් ඉඩම හෝ දේපල මත වන භෞතික පෙනී සිටීම වේ. එම නිසා භුක්තිය සම්බන්ධව පුද්ගලිකව හෝ නියෝජිතයෙකු මාර්ගයෙන් පවතින අයිතිය, භුක්තිය සහ හිමිකාරිත්වය තුළ වන මූලික අංගයන් වන බව පෙනේ. භුක්තිය සඳහා වන අයිතිය හිමිකාරිත්වයේ මූලික මූලධර්මයක් වේ. භෞතික භුක්තියට වඩා භුක්තිකරුගේ හෝ පදිංචිකරුගේ චේතනාව වඩා වැදගත් වන අතර හිමිකරුගේ කැමැත්තට (අයිතියට) එරෙහිව ඔහු/ඇය ඉඩම් භුක්ති විඳින බවට හෝ ඔවුන් හිමිකරුවන් වශයෙන් ඉඩම භුක්ති විඳින බවට පෙන්වීම වැනි අවස්ථා මගින් භුක්තිකරුගේ මානසික තත්ත්වය ගොඩ නැංවීම අවශ්‍ය වේ. වැඩිදුරටත්, පුද්ගලයාට එම දේපල පාලනය කිරීමට සහ එකී දේපල එහි අයිතිකරු වශයෙන් දැරීමට චේතනාව තිබිය යුතුය.

හිමිකාරිත්වයට සහ භුක්තියට වඩා පහළ අයිතිවාසිකම් කිහිපයක්ද ඉඩමක්/දේපලක් සම්බන්ධයෙන් පැවතිය හැකිය. එනම්,

I) පරවශතාවය

පරවශතාවය යනු යම් පුද්ගලයෙකු ඉඩමක්/දේපලක් භුක්ති විඳිමේදි ලැබෙන අයිතිවාසිකමකි. එය ඉඩමක/දේපලක හිමිකරු වශයෙන් එය භුක්ති විඳිමේදි ලැබෙන ස්වාධීන අයිතියක් වන අතර හෝ ඉඩමක/දේපලක අයිතිකරු නොවන තැනැත්තෙකුට වුවද භාවිතා කිරීමට හා භුක්ති විඳීමට අයිතිවාසිකම ඇති දෙයකි. එය වාස්තව පරවශතාවය සහ පුද්ගල පරවශතාවය ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක.

වාස්තව පරවශතාවයේදී (නිශ්චල දේපලක් භුක්ති විඳින තැනැත්තෙකු/තැනැත්තන් හෝ තැනැත්තියක එහි අයිතිකරු වශයෙන්) පරවශතාවය අයිතිය ඇති තැනැත්තෙකු ඔහු/ඇය හිමිකාරිත්වය දරණ නිශ්චල දේපලෙන් වෙන්කල නොහැකි සහ ඉබේ ඇතිවන අයිවාසිකමක් වශයෙන් භුක්ති විඳිනු ඇත. එය ඉඩම් හා නිවාස වල යහපතට පවතින එකක් වන අතර ඒවායේ වගකීම ඉඩම් හා නිවාස මත පැනවෙනු ඇත.

පුද්ගලික පරවශතාවය යම් තැනැත්තෙකු විසින් ඔහු/ඇය විසින් හිමිකාරිත්වය දරණ ඕනෑම දේපලක් පිළිබඳ සඳහන් නොකර භුක්ති විඳිනු ලබන්නකි.

II) උගස

උගසක් යනු වගකීමක් වශයෙන් සලකනු ලබන වෙනත් තැනැත්තෙකුගේ දේපලක් මත පවත්නා අයිතිවාසිකමකි. ඉංග්‍රීසි නීතියට අනුව උගසක් යනු, ණය සඳහා ආරක්ෂිතයක් වශයෙන් බැහැර කරනු ලබන දේපලකි. දේපල මත වන ඕනෑම ගාස්තුවක්/අයිතියක් (මුදල හෝ මූල්‍යමය වටිනාකම ආරක්ෂා

කිරීම සඳහා වන දෙයක්) උගසක් යනුවෙන් අදහස් වේ. උගස් සම්මුතිය/ගිවිසුම, සාමාන්‍ය උගස හා විශේෂ උගස් වශයෙන් වර්ගීකරණය කෙරේ. විශේෂ උගසකදී ණයහිමි විසින් ලබාගත් මුදලෙහි ආරක්ෂාව උදෙසා පුද්ගලයෙකුගේ නිශ්චිත දේපලක් සහ විශේෂයෙන් නම් කරන ලද දේපලක් උගස් තැබිය හැකිය.

ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ඉඩම/දේපල උගස් තබා මුදල් ණයට ලබා ගත හැකිය. උගසක් මගින් ඉඩමට අයිතියක් තහවුරු නොකරන අතර උගස් ගන්නා ලද දේපලක් අධිකරණමය වෙන්දේසියකදී මුදල් ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා වන හුදු ලියමක් වේ.

III) **කල්බදු/බදු**

කල්බදු සංකල්පය ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු නීතිය වන රෝම ලන්දේසි නීතිය මගින් හා නඩු තීන්දු මගින්ද හඳුනාගෙන ඇත. කල් බද්ද යනු දේපලක අයිතිකරු (සාමාන්‍යයෙන් බදු දීමනාකරු වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන) සහ බදු දේපල භාවිතා කරන අයවලුන් (සාමාන්‍යයෙන් බදු ගැනුම්කරු වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන) අතර නිශ්චිත කාලයක් ඔහු/ඇය විසින්ම දේපල ආපසු හැරවීමේ අයිතිය වෙන් කර තබාගෙන සිදු කරනු ලබන අති විශේෂ භුක්තියක් වේ. උගස් ගිවිසුමේ කොන්දේසි පිළිබඳව දෙපාර්ශවය විසින් අනෝන්‍ය වශයෙන් එකඟ වන අතර ඒවා දෙපාර්ශවයටම ඇති වගකීම් හා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ බලාත්මක වීමක්ද වේ. කල් බදු ගිවිසුම මගින් බදුකුලීකරුට ගිවිසගත් කාලය තුළ දේපල විශේෂිතව භුක්ති විඳීම සඳහා අයිතිවාසිකම ලබා දේ.

සටහන - බද්ද, 1972 අංක 07 දරණ (සංශෝධිත) බදුකුලී පනත මගින් පාලනය වේ. එය කල් බදු හා සමාන කාර්යාවලියක් වන අතර ඉඩම හා දේපල භුක්තික අයිතීන් සඳහා පවරා දේ.

විශේෂ සටහන

- ශ්‍රී ලංකාවේදී ඉහත සඳහන් කරන ලද අයිතිවාසිකම් හා වරප්‍රසාද ලියාපදිංචි කළ යුතු අතර ඒවා නොතාරිස් සාධන පත්‍ර/ඔප්පුවක් මගින් සංස්ථාපනය කරනු ඇත.
- කෙසේ වෙතත් පවතින ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමය තුළ පරවශතා ඉඩමක අයිතියට එරෙහිව පරවශතාවය ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්‍රතිපාදන නැත.

03. ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලික ඉඩම්/දේපල සම්බන්ධව නෛතික ලේඛන

නෛතික ලේඛන මගින් ඉඩමකට/දේපලකට ඇති නියමානුකූල අයිතිය හෝ සුදුසුකම තහවුරු කරනු ලබයි. එම අවශ්‍ය ලේඛන නොතාරිස්වරයෙකු විසින් සහතික කර ලියාපදිංචි කළ යුතු වේ. නොතාරිස් සහතිකකරණය යනු වලංගු නෛතික ලේඛනයක් සහතික හා තහවුරු කිරීමේ කාර්යාවලිය වේ.

ලේඛන ලියාපදිංචිය සඳහා වන නෛතික කාර්යපටිපාටිය හා පරිපාලනමය සැකැස්ම 1927 අංක 23 දරණ ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥාපනතේ දක්වා ඇති අතර එහි සංශෝධන හා ඒ යටතේ වන රෙගුලාසි වල දක්වා ඇත.

එය ඔප්පු ලිවීම යනුවෙන් හැඳින්වෙන අතර එය විවිධ අරමුණු ඉලක්ක කරගෙන, විවිධ ලේඛන මගින් සිදු කෙරේ.

- දේපලක හිමිකාරිත්වය එක් පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශවයකට පැවරීම
- පුද්ගලයෙකුගේ හිමිකාරිත්වය ප්‍රකාශයට පත්කිරීම
- පාර්ශවයන් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් අතර ඉඩමක/දේපලක හිමිකාරිත්වය සහ වෙනත් අයිතිවාසිකම් හුවමාරුව සහතික කිරීම

ඊට අමතරව 1988 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත හා ඒ යටතේ වන රෙගුලාසිද ඔප්පු ලිවීමේ අරමුණ සඳහා හිමිකම් ලියාපදිංචිය පිළිබඳව අදාළ වේ.

3. 1 ලේඛන ලියාපදිංචියට අදාළ නීති

A 1927 අංක 23 දරණ ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධිත) ආඥාපනත

1927 අංක 23 දරණ ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධිත) ආඥාපනත ලේඛන ලියාංදිංචිය සඳහා වන නීති ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සම්පාදනය වූ අතර මෙරට තුළ ඉඩම් ලියාපදිංචියට අදාළව ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධානම ව්‍යවස්ථාව වේ. හිමිකාරිත්වය ලියාපදිංචි කිරීමේ අරමුණු හා ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීම යන අංශ දෙකම

මෙම ආඥාපනතේ සාකච්ඡා කෙරේ. මෙම ආඥාපනතේ ප්‍රතිපාදන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ කොළඹ සහ ලංකාව පුරා විසිරී ඇති ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාල මගින් සිදු කෙරේ. ඔප්පු හා පිටපත් වල දෙවන පිටපත් ලියාපදිංචිය, ඉඩම් වලට බලපාන ලේඛන, ඔඩපන ඇති කරනු ලබන ලේඛන, උගස්කර හෝ චංචල දේපල විකිණීම සඳහා වන බිල්පත් ආදිය ඉඩම්/දේපල විධිමත් කිරීම සඳහා මෙම ආඥාපනත මගින් සඳහන් කර ඇති ප්‍රධාන කාර්යයන් වේ.

ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමය තුළ ලියාපදිංචි වීමෙන් ගනුදෙනුවකට වලංගුභාවයක් ලබා නොදෙන අතර රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ඒවායේ වලංගුභාවය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වීම සඳහා ඒවා පරීක්ෂා කරනු නොලැබේ. එමගින් පූර්වතාවය, එනම්, ලියාපදිංචි නොකළ ලේඛනයකට එරෙහිව ඇති පැවැත්ම මහජනතාවට දැනුම්දීම මෙයින් සිදුවන අතර මෙය වර්තමාන ක්‍රමය තුළ ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීම තුළ ඇති ප්‍රධාන සහ එකම වටිනාකම වේ.

B 1840 අංක 01 දරණ වංචා වැළැක්වීමේ (සංශෝධිත) ආඥාපනත

වංචා සහ අසත්‍යතාවයන් කාර්යක්ෂමව මැඩ පැවැත්වීමට පහසුකම් සැලැස්වීම මෙම ආඥාපනතේ අරමුණ වේ. මෙම පනතේ දෙවන වගන්තියට අනුව ඉඩම් හෝ වෙනත් නිශ්චල දේපල විකිණීම, මිලදී ගැනීම, පැවරීම, හුවමාරුව, උගස් කිරීම සඳහා වන ගිවිසුම් හා එකඟතා 1. ලිඛිත විය යුතුය 2. එය සිදුකරන තැනැත්තා හෝ නිසි ලෙස බලයලත් තැනැත්තෙකු විසින් අත්සන් කළ යුතුය. 3. නොතාරිස්වරයෙකු ඉදිරියේ 4. සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනෙකු ඉදිරියේ එකවිට සිදුකල යුතු අතර ඒවා නෛතික වලංගුභාවය හා ස්ථිර බව සඳහා වේ.

C 1907 අංක 07 දරණ නොතාරිස් (සංශෝධිත) ආඥාපනත

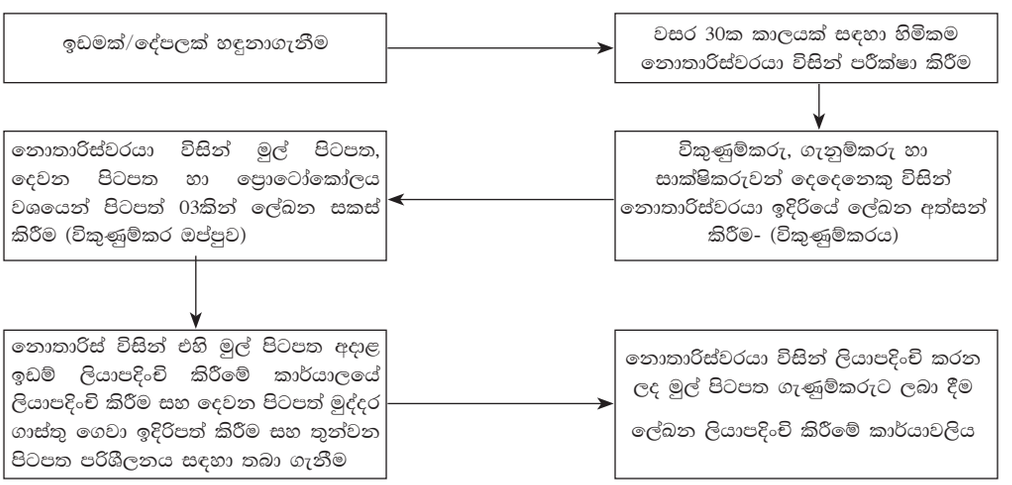
මෙම පනතේ අරමුණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ නොතාරිස්වරුන් පත්කිරීම සහ නොතාරිස්වරුන්ට බලාත්මක සියලු නීති හා රෙගුලාසි හඳුන්වා දීම වේ. එහි නොතාරිස්වරුන් සඳහා උපදෙස් ලබාදීම, රාජකාරි සහ වගවීම් හා වගකීම් සහ සමාජයේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව දක්වා ඇත.

D 1871 අංක 22 දරණ කාලාවරෝධී පනත

මෙම ව්‍යවස්ථාව භුක්තික අයිතීන් සහ ඉඩමක භුක්තිකරුට දේපලක අයිතිය බල ගැන්වීම සම්බන්ධව ඉතාම වැදගත් වන එකකි. මෙම ආඥාපනතේ 03 වන වගන්තියට අනුව හබකරන ඉල්ලුම්කරුවෙකු සඳහා වසර 10ක අඛණ්ඩ හා නිර්බාධක භුක්ති කාලයක් ලබා දී ඇති අතර එම කාලයෙන් පසු ඉඩම් හිමිකරුට ප්‍රශ්න ගත ඉඩමට ඔහුට ඇති අයිතිය අහිමි විය හැකිය. මෙය අදාළ වන්නේ පුද්ගලික ඉඩම් සඳහා පමණක් වන අතර කාලාවරෝධී පනතේ 15 වන වගන්තියට අනුව රජයේ පවත්නා අයිතිවාසිකම් සඳහා මෙහි අඩංගු කිසිවකින් බලපෑමක් නොවිය යුතු අතර මෙම ආඥාපනත රජයේ ඉඩම් බැහැර කරනු ලබයි.

ලේඛන ලියාපදිංචිය සඳහා වන කාර්යාවලිය

පැවරුම්/මිලදී ගැනීම් ලියාපදිංචි කිරීමේ උදාහරණයකි



සටහන 1

3.2 ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුද්ගලික ඉඩම් හා දේපල සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රධාන නෛතික ලේඛන

වලංගු ඔප්පුවක අවශ්‍යතා

නොතාරිස් ලේඛනයක් නෛතිකව පිළිගත් ලේඛනයක් බවට හඳුනා ගැනීමට අංශ කිහිපයක් සම්පූර්ණ කළ යුතුය. ලියා අත්සන් කරන්නන් වයෝ පූර්ණත්වයට පත්වීම එනම්, වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර ඔප්පුවක් අත්සන් කිරීම සඳහා හැකියාව තිබිය යුතුය.

ගනුදෙනුවේ ස්වභාවය පැහැදිලි හා තථ්‍ය විය යුතුය. ප්‍රදානපත්‍රකරු, ඔහු/ඇය/ඔවුන්ගේ ඇටෝර්නි බලකරුවන් අත්සන් කළ යුතු අතර නොතාරිස්වරයා විසින් ඔප්පුව අත්සන් කර සහතික කළ යුතුය.

එසේම නොතාරිස් ආඥාපනතට ගෙන එන ලද නව සංශෝධන වලට අනුව පාර්ශවකරුවන්ගේ අත්සන සමග ඔවුන්ගේ මහපටඟිලි සලකුණු තැබිය යුතු අතර ඔවුන්ගේ ඡායාරූප ඔප්පුවට අලවා නොතාරිස්වරයා විසින් ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කළ යුතුය (ඡායාරූප ඇලවීමේ අවශ්‍යතාවය විකුණුම්කර, තෑගි ඔප්පු, හුවමාරු ඔප්පු සහ අන්තිම කැමති පත්‍රයන්හී තෙවන පිටපතට පමණක් වන අතර මුල් පිටපතට සහ දෙවන පිටපතට අවැසි නොවේ). ඊට අමතරව එකම දිනයේ, එකම වේලාවේ හා එකම ස්ථානයේදී සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනෙකු විසින් ද අත්සන් තැබිය යුතු වේ.

අවශ්‍ය ප්‍රතිෂ්ඨාව ලේඛන අත්සන් කිරීමේදී හුවමාරු විය යුතු අතර (අත්සන් කිරීමට පෙර) 2006 අංක 12 දරණ මුද්දර (විශේෂ විධිවිධාන) පනතට අනුව ගෙවිය යුතු මුද්දර ගාස්තුව ගෙවිය යුතු වේ. මුද්දර ගාස්තු ප්‍රමාණයන් පනතට අනුව කලින් කලට රෙගුලාසි මගින් සඳහන් කරනු ලැබේ. එසේම ඔප්පුවක නිල කොටස් නොතාරිස්වරයා විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතු වේ.

A) **විකුණුම්කරය**

විකුණුම්කරයක් යනු නිශ්චල දේපලක් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සම්බන්ධව අත්සන් කරනු ලබන නෛතික ලේඛනයකි. උදා- ඉඩම් සහ භූමිය

එය විකුණුම්කරු/පැවරුම්කරු සහ ගැනුම්කරු/පැවරුම්ලාභීයා අතර බන්ධන ගිවිසුමක් වන අතර ගනුදෙනුව වලංගු වීම සඳහා මූල්‍යමය ප්‍රතිෂ්ඨාවක් හුවමාරු විය යුතුය. විකුණුම්කරය අත්සන් කොට ලියාපදිංචි කිරීමෙන් අනතුරුව මිලදී ගත් අයට හුවමාරු දේපලෙහි පූර්ණ අයිතිය, හිමිකම හා හිමිකාරත්වය ලැබෙනු ඇත.

පිස්කල් ලියා අත්සන්කරන්නන් හෝ අද්මිනිස්ත්‍රාසිකරුවෙකු විසින් සහතික කරනු ලබන විකුණුම්කර සඳහා අධිකරණ නියෝගයක් අවශ්‍ය වේ.

විකුණුම්කරයක් කොන්දේසිවලට යටත්ව සිදුකල හැකි අතර එකී කොන්දේසි සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව පමණක් හිමිකම භුක්ති විඳිය හැකිය.

මුද්දර ගාස්තු (වර්තමාන) රුපියල් ලක්ෂයක් දක්වා සෑම රු. 100 කටම රු. 3 යි. රුපියල් 100,000 ට වැඩි වන විට සෑම රු. 100 ක කොටසකටම රු. 4 බැගින් වේ.

B **තෑගි ඔප්පුව**

තෑගි ඔප්පුවක් යනු පුද්ගලයෙකුට දේපලක් පැවරීමේ දී අත්සන කරනු ලබන නෛතික ලේඛනයකි. මෙය තෑගි දීමනාකරු (ප්‍රදානකරු) සහ තෑගි ලැබුම්කරු (පැවරුම්ලාභීයා) අතර වන බන්ධන ගිවිසුමකි. මෙයට මූල්‍යමය ප්‍රතිෂ්ඨාවක් නොමැති අතර පවත්නා ආදරය, සෙනෙහස හා වෙනත් කරුණු මත ඥාතීන් හෝ මිතුරන් හෝ දන්නා අයවලුන් අතරේ හුවමාරු වන දේපලක් බැවිනි. තෑගි ඔප්පුව මගින් එය අත්සන් කොට ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසුව තෑගි ලැබුම්කරුට පූර්ණ අයිතිය හිමිකර දෙන අතර හා හිමිකාරිත්වය ලැබේ.

තෑගි ඔප්පුවක් පූර්ණ හා අවලංගු කළ නොහැකි තෑග්ගක් වශයෙන් මෙන්ම දේපල මත ජීවිත භුක්තිය හෝ වෙනත් අයිතිවාසිකම් කොන්දේසි වශයෙන් යොදා ද සකස් කළ හැකිය. එකී කොන්දේසි වලට යටත්ව දේපලේ හිමිකම භුක්ති විඳිය හැකිය.

තෑගි ඔප්පුවක් තෑගි දීමනාකරුට අධිකරණ නියෝගයක් මත නිශ්චිත තත්ත්වයන් තුළ අවලංගු කළ හැකි වේ.

මුද්දර ගාස්තු (වර්තමාන) වටිනාකම රු 50,000 දක්වා සෑම රු. 100 කටම රු. 3
වටිනාකම රු 50,000 ඉක්මවන සෑම රු. 100 කටම රු. 2

C **අන්තිම කැමති පත්‍ර හා තෙස්තමේන්තු**

1844 අංක 21 දරණ කැමතිපත්‍ර ආඥාපනත (සංශෝධිත) සාමාන්‍ය නීතිය, මුස්ලිම් නීතිය ඇතුළු පුද්ගල නීති වලින් පාලනය වන සියලු දෙනාටම අදාළ වේ.

අන්තිම කැමති පත්‍රයක් යනු 1844 අංක 21 දරණ කැමතිපත්‍ර ආඥාපනතේ හා එහි පසුකාලීන සංශෝධන වලට අනුගතව සකස් කරන ලද නෛතික ලේඛනයකි. මෙම ආඥාපනතට අනුව ලංකාව තුළ ඕනෑම අයෙකුට තමන් කැමති පරිදි කැමති අයෙකුට සිය දේපල බැහැර කිරීම සඳහා කැමති පත්‍ර සකස් කිරීම නීත්‍යානුකූල වේ. ඒවා ඔහුට/ඇයට අයත් නිශ්චල/චංචල දේපල විය හැකිය. දේපල කැමති පත්‍රය අනුව ලැබුම්කරුවන් සඳහා බෙදා වෙන් කරනු ලැබේ. අන්තිම කැමති පත්‍රය හෝ තෙස්තමේන්තුව සහතික කරන තැනැත්තා අන්තිම කැමතිපත්‍රකරු යනුවෙන් හැඳින්වේ.

පහත හේතු මත අන්තිම කැමති පත්‍රයක්/තෙස්තමේන්තුවක් අවලංගු වේ.

- අන්තිම කැමතිපත්‍රකරු අන්තිම කැමති පත්‍රය/තෙස්තමේන්තුව අත්සන් කිරීමෙන් පසු විවාහ ජීවිතයට එළඹීම
- අන්තිම කැමතිපත්‍රකරු විසින් වෙනත් අන්තිම කැමති පත්‍රයක් හෝ තෙස්තමේන්තුවක් පසුව අත්සන් කිරීම
- අන්තිම කැමතිපත්‍රකරු මුල් කැමති පත්‍රය අවලංගු කළ බව ප්‍රකාශ කිරීමෙන්
- අන්තිම කැමතිපත්‍රකරු විසින් කැමති පත්‍රය පුලුස්සා දැමීමෙන් ඉරා දැමීමෙන් හෝ විනාශ කිරීමෙන්

අන්තිම කැමතිපත්‍රකරු මියගිය පසු එය අර්ථලාභියා විසින් අදාළ දිසා අධිකරණයේ තෙස්තමේන්තු නඩුකරයක් මගින් අධිකරණ නියෝගයකින් ක්‍රියාත්මක විය යුතු වේ. ඉඩමෙහි හෝ දේපලෙහි විටිනාකම රු. මිලියන 4.2 ට වඩා අඩු වන්නේ නම් අධිකරණ නියෝගයක් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.

පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ පුද්ගලික නීතියේ මූලධර්මයන්ගේ අදාළත්වය බැහැර කිරීම සඳහා ඔහුගේ/ඇයගේ උරුමක්කරුවන් වෙනුවෙන් අන්තිම කැමති පත්‍රයක් සකස් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වේ.

අන්තිම කැමති පත්‍රයක් නොමැති අවස්ථාවලදී මරණකරුට අදාළ වන දේපල නීතියට අනුව දේපල බෙදා හැරේ.

E බදු කුලී ගිවිසුම

බදු කුලී ගිවිසුම/කල්බදු ගිවිසුමක් යනු තෙවන පාර්ශවයක් සඳහා දේපලක් ලබාදීමේ දී (demise - let) සහතික කරනු ලබන ලේඛනයක් වේ. එය බදු දීමනාකරු හා බදු ගැනුම්කරු අතර බැඳෙන ගිවිසුමක් වේ. මෙම ගිවිසුම මගින් බදු දීමනාකරු දේපලෙහි පූර්ණ භුක්තිය තෙවන පාර්ශවයකට ගිවිසුම්ගත කාලයකට ගිවිසුමකට යටත්ව ලබා දෙන අතර දේපලේ අයිතිය බදු දීමනාකරු වෙත රඳවා තබා ගනී. බදු ගිවිසුම් තුළ පාර්ශවයන් සතු විය යුතු කොන්දේසි, වගකීම් සහ යුතුකම් අඩංගු විය යුතුය.

බදු ගිවිසුමක් අනෝන්‍ය කැමැත්ත මත හෝ බදු ගිවිසුමේ අඩංගු කොන්දේසි ප්‍රකාරව පූර්ව දැන්වීමක් මත අවලංගු කර ගත හැකිය. බදු ගිවිසුමක් අවලංගු කිරීමේදී ගිවිසුම් ප්‍රකාරව අවශ්‍ය ප්‍රතිෂ්ඨාවන් නිරවුල් කරගත යුතු අතර බදු ගිවිසුම අවලංගු කිරීම සහතික කොට නිසි පරිදි ලියාපදිංචි කළ යුතුය.

බදු ගිවිසුමක් මගින් බදු ගැනුම්කරුට ගිවිසුමේ කොන්දේසි වලට යටත්ව බදු දේපල පාවිච්චි කිරීමට හා භුක්ති විඳීමට පූර්ණ අයිතිය ලැබෙන අතර එය බදු දීමනාකරුගේ හිමිකාරිත්වයට/හිමිකමට යටත්ව වේ.

මුද්දර ගාස්තු (වර්තමාන) සෑම රු. 1000 කටම රුපියල් 10 බැගිනි.

වැදගත් සටහන: (බැහැර කරන ලද දේපලක භුක්තිය ආපසු ලබා ගැනීම යන කාරණය හැර පාර්ශවයන් අතරේ පවතින ඉඩම් ඉඩම් සමථ මණ්ඩලයට සාකච්ඡා කර විසඳිය හැකිය.

F විකිණුම් ගිවිසුම/විකිණීමට එකඟතාවය

විකිණුම් ගිවිසුමක් යනු එක් හෝ පාර්ශවයන් කිහිපයක් යම් ඉඩමක්/දේපලක් විකිණීම සඳහා එකඟ වන හා අනෙක් පාර්ශවය එම ඉඩම/දේපල මිලදී ගැනීම සඳහා එකඟවන නෛතික ලේඛනයකි. මෙම ගිවිසුම යටතේ නෛතික යුතුකමක් ඉටුකිරීමට හෝ එයට ගරු කිරීම සිදු කෙරේ. එය විකුණුම්කරු/ප්‍රදානකරු සහ ගැනුම්කරු/ප්‍රදානලාභියා අතර බන්ධන ගිවිසුමක් වේ. මෙම ගිවිසුම යටතේ විකුණුම්කරු දේපල ගැනුම්කරුට විකිණීම සඳහා නිශ්චිත මුදලකට එකඟ වන අතර ගැනුම්කරු එය මිලදී ගැනීමට එකඟ වේ. විකුණුම් ගිවිසුමක සියලුම කොන්දේසි, වගකීම් සහ පාර්ශවයන්ගේ යුතුකම් අඩංගු විය යුතු අතර නොතාරිස්වරයෙකු විසින් සහතික කොට නිසි පරිදි ලියාපදිංචි කළ යුතුය.

විකුණුම් ගිවිසුමක් අනෝන්‍ය කැමැත්ත මත අවලංගු කළ හැකි අතර විකුණුම් ගිවිසුමේ කොන්දේසි අනුව අනෙක් පාර්ශවයට දැනුම් දීමෙන් අවලංගු කළ හැකිය. විකුණුම් ගිවිසුමක් අවලංගු කිරීමේදී ගිවිසුම් ප්‍රකාරව අවශ්‍ය තත්ත්වයන් පැහැදිලි කර ගත යුතු සේම විකුණුම අවලංගු කිරීම සහතික කළ යුතු අතර අවලංගු කිරීම නිසි පරිදි ලියාපදිංචි කළ යුතු වේ.

මුද්දර ගාස්තු (දැනට) -නිදහස් කොට ඇත

G බෙදුම් ඔප්පුව

බෙදුම් ඔප්පුවක් යනු එක් අයෙකු හෝ ඊට වැඩි පාර්ශව ගණනක් හවුලේ හිමිකම් පාන දේපලක් බෙදා වෙන් කර ගැනීම සඳහා එකඟ වන නෛතික ලේඛනයකි.

බෙදුම් ඔප්පුවක ප්‍රායෝගික බෙදුමක් තිබිය හැකි හෝ නියමිත දිසා අධිකරණයක ගොනු කරන ලද බෙදුම් නඩුවක අධිකරණ නියෝගය මත පදනම් වූ එකක්ද විය හැකිය. එය පාර්ශවයන් අතර බන්ධන ගිවිසුමක් වන අතර සෑම අයෙකුම බෙදා පැහැදිලිව වෙන් කරන ලද ඉඩම් කොටසකට හිමිකම් පාන අතර දේපල මත අයිතිවාසිකම් හා වරප්‍රසාද භුක්ති විඳිය හැකිය.

බෙදුම් ඔප්පුවක අයිතිය සහ හිමිකාරිත්වය ලබා ගත්තේ කෙසේද යන්නට අදාළ තොරතුරු අඩංගු විය යුතුය.

දෙවනුව දේපල මත එකඟ වූ කොටස් සඳහා මැනුමක් සිදු කිරීම අවශ්‍ය වේ. බෙදුම් ඔප්පුවක් නොතාරිස්වරයෙකු විසින් සහතික කළ යුතු අතර නිසි පරිදි ලියාපදිංචි කළ යුතුය.

මුද්දර ගාස්තු (දැනට) - නිදහස් කොට ඇත

H ඇටෝර්නි බලපත්‍රය

ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක් යනු එක් පාර්ශවයක් හෝ ඊට වැඩි පාර්ශව ගණනක් ඔහු/ඇය/ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔහු/ඇය හෝ ඔවුන්ගේ නාමයෙන් තවත් පුද්ගලයෙකුට ක්‍රියා කිරීම සඳහා බලය සහ අධිකාරය ලබා දෙමින් සහතික කරනු ලබන නෛතික ලේඛනයකි. මෙය ගිවිසුම යටතේ බැහැර කරනු ලබන හෝ ගරු කරනු ලබන නෛතික වගකීමක් ඇති කරන්නකි. එය ඇටෝර්නි බලකරු හෝ බලකරුවන් (ප්‍රදානකරු) සහ ඇටෝර්නි බලධරයා අතර ඇති කරගනු ලබන බන්ධන ගිවිසුමකි. ඇටෝර්නි බලපත්‍ර 1902 අංක 04 දරණ ඇටෝර්නි බලපත්‍ර ආඥාපනත (සංශෝධිත) මගින් පාලනය වේ.

ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක් ඇටෝර්නි බලකරු විසින් අත්සන් කරනු ලබන ඇටෝර්නි බලපත්‍රලාභියා දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මගින් ඇටෝර්නි බලය පිළිගත යුතු වේ. එසේම ඇටෝර්නි බලපත්‍රය නියමිත කාල රාමුව තුළ රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කළ යුතු වේ.

පහත ලේඛන ලියාපදිංචිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

1. ඇටෝර්නි බලපත්‍රයේ මුල් පිටපත
2. නොතාරිස්වරයා විසින් සහතික කරන ලද ඇටෝර්නි බලපත්‍රයේ පිටපතක්
3. ඇටෝර්නි බලපත්‍රලාභියා විසින් 1) ඔහු/ඇය ඇටෝර්නි බලපත්‍රයේ සඳහන් කරුණු මත ක්‍රියා කරන බව පිළිගන්නා බවට සහ 2) ඇටෝර්නි බලපත්‍රය සත්‍ය සහ දැනටත් බලපවත්නා බව සහ ඇටෝර්නි බලකරු ජීවතුන් අතර බව ප්‍රකාශය කරමින් ලබා දෙන දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ලබා දිය යුතු වේ.

සාමාන්‍යයෙන් සහතික කරනු ලබන ඇටෝර්නි බලපත්‍ර වර්ග දෙකක් වන අතර ඒවා නම්,

1. දේශීය ඇටෝර්නි බලපත්‍ර සහ
2. විදේශීය ඇටෝර්නි බලපත්‍ර වේ

1. දේශීය ඇටෝර්නි බලපත්‍ර

දේශිය ඇටෝර්නි බලපත්‍ර යනු දේශීයව ලියා සහතික කරන ලද ඒවා වන අතර දේශීය ඇටෝර්නි බලපත්‍ර කාණ්ඩ දෙකකට බෙදේ.

1. සාමාන්‍ය ඇටෝර්නි බලපත්‍ර
2. විශේෂ ඇටෝර්නි බලපත්‍ර

1. සාමාන්‍ය ඇටෝර්නි බලපත්‍රය

සාමාන්‍ය ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක් සකසනු ලබන්නේ ඇටෝර්නි බලකරු වසින් ඔහු සතුවන සියලු බලයන් හා අධිකාරින් ඇටෝර්නි බලපත්‍රලාභියාට සාමාන්‍ය වශයෙන් ලබා දීමට වේ. ඇටෝර්නි ප්‍රධානියා භාවිතා කරනු ලබන සියලු සබඳතා ඔහු වෙනුවෙන් ඇටෝර්නි බලපත්‍රලාභියා භාවිතා කරනු ලබයි.

2. විශේෂ ඇටෝර්නි බලපත්‍රය

විශේෂ ඇටෝර්නි බලපත්‍ර සහතික කරනු ලබන්නේ ඇටෝර්නි බලකරු ඔහු/ඇය/ඔවුන් සතුවන බලයන් හා අධිකාරින් අතරින් නිශ්චිත ඒවා කීපයක් පමණක් ඇටෝර්නි බලපත්‍රලාභියාට ප්‍රදානය කිරීමට වේ. ඒ අනුව ඇටෝර්නි බලපත්‍රලාභියාට ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් ඔහුගේ නිශ්චිත කාර්යාවලීන් සඳහා පමණක් ක්‍රියාත්මක විය හැකිය.

2. විදේශීය ඇටෝර්නි බලපත්‍ර

විදේශීය ඇටෝර්නි බලපත්‍ර යනු ඇටෝර්නි ප්‍රධානිගේ රටෙහි නීතියට අනුව පිටරටකදී ලියා සහතික කරනු ලබන ඇටෝර්නි බලපත්‍රයි. ඇටෝර්නි බලපත්‍රය බලපත්‍රලාභියාට ලැබුණු විට බලපත්‍රලාභියා එය දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් මගින් පිළිගත යුතු අතර නිශ්චිත කාල රාමුව තුළ රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් කාර්යාලයෙහි එම ඇටෝර්නි බලපත්‍රය නිසි පරිදි ලියාපදිංචි කළ යුතුය.

මුද්දර ගාස්තු (දැනට) - නිදහස් කොට ඇත. ලියාපදිංචි ගාස්තු අදාළ වේ.

2 වන පරිච්ඡේදය

රෝම ලන්දේසි නීතිය (RDL)

සැසියේ අරමුණ/අරමුණු

රෝම ලන්දේසි නීතිය/සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ ඉඩම් හා දේපල සම්බන්ධව පවතින ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති නීති හා කාර්යපටිපාටිමය අංගයන් පිළිබඳ සමස්ථ විග්‍රහයක් ලබා දීමයි.

සමස්ථ විග්‍රහය

රෝම ලන්දේසි නීතිය, ජර්මානු සම්භවයක් ඇති ලන්දේසි චාරිත්‍ර හා රෝම නීතිය මත පදනම්වූ ඉතා පැරණි හා පොහොසත් නීති ක්‍රමයකි.

සමහරෙක් රටවල් මෙම නීතියෙන් බැහැර වී ඔවුන්ගේම නීති සැකසුවද ශ්‍රී ලංකාව වැනි සමහරෙක් රටවල් අදටත් මෙම නීතිය භාවිතා කරයි. රෝම ලන්දේසි නීතිය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය සංවර්ධනය කෙරෙහි අති විශාල දායකත්වයක් ලබාදුන් දෙයකි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ අදටත් ඉංග්‍රීසි නීතිය සමග රෝම ලන්දේසි නීතිය පොදු නීතිය වශයෙන් භාවිතා වේ. රෝම ලන්දේසි නීතිය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය හා භාවිතාව තුළ විවිධ අංශ හා ක්ෂේත්‍ර තුළ භාවිතා කෙරේ. රෝම ලන්දේසි නීතියේ මූලිකාංග අදටත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් හා දේපල ක්ෂේත්‍රයට වලංගුව පවතී. රෝම ලන්දේසි නීතිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ විවිධ ක්ෂේත්‍ර එනම් පවුල් නීතිය, දිලික්ත නීතිය සහ දේපල නීතිය සඳහා යොදා ගැනේ. අධිකරණ හා අධිකරණ ක්‍රමය තුළ, ඉඩම් සහ දේපල යන වැදගත් අංශයන්හිදී, රෝම ලන්දේසි නීතිය වෙසෙසින් භාවිතා කෙරෙයි.

තේසවලාමෙයි නීතිය, උඩරට නීතිය හා මුස්ලිම් නීතිය යටතේ පාලනය වන පුද්ගලයන්ට හැර සෙසු සියලු පුද්ගලයන්ට ඔවුන්ගේ ඉඩම් හා දේපල වලට අදාළව රෝම ලන්දේසි නීතිය බලපැවැත්වේ.

මෙම පරිච්ඡේදය මගින් ඉඩම් හා දේපල සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම උරුමක්කරුවන් නොතබා මිය ගිය තැනැත්තන්ගේ දේපල සම්බන්ධව සාමාන්‍ය නීතියේ/රෝම ලන්දේසි නීතියේ භාවිතාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරේ.

රෝම ලන්දේසි නීතිය (RDL) – සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ ඉඩම් හා දේපල සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන නෛතික අංගයන්

1. දේපලෙහි උරුමය සහ අනුප්‍රාප්තිය

A) **තෙස්තමේන්තු සහිත අනුප්‍රාප්තිය**

තෙස්තමේන්තු සහිත අනුප්‍රාප්තිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ යම් පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ/ඇයගේ මරණින් පසු ඔහුගේ දේපලෙහි උරුමයට පත්වන පුද්ගලයා/පුද්ගලයන් නම් කරමින් අවසන් කැමැත්තක් සකසා ඇති විටකදී ය.

B) **තෙස්තමේන්තු රහිත අනුප්‍රාප්තිය**

යම් පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ/ඇයගේ මරණින් පසු දේපල බෙදි යා යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අවසන් කැමැත්තක් නොතබා මිය ගිය විටකදී තෙස්තමේන්තු රහිත අනුප්‍රාප්තිය ක්‍රියාත්මක වන අතර මූලික නීතියේ හා පුද්ගල නීතිවල මූලිකාංග ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වේ.

2. තෙස්තමේන්තු රහිත අනුප්‍රාප්තිය සාමාන්‍ය නීතිය/රෝම ලන්දේසි නීතිය

තෙස්තමේන්තු රහිත අනුප්‍රාප්තිය 1876 වෛවාහක අයිතිවාසිකම් හා උරුම ආඥාපනතේ සඳහන් කර ඇත. සාමාන්‍යයෙන් එහි අනුප්‍රාප්තියට අදාළව රෝම ලන්දේසි නීතියේ බලපෑම සහ රෝම නීතියේ මූලික සංකල්ප හඳුනාගෙන ඇත. සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ (530 සිට 554 D දක්වා වන වගන්ති) පුද්ගලයෙකු අවසන් කැමැත්තක් නොතබා මිය ගිය විට සිදුකළ යුතු කාර්යපටිපාටිය පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන සපයයි.

පුද්ගලයෙකු අවසන් කැමැත්තක් නොතබා මිය ගිය විට නියමිත දිසා අධිකරණයට ඉල්ලුම්පත්‍රයක් යොමු කළ යුතුය. අධිකරණය මූලික ප්‍රතිපත්තීන් වලට අනුව සත්‍ය උරුමක්කරුවන් තීරණය කරයි.

රෝම ලන්දේසි නීතිය/සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ ජීවත්ව සිටින කලත්‍රයා විවාහයෙන් උපන් විවාහක දරුවන් සහ ඔවුන්ගෙන් පැවත එන්නන් ප්‍රධාන උරුමක්කරුවන් වශයෙන් සැලකේ. පැවත එන්නන් නොමැත්තේ නම් දෙමාපියන්ට උරුමය හිමි වේ. දෙමාපියන් ජීවතුන් අතර නොමැත්තේ නම් මිය ගිය තැනැත්තාගේ සහෝදර සහෝදරියන් සමාන කොටස් වලට උරුමකම් කියයි.

3. සාමාන්‍ය නීතිය/රොම ලන්දේසි නීතිය යටතේ අවසන් කැමැත්තක් නොතබා මීට ගිය තැනැත්තෙකුගේ දේපල බෙදා හරින්නේ කෙසේද ?

මිය ගිය තැනැත්තාට කලත්‍රයා හා දරුවන් සිටී නම්

- 1/2 ක කොටසක් ජීවත්ව සිටින කලත්‍රයාට හිමිවේ.
- 1/2 ක කොටසක් ජීවත්ව සිටින දරුවන්ට හිමි වේ (ගැහැණු හා පිරිමි දරුවන් සමාන කොටස් ලබයි).

දරුවන් නොමැත්තේ නම්

- 1/2 ක කොටසත් ජීවත්ව සිටින කලත්‍රයාට හිමිවේ
- 1/2 ක කොටසක් දෙමාපියන්ට හිමි වේ.
- දෙමාපියන්ගෙන් එක් අයෙක් ජීවත්ව සිටී නම්- 1/2 ක කොටසත් ජීවත්ව සිටින මවට/පියාට හිමිවන අතර ඉතිරි 1/2 සහෝදරයන්ට/සහෝදරියන්ට හිමිවේ.
- දෙමාපියන් ජීවත්ව නොමැත්තේ නම් 1/2 ක කොටසක් සහෝදරයන්ට හා සහෝදරියන්ට හිමි වේ.

දරුවන්, දෙමාපියන් සහෝදරයන් සහෝදරියන් නොමැත්තේ නම් සම්පූර්ණ කොටස ජීවත්ව සිටින කලත්‍රයාට හිමි වේ.

3 වන පරිච්ඡේදය

උඩරට නීතිය

සැසියේ අරමුණ/අරමුණු

උඩරට නීතිය යටතේ ඉඩම් හා දේපල සම්බන්ධව පවතින ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති නීති හා කාර්යපටිපාටිමය අංග පිළිබඳ සමස්ථ විග්‍රහයක් ලබා දීමයි.

සමස්ථ විග්‍රහය

උඩරට නීතිය (සිංහල නීතිය ලෙසද හැඳින්වේ) ශ්‍රී ලංකාවේ උඩරට සිංහලයන්ට අදාළ වේ. සිංහල නීතිය ශතක කිහිපයක සිට සංවර්ධනය වූවකි. උඩරට නීතිය ප්‍රාදේශීය නීතියකි. එසේ හෙයින් එය මධ්‍යම පළාත, ඌව පළාත, උතුරු මැද පළාත, සබරගමුව පළාත, වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය (චින්නච්චෙඩ්ඩිකුලම් නැගෙනහිර සහ බටහිර සහ කිලක්කුඹුලෙ) සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය සහ පුත්තලම් දිස්ත්‍රිත්කයේ දෙමළ හත්පත්තුව යන ප්‍රදේශ වල ජීවත් වන සිංහලයන් සඳහා අදාළ වේ.

උඩරට නීතිය ප්‍රධාන වශයෙන් විවාහය, දික්කසාදය සහ ඉඩම් සහ චංචල දේපල ඇතුලු දේපල සම්බන්ධව යොදා ගැනේ. අධිකරණ හා අධිකරණ ක්‍රමය තුළ ඉඩම් සහ දේපල යන වැදගත් අංශයන්හිදී, උඩරට නීතිය වෙසෙසින් භාවිතා කෙරෙයි.

මෙම පරිච්ඡේදය මගින් නීතියේ ප්‍රතිපාදනයන්ට අනුව උඩරට සිංහලයන්ට අයිති දේපල වල උරුමය සහ අනුප්‍රාප්තිය සිදුවන ආකාරය සාකච්ඡා කෙරේ.

උඩරට නීතිය යටතේ ඉඩම් සහ දේපල සම්බන්ධයෙන් පවතින නෛතික අංගයන්

1. හැඳින්වීම

උඩරට නීතියේ උරුමය ඉතා සංකීර්ණය. උරුමය දේපලෙහි හා විවාහයෙහි ස්වභාවය මත පදනම් වේ. උඩරට නීතිය යටතේ වන උරුමයේ අනුප්‍රාප්තිය 1938 උඩරට නීති ආඥාපනතෙහි සඳහන් කර ඇත. උරුමයට සම්බන්ධ රීතින් දේපලෙහි සහ විවාහයෙහි ආකාරය අනුව වෙනස් වේ.

උඩරට නීතියට අනුව දේපල වර්ග දෙකක් පවතී.

1. **පරවේණි දේපල (පුරාණ දේපල)**

   පරවේණි දේපලක් යනුවෙන් අදහස් වන්නේ පුද්ගලයෙකුට තෑග්ගක් වශයෙන් සහ අවසන් කැමැත්තක් මගින් ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන්ගෙන් පැවත එන උරුමකරු වශයෙන් ලද දේපල වේ.

2. **අත්කරගත් දේපල**

   අත්කරගත් දේපල යනු පුද්ගලයෙකු ඔහුගේ/ඇයගේ ජීවිත කාලය තුළ උපයාගත් දේපල වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත් පරවේණි දේපල යටතට නොවැටෙන සියලු දේපල අත්කරගත් දේපල වේ.

උඩරට නීතිය යටතේ දීග සහ බින්න වශයෙන් විවාහ වර්ග දෙකක් පවතී. විවාහයට අනුව දේපල බෙදී යාමද විවිධය.

1. **දීග විවාහය**

   දීග විවාහය යනු බිරිඳ ස්වාමිපුරුෂයාගේ පවුල සමග විවාහයෙන් පසු එක්වීම වන අතර ඇය ස්වාමිපුරුෂයාගේ දේපලෙහි පදිංචි වීම සිදු වේ.

2. **බින්න විවාහය**

   බින්න විවාහය යනු විවාහයට පසු ස්වාමිපුරුෂයා බිරිඳගේ පවුල සමග එක්වීම වන අතර ඔහු බිරිඳගේ දේපලෙහි පදිංචි වේ.

2. උඩරට නීතිය යටතේ පුද්ගලයෙකු තෙස්තමේන්තු රහිතව හෝ අවසන් කැමැත්තක් නොතබා මිය ගිය විට දේපල බෙදා හරින්නේ කෙසේද?

2. 1 පරවේණි දේපල බෙදා හැරීම - දීග විවාහය

A **පරවේණි දේපල බෙදා හැරීම- ස්වාමිපුරුෂයා**

පහත ආකාරයට දේපල සමාන කොටස් වශයෙන් දරුවන් සහ උරුමක්කාරයන්/පැවත එන්නන් අතර බෙදා හැරේ.

1. පුත්‍රයන්
2. අවිවාහක දියණියන්
3. බින්න විවාහයන් කරගත් දියණියන්

සටහන

a) *මියගිය තැනැත්තාගේ (ස්වාමිපුරුෂයාගේ) මරණයෙන් පසු කිසිදු අත්පත්කරගත් දේපලක් හෝ ප්‍රමාණවත් නොවන/සෑහෙන තරම් නොමැති අත්පත් කරගත් දේපලක් නොමැතිව මිය ගියේ නම්, දීග විවාහයේ වැන්දඹුව නැවත විවාහ වී නොමැත්තේ නම්, ඇය නඩත්තුව සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.*

b) *දීග විවාහක දියණියන් පරවේණි දේපල සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි.*

c) *උරුමක්කරුවන් නොමැත්තේ නම්, සහ මියගිය තැනැත්තාගේ පියා ද නොමැත්තේ නම්, සහෝදරයන් හා සහෝදරියන් සමාන කොටස් ලබයි. (සහෝදරිය බින්න විවාහක හෝ අවිවාහක විය යුතුය. දීග විවාහක දියණියන් බැහැර කෙරේ.)*

d) *පියාගේ පාර්ශවයෙන් උරුමක්කරුවෙකු නොමැත්තේ නම් දේපල මියගිය තැනැත්තාගේ මවට පැවරේ.*

e) *ඉහත සඳහන් කරන ලද ආකාරයේ උරුමකරුවන් නොමැත්තේ නම් වැන්දඹුව උරුමකම් කියයි.*

ඊ) පරවේණි දේපල බෙදා හැරීම - බිරිඳ

1. විවාහයේ බින්න හෝ දීග බව නොසලකා දේපල දරුවන් සහ පැවත එන්නන් අතරේ සමාන කොටස් ලෙස බෙදේ.
2. වැන්දඹු පුරුෂයා බිරිඳගේ පරවේණි දේපල සඳහා උරුමකම් කීමෙන් සම්පූර්ණයෙන් බැහැර කර ඇත.

උරුමකරුවන් නොමැත්තේ නම්

පිය පාර්ශවයේ පරවේණි දේපල පියාට අයත්වන අතර පියා නොමැති නම් පිය පාර්ශවය සමාන කොටස් ලබයි.

මාතෘ පරවේණි දේපල මවට අයත්වන අතර මව නොමැතිනම් මව් පාර්ශවය සමාන කොටස් ලබයි.

සටහන - මාතෘ පරවේණි දේපල පියාට අයත් වේ- පිය පාර්ශවයෙන් උරුමක්කරුවන් නොමැත්තේ නම් දේපල මවගේ පාර්ශවයට අයත් වේ.

පිය පාර්ශවයේ පරවේණි දේපල මවට අයත් වේ- මවගේ පාර්ශවයේ උරුමක්කරුවන් නොමැත්තේ නම් දේපල පිය පාර්ශවයට අයත් වේ.

2. 2 අත්පත් කරගත් දේපල බෙදාහැරීම - දීග විවාහය

A) අත්පත් කරගත් දේපල බෙදා හැරීම - ස්වාමිපුරුෂයා

දේපල දරුවන් සහ උරුමක්කරුවන් අතරේ සමාන කොටස් වශයෙන් බෙදා හැරේ. වැන්දඹුව අත්පත් කරගත් දේපල සම්බන්ධයෙන් ජීවිත භුක්තියට හිමිකම් පායි.

සටහන -

a) *උරුමක්කරුවන් නොමැත්තේ නම්, දේපල ජීවත්ව සිටින කලත්‍රයාගේ ජීවිත භුක්තියට යටත්ව සමපාර්ශවිකයන්ට හට අයත්වේ.*

b) *උරුමක්කරුවන් හෝ ජීවත්ව සිටින කලත්‍රයෙකු නොමැත්තේ නම්, ජීවත්ව සිටින දෙමව්පියන්ගේ ජීවිත භුක්තියට යටත්ව සමපාර්ශවිකයන් හට අයත්වේ.*

c) *සමපාර්ශවිකයන් කිසිවෙක් හේ උරුමක්කරුවන් නොමැත්තේ නම්, දේපල ජීවත්ව සිටින දෙමාපියන් හට අයිති වේ.*

d) *ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයේ උරුමක්කරුවන් නොමැත්තේ නම්, වැන්දඹුවට අයත් වේ.*

B) **අත්පත්කරගත් දේපල බෙදා හැරීම - බිරිඳ**

- විවාහයේ බින්න හෝ දීග බව නොසලකා දේපල දරුවන් සහ පැවත එන්නන් අතරේ සමාන කොටස් ලෙස බෙදේ. වැන්දඹු පුරුෂයා බිරිඳගේ අත්පත් කරගත් දේපල සඳහා උරුමකම් කීමෙන් සම්පූර්ණයෙන් බැහැර කර ඇත.
- වැන්දඹු පුරුෂයා අත්පත්කරගත් දේපලෙහි ජීවිත භුක්තියට හිමිකම්පායි.

සටහන -

a) *දරුවන් හො උරුමකරුවන් නොමැත්තේ නම්. වැන්දඹු පුරුෂයා අත්පත් කරගත් දේපලෙහි පූර්ණ අයිතිය ලබයි.*

b) *උරුමක්කරුවන් හෝ ජීවත්ව සිටින කලත්‍රයෙකු නොමැත්තේ නම්, දේපල ජීවත්ව සිටින දෙමව්පියන්ගේ ජීවිත භුක්තියට යටත්ව සමපාර්ශවිකයන් හට අයත්වේ.*

c) *සමපාර්ශවිකයන් කිසිවෙක් හෝ උරුමක්කරුවන් නොමැත්තේ නම්, දේපල ජීවත්ව සිටින දෙමාපියන් හට අයිති වේ.*

d) *ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයේ උරුමක්කරුවන් නොමැත්තේ නම්, වැන්දඹු පුරුෂයාට අයත් වේ.*

2. 3 පරවේණි හා අත්පත්කරගත් දේපල බෙදා හැරීම - බින්න විවාහය

උඩරට නීති ආඥාපනත තුළ බින්න විවාහයන් තුළ ඇති නිශ්චල දේපල වල උරුමයට අදාළව විශේෂ ප්‍රතිපාදන නොමැත. එසේ හෙයින් 2.1 හා 2.2 හි සඳහන් කර ඇති පරිදි දීග විවාහයකදි මෙන් දේපල බෙදා හැරේ.

4 වන පරිච්ඡේදය

තේසවලාමෙයි නීතිය

සැසියේ අරමුණ/අරමුණු

තේසවලාමෙයි නීතිය යටතේ ඉඩම් හා දේපල සම්බන්ධව පවතින ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති, නීති හා කාර්යපටිපාටිය පිළිබඳ සමස්ථ විග්‍රහයක් ලබා දීමයි.

සමස්ථ විග්‍රහය

මෙම නීතිය ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ ද්‍රවිඩ ජනතාවට ඔවුන්ගේ පුද්ගල නීතියක් වශයෙන් භාවිතා වේ.

මෙම ද්‍රවිඩ තැනැත්තන්ට අයිති දේපලවල උරුමය හා පැවැත්ම මෙම නීතියේ ප්‍රතිපාදනයන්ට අනුව සැකසේ. එය ස්වභාවයෙන්ම පුද්ගල එමෙන්ම ප්‍රාදේශීය නීතියක්ද වේ.

තේසවලාමෙයි යන්නෙහි අර්ථය රටක හෝ යම් ස්ථානයක පවත්නා චාරිත්‍ර සහ එය යම් තැනක පවතින චාරිත්‍රානුකූල නීතියයි. එය ප්‍රාදේශීය ස්වභාවයෙන් යුත් පුද්ගල නීතියක්ද වේ. තේසවලාමෙයි නීතිය පූර්වයෙන් බොහෝ අංශ ආවරණය කළ නමුත් බොහෝ අංශ වර්තමානය වන විට අකර්මන්‍යව පවතී.

වර්තමානයේදී තෙස්තමේන්තු රහිත/අවසන් කැමැතිපත්‍රයක් නොතබා මිය ගිය විටක චීතනම් (මනමාලිගේ දෑවැදි දේපල) සම්බන්ධ අයිතිය, (පෞරාණික දේපල) තේඩිය තේට්ටම් (අත්පත් කරගත් දේපල) කාන්තාවන් හෝ විවාහක කාන්තාවන් විසින් නිශ්චල දේපල සම්බන්ධයෙන් කරන විකුණුම් හා උගස් සහ නිශ්චිත පුද්ගල පන්තීන් සඳහා වන පූර්වක්‍ර අයිතිය යනාදිය තේසවලාමෙයි නීතියෙන් පාලනය වන අතර ඒවා පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත වල විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි.

උතුරු පළාතේ ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ලබාගත් හා උතුරු පළාතේ ස්ථිර නිවාසයක් හිමි ද්‍රවිඩ පුද්ගලයන් තේසවලාමෙයි නීතිය මගින් පාලනය වේ.

තේසවලාමෙයි නීතිය යටතේ ඉඩම් හා දේපල වලට අදාළව පවතින ප්‍රධාන නීතිමය අංගයන්

1. හැඳින්වීම

1911 යාපනය වෛවාහක අයිතිවාසිකම් හා උරුම ආඥාපනත තේසවලාමෙයි නීතිය මගින් පාලනය වන පුද්ගලයන්ගේ දේපල වල උරුමය සම්බන්ධයෙන් නීති සම්පාදනය කර ඇත.

සටහන

තේසවලාමෙයි නීතිය තෙස්තමේන්තු සහිත අනුප්‍රාප්තිය සඳහා අදාළ නොවේ.

තේසවලාමෙයි නීතියට අනුව දේපල වර්ග 3ක් පවතී

A) **මුතුසම් (පෞරාණික දේපල)**

මුතුසම් යන්නෙහි අදහස යම් පුද්ගලයෙකුට ඔවුන්ගේ පැරන්නන්ගෙන් - දෙමාපියන්ගෙන් හෝ දෙමාපියන් හැර වෙනත් ඥාතීන්ගෙන් ලබාගත් දේපල වේ.

B) **තෙඩියතේට්ටම් (අත්පත්කරගත් දේපල)**

යනුවෙන් අදහස් වන්නේ විවාහය පවත්නා කාලය තුළ ස්වාමියා හෝ බිරිඳ විසින් අලුතෙන් අත්පත් කරගත් දේපල වේ.

C) **චීතනම් (මනාලියගේ දෑවැදි දේපල)**

චීතනම් (මනමාලියගේ දෑවැදි දේපල) යනු විවාහයට පෙර හෝ විවාහය පවතින කාලය තුළ දියණියට/දියණියන්ට දෙමාපියන් විසින් ලබා දෙන දේපල වේ.

2. කාන්තාවන්/විවාහක කාන්තාවන් විසින් නිශ්චල දේපල විකිණීම හා උගස් කිරීම

තේසවලාමෙයි නීතිය යටතේ විවාහක කාන්තාවකට සිය ස්වාමිපුරුෂයාගේ කැමැත්ත නොමැතිව ඇගේම දේපල හෝ විකිණීමට හෝ උගස් කිරීමට හැකියාවක් නොමැත. ස්වාමිපුරුෂයාගේ අත්සන තබා නොමැත්තේ නම් විකිණුම් ඔප්පුව හෝ උගස වලංගු එකක් වශයෙන් නෙසැලකේ.

3. පූර්වක්‍ර අයිතිය

1947 අංක 59 දරණ තේසවලාමෙයි පූර්වක්‍ර ආඥාපනත පූර්වක්‍ර අයිතිය යන සංකල්පය පාලනය කරනු ලබයි. ඒ අනුව පූර්වක්‍ර අයිතිය නිශ්චල දේපලක නොබෙදූ කොටසක් සහ අයිතිවාසිකමක් සම්බන්ධයෙන් හැර විකුණන ලද දේපලකට නොබෙදූ කොටසක් හා අයිතිවාසිකමක් ඇති විටකදී මෙම පූර්වක්‍ර අයිතිය භාවිතා නොවන අතර සහ එවැනි දේපලක තනි අයිතිකාරත්වය විකුණුම්කරු විසින් දරණ අවස්ථාවකදී පූර්වක්‍ර අයිතිය සඳහා අයිතිවාසිකමක් නොයෙදේ. පූර්වක්‍ර අයිතිය භාවිතා වන්නේ දේපලක්

පොදුවේ හිමිකාරත්වය දරණ පාර්ශවයන් සඳහාය. එය දෙමාපියන් උරුමක්කරුවෙකු නම් නොකර මියයාම නිසා හෝ පාර්ශවකරුවන් දේපල සමඅයිතිකරුවන් වශයෙන් අත්පත් කරගත් විටදී විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවකදී එම දේපලෙහි අයිතිකරුවන් සඳහා ඔහුගේ/ඇයගේ අයිතිවාසිකමේ කොටස විකුණන අවස්ථාවේදී අනෙක් අයිතිකරුට එරෙහිව පූර්වක්‍ර අයිතියක් හිමි වේ. මෙය යාපනයේ දේපල සඳහා අදාළ වේ. එය අයිතිකරු දෙමළ, මුස්ලිම් හෝ සිංහල යන ජාතිකත්වයන් නොසලකා හරිනු ලබයි. යමෙකු ඔහුගේ/ඇයගේ දේපලෙහි කොටස විකිණීම සඳහා බලාපොරොත්තු වන අවස්ථාවේදී අනෙක් සමඅයිතිකරුට නිවේදනයක් ලබා දීම අවශ්‍ය වේ. නමුත් අනෙක් හවුල්කරු වෙළඳපල වටිනාකම ලබාදීම සඳහා ඉදිරිපත් නොවන්නේ නම් විකුණුම්කරුට ඉහළම මිල ඉදිරිපත් කරමින් පැමිණෙන ඕනෑම ගැනුම්කරුවෙකුට දේපල විකිණිය හැකිය.

කෙසේ වෙතත් දේපලක හවුල් හිමිකාරත්වය දේපල බෙදා ගැනීම සඳහා දෙපාර්ශවය විසින් අනෝන්‍ය ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමෙන් හවුල් හිමිකාරත්වය අවසන් කර ගත හැකි බව දැන ගැනීම අවශ්‍ය වන අතර එතැන් සිට බෙදා වෙන් කරන ලද කැබැල්ලෙහි අයිතිකරුට එරෙහිව අනෙකාට පූර්වක්‍ර අයිතිය භාවිතා කළ නොහැක්කේය.

4. පුද්ගලයෙකු තෙස්තමේන්තු රහිතව/අන්තිම කැමතිපත්‍රයක් නොතබා මිය ගිය විට තේසවලාමෙයි නීතිය යටතේ දේපල බෙදීම හෝ බෙදා හැරීම සිදු කරන්නේ කෙසේද?

තෙඩියතේට්ටම් (අත්පත්කරගත් දේපල) බෙදා හැරීම

- ජීවතුන් අතර සිටින කලත්‍රයාට 3/4 ක් සහ ඉතිරි කොටස මියගිය අයගේ උරුමකරුවන්ට හිමි වේ. (දේපලෙහි 1/2 ක් ජීවතුන් අතර සිටින කලත්‍රයා හිමිකාරත්වය දරයි. ඉතිරියෙන් මියගිය අයගේ පළමු උරුමක්කරු වශයෙන් කලත්‍රයාට 1/2ක් (එනම් දේපලෙන් 1/4 ක්) හිමි වේ. ඒ අනුව ජීවත්ව සිටින කලත්‍රයා 1/2 + 1/4 = 3/4 ක් ලබයි.

මුතුසම් (ස්වාමිපුරුෂයාගේ දේපල) බෙදා හැරීම

1. දරුවන් සමාන කොටස් ලබයි.
2. දරුවන් නොමැත්තේ නම් දේපල ඔහුගේ දෙමාපියන්ට සහෝදරයන්ට හා සහෝදරියන්ට හිමි වේ.

චීතනම් බෙදා හැරීම (බිරිඳගේ දෑවැදි දේපල)

1. දරුවන් සමාන කොටස් ලබයි
2. දරුවන් නොමැත්තේ නම්, දේපල ඇගේ දෙමාපියන්ට සහෝදරයන්ට සහෝදරියන්ට හිමි වේ.

5 වන පරිච්ඡේදය

මුස්ලිම් නීතිය (ඉස්ලාම් නීතිය)

සැසියේ අරමුණ/අරමුණ

මුස්ලිම් නීතිය යටතේ ඉඩම් හා දේපල වලට අදාළ මූලික ප්‍රතිපත්තීන් නීතින් හා කාර්යපටිපාටිමය අංගයන් පිළිබඳ සමස්ථ විග්‍රහයක් සැපයීමයි.

සමස්ථ විග්‍රහය

මුස්ලිම් නීතියේ මූලාශ්‍ර යටතට ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර, අතුරු මූලාශ්‍ර හා වෙනත් සමහරෙක් මූලාශ්‍ර අදාළ වේ. මුස්ලිම් නීතිය ප්‍රාදේශීය නීතියක් නොවන අතර එය පූර්ණ වශයෙන් පුද්ගල නීතියක් වේ. මෙය පදනම් වන්නේ ආගමික විශ්වාසය මතය. ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් නීතියේ මූලාශ්‍ර වශයෙන් ව්‍යවස්ථා, දේශීය චාරිත්‍ර, ඉස්ලාම් නීතියේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිපත්ති, සහ අධිකරණ තීන්දු අයත් වේ.

මෙම නීතිය ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම්වරුන්ට ඔවුන්ගේ පුද්ගල නීතියක් වශයෙන් භාවිතා වේ. උපතින් හෝ සංවර්තනය වීමෙන් මුස්ලිම් බවට පත්වූවාද යන්න නොසලකා හරිමින් මුස්ලිම් නීතිය සියලු මුස්ලිම්වරුන්ට අදාළ වේ. මුස්ලිම් නීතිය විවාහය, දික්කසාදය සහ විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම්වරුන්ට අයත් දේපල වල අනුප්‍රාප්තිය/උරුමය සම්බන්ධයෙන් අදාළ වේ.

මෙම පරිච්ඡේදය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම්වරුන්ට අදාළ වන දේපල අනුප්‍රාප්තිය සහ උරුමයට අදාළ ප්‍රතිපාදනයන් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කෙරේ.

මුස්ලිම් නීතිය යටතේ ඉඩම් හා දේපල වලට අදාළ ප්‍රධාන නෛතික අංගයන්

1. හැඳින්වීම

තෙස්තමේන්තු රහිත දේපල වල අනුප්‍රාප්තිය සම්බන්ධ මූලධර්මයන් අන්තිම කැමති පත්‍රයක් නොතබා මිය ගිය පුරුෂයෙකුගේ/කාන්තාවකගේ දේපල බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් එක හා සමානව අදාළ වේ. 1931 ට පෙර 1806 මෙහොම්මදියන් සංග්‍රහය තුළ මුස්ලිම් නීතියේ තෙස්තමේන්තු සහිත අනුප්‍රාප්තිය සම්බන්ධ රීතිය අඩංගු විය. 1931 අංක 10 දරණ මුස්ලිම් උරුම අනුප්‍රාප්ති ආඥාපනත මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ වේ.

ඉස්ලාම් නීතියෙහි සුන්නි හා ෂියා වශයෙන් ගුරුකුල දෙකක් පවතී. ශ්‍රී ලංකාවේ බහුතරයක් මුස්ලිම්වරුන් සුන්නි ගුරුකුලයේ ෂාපි නීතියට අයත් වේ. මුස්ලිම් නීතිය යටතේ උරුමක්කරුවන් පන්තීන් හතක් හඳුනාගෙන ඇත.

A) **ප්‍රධාන පන්තීන් 3**

1. කුරාණිය උරුමක්කරුවන්- දාවුඩ් - පුරුඩ් (කොටස්කාර උරුමකරුවන්)
2. පුංඥති/පුරුෂ පක්ෂයේ උරුමක්කරුවන් - අසබත් (අවශේෂ උරුමකරුවන්)
3. වෙනත් පියවරුන්ට දාව එක්කුස උපන් උරුමක්කරුවන්- ඩාවුඩ් - අර්හම් (දුර ඥාති උරුමකරුවන්)

B) **උප පන්තීන් 04**

1. ගිවිසුමේ අනුප්‍රාප්තිකයන් - උරුමක්කරුවන්
2. තහවුරු කරන ලද ඥාතින්
3. එකම උරුමක්කරුවන්
4. රජය- කිරීටගත වීමෙන්

3. මුස්ලිම් නීතිය යටතේ පුද්ගලයෙකු තෙස්තමේන්තු රහිතව/අන්තිම කැමති පත්‍රයක් නොතබා මියගිය විට දේපල බෙදාහරින්නේ/බෙදන්නේ කෙසේද?

සුන්නි නිකායේ ෂාපි නීතියට අනුව තෙස්තමේන්තු රහිත දේපල වලට අදාළ රීතීන් වලට අනුව පූර්වතාවය ලබන උරුමක්කරුවන් වර්ග 3ක් වේ.

1. මියගිය අයගේ දේපල පළමුව කුරාණික උරුමකරුවන්ට හිමි වේ.
2. රජයට අය වියයුතු දේ නොමැත්තේ නම්, පුංඥති/පුරුෂ පක්ෂයේ උරුමකරුවන්ට හිමිවේ.
3. අවසානයට, 1 වන හා 2 වන පන්තියේ උරුමකරුවන් නොමැත්තේ නම්, වෙනත් පියවරුන්ට දාව එක මව්කුස උපන් සහෝදර උරුමකරුවන්ට හිමි වේ.

කුරාණික උරුමක්කරුවන්

උරුමයෙන් ස්ථිර කොටසක් මෙම කුරාණික උරුමකරුවන්ට ලැබෙන අතර ඔවුන් කලත්‍රයා ඇතුලු පවුල් ඒකකයේ සමීපතම ස්ත්‍රී සාමාජිකයන් වේ. ඒ අනුව බිරිඳ/බිරින්දෑවරු, මව්වරු හා සහෝදරියන් කුරාණික උරුමකරුවන්ය.

- ජීවත්ව සිටින ස්වාමිපුරුෂයාටද 1/4 ක කොටසක් ලැබෙන අතර දරුවන් නොමැත්තේ නම්, ඔහු 1/2 ක කොටසක් ලබයි.
- වැන්දඹුව 1/8ක් ලබන අතර දරුවන් නොමැත්තේ නම්, ඇය 1/4 ක් ලබයි.
- එක් දියණියක් පමණක් සිටි නම්, ඇය 1/2 ක් ලබයි. දියණියන් කිහිප දෙනෙකු සිටීනම් ඔවුන් සියලු දෙනාම 2/3 ක කොටසක් ලබයි.

සටහන- කෙසේ වෙතත් පුත්‍රයෙකු සිටින පවුලක් නම් දියණිය කුරාණික උරුමක්කරුවෙකු බවට පත් නොවේ. එවැනි අවස්ථාවකදී ඇය අවශේෂ උරුමක්කාරියක වේ. මියගිය අයට සහෝදරයන් සිටීනම්, සහෝදරියන් අවශේෂ උරුමකරුවන් බවට පත් වේ.

පුංඥති/අවශේෂ-පුරුෂ පක්ෂයේ උරුමකරුවන්

පුරුෂයන් පුරුෂ පක්ෂයේ උරුමකරුවන් වේ. පවුලක පිරිමි පාර්ශවය සිටින විට, කාන්තාවන් අවශේෂ උරුමකරුවන් බවට පත්වේ. ස්ත්‍රියක් අවශේෂ උරුමක්කරුවෙකු බවට පත්වූ විට ඇයට පිරිමියෙකුට වෙන් කරන ලද 1/2 කොටසකට උරුමකම් ලැබේ.

පුරුෂයන් පවුලක සිටීම කාන්තාවන්ගේ උරුම අයිතියට අගතිදායක වේ. ඔවුන් කුරාණික උරුමක්කරුවන්ගේ තත්වයේ සිට අවශේෂ උරුමක්කරුවන් බවට පත්වී පුරුෂයන්ගේ කොටසින් 1/2 ක් ලබයි.

දරුවන් නොමැත්තේ නම්, මව 1/3 ක් ලබයි. දරුවන් සිටී නම්, ඇය 1/6 ක් ලබයි. පියා 1/6 ක් ලබයි.

දෙවන කොටස රජයේ ඉඩම් හා සම්බන්ධිත ප්‍රධාන නෛතික හා පරිපාලනමය අංගයන්

පළමු පරිච්ඡේදය

රජයේ ඉඩම් හා රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධව කටයුතු කරනු ලබන ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, පළාත් ඉඩම් පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව සහ වෙනත් ආයතන වල කාර්යභාරය හැඳින්වීම

සැසියේ අරමුණ/අරමුණු

රජයේ ඉඩම් හා සම්බන්ධව කටයුතු කරනු ලබන ඉඩම් අමාත්‍යාංශය සහ වෙනත් ආයතන වල කාර්යභාරය සහ බලාධිකාරය සම්බන්ධව පූර්ණ/සමස්ත අදහසක් සැපයීමයි.

සමස්ථ විග්‍රහය

ඉඩම් සඳහා වගකියනු ලබන අමාත්‍යාංශයේ සහ එහි ආයතනත් පළාත් අමාත්‍යාංශය සහ ඒ යටතේ වන ආයතනත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධනය සම්බන්ධ කාරණා පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට බලාධිකාරය ලබා ඇත. අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන බලාධිකාරීන් අතරින් ප්‍රතිපත්තීන් හා වැඩසටහන් සංවර්ධනය, රජයේ වැඩ සටහන් ඒකාබද්ධ කිරීම, ඉඩම් සමථකිරීම හා ඉඩම් පදිංචි කිරීම හා සැලසුම් කිරීම, ඉඩම් පරිපාලනය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් කළමනාකරණය කිරීම සැලසුම් කිරීමයි.

අමාත්‍යාංශය යටතට වැටෙන ආයතන වන්නේ ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම, ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව, මිනින්දෝරු සහ සිතියම්ගත කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් මැනීමේ කවුන්සිලය සහ ඉඩම් භාවිත ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව වන අතර ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය සහ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය විධායක නියෝග හෝ නියෝගයන් හෝ ව්‍යවස්ථාවලින් විස්තර කර ඇති ආකාරයට වේ.

පළාත් ඉඩම් අමාත්‍යාංශය සහ ඒ යටතේ වන ආයතන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනයේ සහ ඒ ඒ පළාත් සභා මගින් සම්මත කර ඇති සම්බන්ධිත ව්‍යවස්ථා යටතේ වන පළාත් බලතල මගින් ක්‍රියාත්මක වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් සහ දේපල සම්බන්ධව කටයුතු කරනු ලබන ප්‍රධාන ආයතන

මධ්‍යම රජය යටතේ

- ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව
- ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම
- ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
- මිනින්දොරු දෙපාර්තමේන්තුව
- මැනුම් හා සිතියම්ගත කිරීමේ ආයතනය
- ඉඩම් මැනීමේ කවුන්සිලය
- ඉඩම් භාවිත ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව

පළාත්සභා මගින්

- පළාත් ඉඩම් අමාත්‍යාංශය
- පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව

කළාප මට්ටමේ එකතුව

- දිස්ත්‍රික් ලේකම් - DS
- ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ - DSD
- දේශීය බලධාරින් - LA
- ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ - GND

අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය යටතට වැටෙන ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථා

- 1931 අංක 20 දරණ ඉඩම් සමථකරණ ආඥාපනත
- 1935 අංක 19 දරණ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත
- 1950 අංක 09 දරණ ඉඩම් පවරා ගැනීමේ පනත
- 1947 අංක 08 දරණ රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත
- 1979 අංක 43 දරණ ඉඩම් ප්‍රදාන (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
- 1972 අංක 01 දරණ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ නීතිය
- 1979 අංක 07 දරණ රජයේ ඉඩම් (සන්තකය ආපසු ගැනීමේ) පනත
- 2002 අංක 17 දරණ ඉඩම් මැනුම් පනත
- මීට අමතරව වෙනත් අමාත්‍යාංශයක විෂයයන් යටතට පවරා නොමැති මෙම විෂයට අදාළ කලින් කලට පනවනු ලබන ව්‍යවස්ථා

ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, 1927 රාජ්‍ය සභාවේ ඉඩම් හා කෘෂිකර්මය සඳහා වූ කමිටුව විසින් ලබා දෙන ලද නිර්දේශ මත 1932 දී පිහිටුවන ලදි. කමිටු ක්‍රියාත්මක වූ කාලයේදී ඉඩම් පරිපාලනය, ඉඩම් භාවිතය, ඉඩම් හිමිකාරිත්වය සහ ඊට සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමට, වාර්තා කිරීමට ඉඩම් කොමිෂන් සභා 3ක් 1927, 1955 හා 1985 යන වසරවල පත් කරන ලදි. වර්තමානයේදී 2002 මැයි 27 දිනැති අංක 2281/41 දරණ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ඉඩම් හා ඉඩම් පරිපාලනය සම්බන්ධ වගකිවයුතු අමාත්‍යාංශය සංචාරක සහ ඉඩම් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතී.

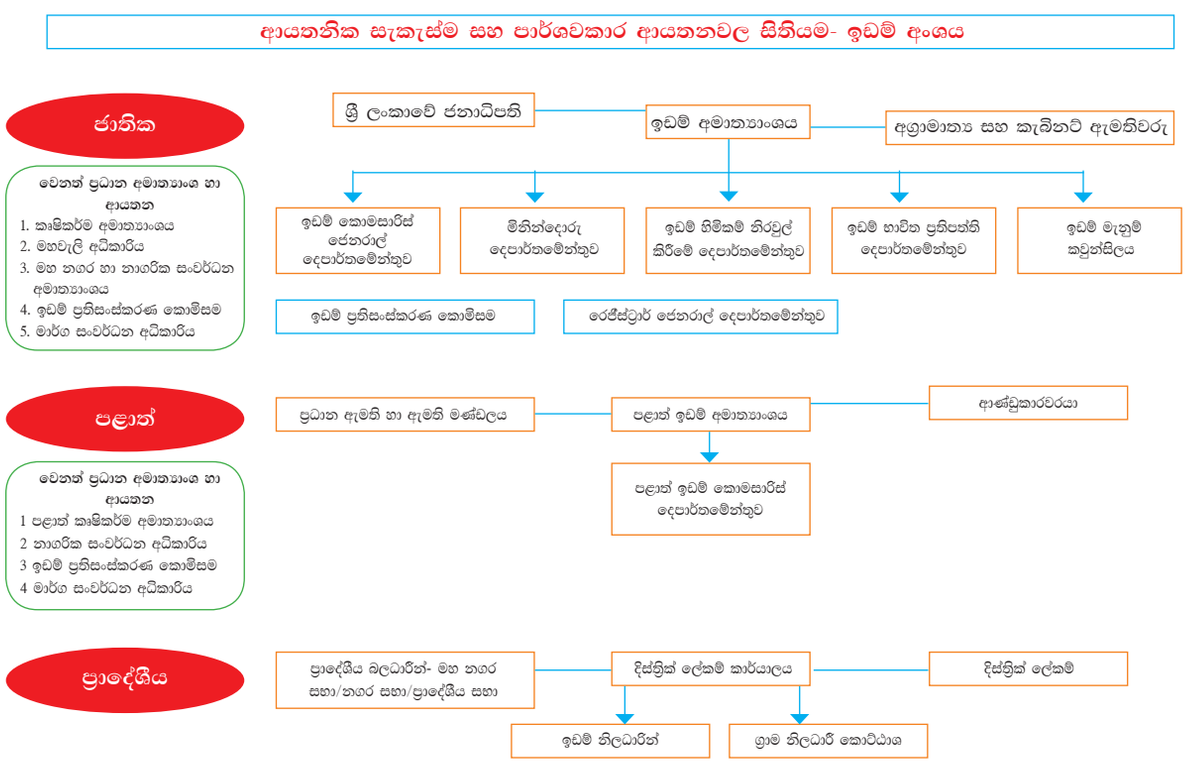
ඉහත සඳහන් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාරව ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන රාජකාරින් හා කාර්යභාරයන් ලෙස, ඉඩම් පිළිබඳ විෂයට අදාළ අමාත්‍යාංශය යටතට ගැනෙන දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා මහජන සංස්ථාවල ප්‍රතිපත්තීන්, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, නිරීක්ෂණය සහ සමාලෝචනය කිරීමද; රජයේ ඉඩම් පරිපාලනය හා කළමනාකරණය; ඉඩම් භාවිත සැලසුම් සකස් කිරීම; ඉඩම් භාවිතය ඉඩම් නිරවුල්කරණය හා සම්බන්ධ කරුණු සහ ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචිය සම්බන්ධව උපදෙස් ලබා දීම; රජයේ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම; ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසමට අයත් ඉඩම් පරිපාලනය හා නීතියට අනුව ඉඩම් බෙදා හැරීම; ඉඩම් මැනීම හා සිතියම්ගත කිරීම; ඉඩම් තොරතුරු හා සම්බන්ධිත සේවා සම්පාදනය; හා රජයට හා ඉඩම් ප්‍රතිසංසකරණ කොමිසමට පවරන ලද ඉඩම් පිළිබඳ දත්ත ගබඩාවක් සකස් කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම ඇතුළත් වේ.

පළාත් ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

පළාත් ඉඩම් අමාත්‍යාංශය සහ එහි යටතේ වන ආයතන, 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් බලය පවරා ඇති ආකාරයට 9 වන උපලේඛනය සහ ඇමුණුම 2 සහ 13 වන සංශෝධනයට අදාළ පළාත්සභා මගින් සම්මත කර ඇති ව්‍යවස්ථා මගින් ලබා දී ඇති බලාධිකාරින් මත ක්‍රියාත්මක වේ.

රූප සටහන

කරුණාකර "ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ඉඩම් අංශයේ ආයතනික සැකැස්ම හා පාර්ශවකරුවන්ගේ සැලැස්ම" සඳහා ඇඳ ඇති රූප සටහන පරිශීලනය කරන්න



දෙවන පරිච්ඡේදය

1935 අංක 19 දරණ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත (LDO) සහ ඊට සම්බන්ධිත රෙගුලාසි හා චක්‍රලේඛ

සැසියේ අරමුණ/අරමුණු

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත (LDO) සහ ඊට සම්බන්ධිත නෛතික හා කාර්යපටිපාටිමය අංගයන් පිළිබඳ සමස්ථ විග්‍රහයක් සැපයීම හා එහි ප්‍රායෝගික භාවිතය සම්බන්ධව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමයි.

සමස්ථ විග්‍රහය

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් අහිමි ගොවීන් සඳහා රජයේ ඉඩම් බෙදා හැරීම හා සම්බන්ධ ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථාවන්ගෙන් එකකි. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතේ පූර්විකාවේ සඳහන් කර ඇති පරිදි ව්‍යවස්ථාවේ අරමුණ වන්නේ "රජයේ ඉඩම් ක්‍රමිකව සංවර්ධනය කිරීම හා බෙදා හැරීම" වේ. ඉඩම් හිමි ගොවි පන්තියක් බිහිකිරීම තුළින් සමාජ අසමානතාවය අවම කරන අතර ස්වයං රැකියා අවස්ථා බිහි කිරීම තුළින් ඉඩම් සංවර්ධනය තුළින් ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකයක් බිහි කිරීම ග්‍රාම්‍ය හා නාගරික අංශවල පවතින වෙනස්කම් වලට අදාළ ගැටලු සම්බන්ධව ඇති ප්‍රශ්න විසඳීම යනාදිය මෙවැනි ආඥාපනතක් ගෙන ඒමේ අරමුණු වේ.

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත මගින් ඉඩම් කොමසාරිස්වරයා පත්කිරීම – LC (වර්තමානයේ ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා වශයෙන් හඳුන්වන - LCG) සහ ඉඩම් නිලධාරින් රජයේ ඉඩම් පරිපාලනය සඳහා පත්කිරීම සිදු කරයි.

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතට අදාළ කටයුතු සහ රජයේ ඉඩම් පරිපාලනයද වර්තමානයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සතුවේ.

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්වරයා (PLC) පළාත තුළ ඉඩම් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සමග එක්ව ප්‍රධාන කාර්යයක් ඉටු කරයි.

ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන රෙගුලාසි චක්‍රලේඛ හා ඉඩම් නියෝග

ව්‍යවස්ථාව හා ප්‍රධාන සංශෝධන

- ආඥාපනත්-
  - 1935 අංක 19
  - 1946 අංක 03
- පනත්-
  - 1953 අංක 49
  - 1955 අංක 22
  - 1969 අංක 16
  - 1971 අංක 21
- නීතිය
  - 1973 අංක 43
- පනත
  - 2022 අංක 11

ප්‍රධාන රෙගුලාසි

- 1981 (169/12- 1981.12.03)
- 2022 (2262/50- 2022.01.15)

ප්‍රදාන චක්‍රලේඛ

- අංක 2004/08
- අංක 2021/07
- අංක 2022/04
- අංක 2022/05

ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ

- නිලධාරින්ගේ පත්වීම් බලතල හා රාජකාරීන්
- අවසරපත්‍ර සහ ප්‍රදානපත්‍ර
- අවසරපත්‍ර සහ ප්‍රදානපත්‍ර මත දරනු ලබන ඉඩම්වල ආරක්ෂාව
- පැවරීම
- අනුප්‍රාප්තිය
- අවසරපත්‍ර සහ ප්‍රදානපත්‍ර අවලංගු කිරීම
- නෙරපීමේ කාර්යපටිපාටිය
- රජයට අයත් විය යුතු වාර්ෂික බලපත්‍ර හා මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම
- ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත (LDO) යටතේ වන රජයේ ඉඩම් පරිපාලනය හා කළමනාකරණය

ඉඩම් අයිතිවාසිකම් හා සුදුසුකම්

අවසර පත්‍ර

අවසරපත්‍රයක් යනු ඉඩමක තාවකාලික භාවිතයක් හෝ අයිතිවාසිකමක් වේ. ප්‍රදානපත්‍රයක් මගින් එය දරන්නාට ඉඩමේ භුක්තිය, භුක්ති විඳීම සහ සංවර්ධනය සඳහා බලය ලබාදේ. නමුත් ඉඩමේ අයිතිය රජය වෙත පවතී. අවසරපත්‍ර ගොවීන්ට, පහළ/ඉහළ ආදායම් ලබන්නන්ට, උගත් තරුණ අයට අවසරපත්‍ර ලබා දේ. ගොවි පන්ති අවසර පත්‍ර ප්‍රදානය කරනු ලබන්නේ ගාස්තු රහිතවය. වෙනත් වර්ග සඳහා නිල තක්සේරුවක් මගින් තීරණය කරනු ලබන මුදලක් ගෙවිය යුතුය. අවසරපත්‍ර බැහැර/හුවමාරු කළ නොහැකි අතර ඒවා උරුමයෙන් හුවමාරු වේ.

ප්‍රදාන පත්‍ර

ප්‍රදානපත්‍ර යනු හිමිකාරත්වයට සමාන අයිතියක් ඇති ඉඩමකට ඇති වඩාත් ප්‍රබල වූ අයිතියකි. ප්‍රදානපත්‍ර ප්‍රදානය කරනු ලබන්නේ අවසරපත්‍රයේ සඳහන් කොන්දේසි සපුරාලන ලද අවසරපත්‍ර ලාභියෙකුය. ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම හා වගා කිරීම යනාදියට අය විය යුතු ගාස්තුවක් රජයට ගෙවිය යුතුය.

නිදහස් ප්‍රදානපත්‍ර

නිදහස් ප්‍රදානපත්‍රය ගෙවීමක් මත තනි පුද්ගලයන්ට හා නෛතික ඒකකයන්ට ප්‍රදානය කරනු ලබයි. ඉඩම සංවර්ධනය කිරීමට හා මෙහිදී අවසරපත්‍රලාභියෙකු වීම හෝ ඒවායේ සඳහන් කොන්දේසි සපුරාලීම වැනි අවශ්‍යතාවයක් නැත. එසේම අවලංගු කිරීමට පෙර 1942 අංක 1 දරණ ඉඩම් මුදවාගැනීමේ ආඥාපනත යටතේ නිකුත් කරන ලද අවසරපත්‍ර සහ ප්‍රදානපත්‍ර පිළිබඳ නීතිය ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ වන නිදහස් ගිවිසුම්පත්‍ර මගින් පිහිටුවා ඇත.

අවසරපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ සුදුසුකම් හා කාර්යපටිපාටිය

- ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු විය යුතුය
- අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ කළ යුතුය
- ඉඩම් නොමැති/රහිත තැනැත්තෙකු විය යුතුය
- වාර්ෂික ආදායම රු ලක්ෂ 3 ට වඩා අඩු විය යුතුය - නිදහස් අවසර පත්‍ර
- වර්තමාන වාර්ෂික ආදායම රු ලක්ෂ 3ත් 6ත් අතර විය යුතුය - ගෙවන ලද අවසර පත්‍ර
- ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා යහපත් සෞඛ්‍යකින් යුක්ත විය යුතුය
- **කාර්යපටිපාටිය**
    - අදාළ ග්‍රාම නිලධාරිවරයාගේ නිර්දේශය ඇතුළත් නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද ආදර්ශ ඉල්ලුම්පත්‍රයක් නියමිත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
    - අවසරපත්‍රය 2008/04 දරණ ඉඩම් චක්‍රලේඛයේ දක්වා ඇති කාර්යපටිපාටිය අනුව අවසරපත්‍රය නිකුත් කෙරේ.

ප්‍රදානපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා වන සුදුසුකම් හා කාර්යපටිපාටිය

- අවසරපත්‍රයේ සඳහන් කර ඇති කොන්දේසි අවසරපත්‍ර දරන්නා විසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා සෑහෙන තරමින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය. (ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා)
- ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ඉඩම මැනීම සඳහා මැනුම්පති වෙතින් ඉල්ලීමක් සිදු කරයි.
- ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ඉඩම් කොමසාරිස්වරයාට ප්‍රදාන පත්‍රය ලබා දීම සඳහා නිර්දේශ කරයි.
- පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්, ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල් වරයාට සිය නිර්දේශය යොමු කරයි.
- ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල් ප්‍රදානපත්‍රය සකස් කොට එය ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති වෙත ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අත්සන සඳහා යොමු කෙරේ.

අනුප්‍රාප්තිය

අවසරපත්‍ර ලාභියෙකුට හෝ ප්‍රදානපත්‍රලාභියෙකුට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මරණින් පසු ඉඩමේ අයිතිය සඳහා එක් අයෙක් හෝ ඊට වැඩි අනුප්‍රාප්තිකයන් නම් කිරීමේ අයිතිය ඇත. පුද්ගලයෙකු විවාහ වන විට විවාහයට පෙර සිදු කරන ලද මෙවැනි නම් කිරීම් ශුන්‍ය බලරහිත ලෙස සැලකේ. 2022 අංක 11 දරණ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත (සංශෝධිත) ලැයිස්තුවට අනුව (සාමාන්‍යයෙන් ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනතේ 3 වන උපලේඛනය ලෙස හඳුන්වනු ලබන) අදාළ වේ. ඒ අනුව පිළිවෙල පහත පරිදිය.

1. දරුවන්
2. මුණබුරු මිණිබිරියන්
3. දෙමාපියන්
4. සහෝදර සහෝදරියන්
5. මාමලා සහ නැන්දලා
6. ඥාති පුත්‍රයන් සහ ඥාති දියණියන්

නෛතික ප්‍රතිකර්ම

අවසරපත්‍ර ප්‍රදානය කරනු ලබන්නේ ඉඩම් කච්චේරි නමින් හඳුන්වනු ලබන ප්‍රජාපාදක ක්‍රියාවලියක් මගිනි. එය ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ පරිපාලකයන් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි. ප්‍රජා රැස්වීම් ගණනාවකට පසුව ඉඩම් සුදුසු පුද්ගලයන් හට වෙන් කරනු ලබන අතර ඔවුන්ගේ නම් මූලික ලැයිස්තුවේ ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබේ.

විරෝධතා

මූලික ලැයිස්තුව ප්‍රසිද්ධ කිරීමෙන් දින 14ක් ඇතුළත විරෝධතා ඇත්නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකිය. අවසන් ලැයිස්තුව ප්‍රසිද්ධ කළ පසු ඉල්ලුම්කරුවන් හට දින 14ක් ඇතුළත පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් වෙත හෝ ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා වෙත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

අවසරපත්‍ර අවලංගු කිරීමට එරෙහි අභියාචනා

කොන්දේසි සපුරා නොමැත්තේ නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට අවසර පත්‍රයක් අහෝසි කළ හැකිය. අවසර පත්‍රලාභීන්ට අවසර පත්‍රය අහෝසි කිරීමට එරෙහිව දින 42ක් ඇතුළත පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්වරයාට හෝ ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාට අභියාචනා කළ හැකිය.

පොදු නෛතික ප්‍රතිකර්ම

- සමානාත්මතාවය සහ වෙනස්කොට සැලකීම යන පදනම් මත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කළ හැකිය. (අයිතිවාසිකම කඩවීමෙන් හෝ කඩවීමට අත්‍යාසන්න වී මාසයක් ඇතුළත)
- අදාළ රජයේ නිලධාරීන් විසින් ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ගවලට එරෙහිව පළාත්බද මහාධිකරණයේ හෝ අභියාචනාධිකරණයේ රිට් අයදුම්පත් ගොනු කළ හැකිය.
    1. සර්ෂියෝරාරි රිට් ආඥාව
    2 ප්‍රොහිබිෂන් රිට් ආඥාව
    3. මැන්ඩාමුස් රිට් ආඥාව
- විධායක/පරිපාලනමය ක්‍රියාව හෝ ක්‍රියාවන් වලට විරුද්ධව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පැමිණිල්ලක් ගොනු කළ හැකිය.
- අවසරපත්‍රලාභියාට බලපත්‍රලාභියාට හෝ ලැබුම්කරුට ඕනෑම බලහත්කාරී තැනැත්තෙකුට/අයුතු ඇතුලු වන්නෙකුට හෝ අනීතික භුක්තියකට එරෙහිව *Rei Vindicatio* නඩුකරයක් දිසා අධිකරණයේ ගොනු කළ හැකිය.

3 වන පරිච්ඡේදය

1947 අංක 08 දරණ රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත සහ ඊට සම්බන්ධිත රෙගුලාසි චක්‍රලේඛ හා ඉඩම් නියෝග

සැසියේ අරමුණ/අරමුණු

රජයේ ඉඩම් ආඥාපනතට අදාළව පවතින නෛතික හා කාර්යපටිපාටිමය පැතිකඩයන් සම්බන්ධව සමස්ථ අදහසක් සැපයීම (SLO) සහ එහි ප්‍රායෝගික භාවිතය සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමයි.

සමස්ථ විග්‍රහය

රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත (SLO) රජයේ ඉඩම් බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් පවතින තවත් ප්‍රදාන ව්‍යවස්ථාවකි. රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතට ආවරණය නොවන පුද්ගලයන් සඳහා ඉඩම් බෙදා හැරීම සඳහා අවස්ථාවන් සැපයීම අරමුණු කොටගෙන සමගාමීව භාවිතා කරන්නකි.

පුද්ගලයාට/පුද්ගලයන්ට හෝ ආයතනය/ ආයතනයන්ට රජයේ ඉඩම් නිවාස ඉදිකිරීම්, ව්‍යාපාර, කර්මාන්ත, කෘෂිකර්මය, ආගමික හෝ සමාජ කටයුතු සඳහා බෙදා හැරිය හැකිය.

රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත සම්බන්ධයෙන් වන කටයුතු හා පරිපාලනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් සතු වේ. පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්වරයා පළාත තුළ ඉඩම් කළමනාකරණය සම්බන්ධව අඛණ්ඩ කාර්යභාරයක් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා හා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා සමග එක්ව ඉටු කරනු ලබයි.

ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන රෙගුලාසි චක්‍රලේඛ හා ඉඩම් නියෝග

ව්‍යවස්ථා සහ සංශෝධන

- ආඥාපනත්

  1947 අංක 08

  1947 අංක 09

- පනත්

  1949 අංක 13

ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ

- ප්‍රදානපත්‍ර, බදු සහ රජයේ ඉඩම් බැහැර කරනු ලබන වෙනත් ආකාර
- බැහැර කරනු ලබන ලේඛන ක්‍රියාවේ යෙදවීම සහතික කිරීම හා ලියපදිංචිය
- පැවරීමේ නියෝග හා පවරන ලද ඉඩම්
- ප්‍රාදේශීය බලධාරීන් සතුව පවතින රජයේ ඉඩම්
- ප්‍රාදේශීය බලධාරීන් සතුව පවතින රජයේ ඉඩම් සහ එවැනි නිලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබන විශේෂ බදු දීම්
- ඉඩම් රක්ෂිත හා මාර්ග රක්ෂිතයන්
- වගා බිම් හා ජලරේඛා අතර වෙරළ
- වැව් සහ මහජන ගංගා සම්බන්ධ රෙගුලාසි හා පාලනය
- ගෙවීම් අයකර ගැනීම සහ බැහැර කිරීමේ සාධනපත්‍ර අවලංගු කිරීම

ඉඩම් අයිතිවාසිකම් සහ සුදුසුකම්

වාර්ෂික අවසරපත්‍ර

වාර්ෂික අවසරපත්‍රයක් යනු ඉඩමකට තාවකාලික භාවිතයක්/අයිතිවාසිකමක් වේ. වාර්ෂික අවසරපත්‍ර පහත අරමුණු සඳහා ප්‍රදානය කෙරේ.

1. ඉඩමේ තාවකාලික භුක්තිය
2. ගොඩනැගිල්ලක් සහිත ඉඩමක තාවකාලික පදිංචියට (මාසික බදු කුලිය)
3. ජලය ලබා ගැනීම සඳහා ලබා දෙන අවසරපත්‍රය
4. රජයේ ඉඩමෙන් ඕනෑම දෙයක් ඉවත් කිරීම සඳහා ලබා දෙන බලපත්‍ර

දීර්ඝකාලීන බදු බලපත්‍ර

දීර්ඝකාලීන බදු බලපත්‍ර තනි පුද්ගලයන්ට සහ නෛතික ඒකකයන්ට ජීවත්වීමේ අරමුණ සඳහා, කෘෂිකර්මාන්තය සහ වාණිජ කටයුතු සඳහා ලබා දේ. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භකව වසර 30ක කාලයක් සඳහා නිකුත් කරන අතර විශේෂ ව්‍යාපෘති පවත්නා අවස්ථාවලදී එය වසර 50 දක්වා දීර්ඝ විය හැකිය.

ප්‍රදානපත්‍ර

රජයේ ඉඩම් ආඥාපනතේ ප්‍රදානපත්‍ර නිකුත් කරනු ලබන්නේ, නේවාසික අරමුණ සඳහා ලබාදුන් බදු බලපත්‍රයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සාර්ථක වන විට හෝ සංවර්ධනය කරන ලද ඉඩමේ වටිනාකම ගෙවීමෙන් පසුය. රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත යටතේ වන ප්‍රදානපත්‍රයක් එහි අයිතිකරුට කොන්දේසි විරහිත පූර්ණ අයිතිවාසිකමක් ලබා දේ.

විශේෂ ප්‍රදානපත්‍ර

විශේෂ ප්‍රදානපත්‍ර නොමිලේ රටේ ජනාධිපති විසින් ප්‍රදානය කෙරේ. විශේෂ ප්‍රදාන පත්‍රයක් රජය මගින් යම් තැනැත්තෙකුගේ/තැනැත්තියකගේ පුද්ගලික ඉඩමක් අත්පත් කරගත් අවස්ථාවකදී ඒ සඳහා ගෙවනු ලබන සානුකම්පිත වන්දියක් වශයෙන් ප්‍රදානය කරනු ලබන ඉඩම් කැබැල්ලක්ටද විය හැකිය. විශේෂ ප්‍රදානපත්‍ර සමාජසේවා ප්‍රමුඛ ව්‍යාපෘති පැවැත්වීම වෙනුවෙන් ආයතනවලටද ප්‍රදානය කෙරේ.

පූජා ඔප්පු

මේවා බෞද්ධ පන්සල් සඳහා ප්‍රදානය කරනු ලබන ඔප්පුය.

පැවරුම් නියෝග

මේවා පාවිච්චි කරනු ලබන්නේ සන්නද්ධ සේවා (යුධ, නාවුක හා ගුවන් සහ ප්‍රාදේශීය සභා ආයතන) වලටය.

ඉඩම් නිදහස් කිරීම (මුදාහැරීමේ සහතික)

මුදා හැරීමේ සහතික නිකුත් කරනු ලබන්නේ රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවලට රජයේ ඉඩම් වෙන්කිරීමේදීය.

හිමිකම් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් හා කාර්යපටිපාටිය

ඉහත සඳහන් කරන ලද සුදුසුකම් අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද අවශ්‍යතා හා යෝජනා එකින් එක සලකා බලමින් ඒ මත පදනම් වෙමින් ඉහත සඳහන් කරන ලද කාරණාවලට ලබා ගත හැකිය. ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඔහුගේ යෝජනා දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් භාවිත සැලසුම් කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන අතර කමිටුව සිදුකරන ලද විමර්ශන හා ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණ මත පදනම්ව සිදු කරනු ලද යෝජනා අනුමත කිරීම හෝ නොකිරීම සිදු කරයි. කමිටුව මගින් අනුමත කරන ලද සියලුම යෝජනා ඉඩම් අමාත්‍යවරයා වෙත ඔහු/ඇයගේ අනුමැතිය හෝ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කරන අතර මෙය යෝජිත ව්‍යාපෘතිය මත පදනම්ව සිදු කෙරේ.

විරෝධතා

විරෝධතාවයන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට හෝ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාට යොමු කළ හැකිය. ඉඩම් අමාත්‍යාංශය රජයේ ගැසට්ටුවෙහි පළකර ඇති දැන්වීම මත වුවද විරෝධතා නැගිය හැකිය.

පොදු නෛතික ප්‍රතිකර්ම

- සමානාත්මතාවය සහ වෙනස්කොට සැලකීම යන පදනම් මත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කළ හැකිය.(අයිතිවාසිකම කඩවීමෙන් හෝ කඩවීමට අත්‍යාසන්න වී මාසයක් ඇතුළත)
- අදාළ රජයේ නිලධාරීන් විසින් ගන්නා ලද ක්‍රියාමාර්ගවලට එරෙහිව පළාත්බද මහාධිකරණයේ හෝ අභියාචනාධිකරණයේ රිට් අයදුම්පත් ගොනු කළ හැකිය.
  1. සර්ෂියෝරාරි රිට් ආඥාව
  2 ප්‍රොහිබිෂන් රිට් ආඥාව
  3. මැන්ඩාමුස් රිට් ආඥාව
- විධායක/පරිපාලනමය ක්‍රියාව හෝ ක්‍රියාවන් වලට විරුද්ධව මානව හිමිකම් කොමිසන් සභාවේ පැමිණිල්ලක් ගොනු කළ හැකිය.
- අවසරපත්‍රලාභියාට, බලපත්‍රලාභියාට හෝ ලැබුම්කරුට ඔනෑම බලහත්කාරී තැනැත්තෙකුට/අයුතු ඇතුලු වන්නෙකුට හෝ අනීතික භුක්තියකට එරෙහිව *Rei Vindicatio* නඩුකරයක් දිසා අධිකරණයේ ගොනු කළ හැකිය.

4 වන පරිච්ඡේදය

1979 අංක 43 දරණ ඉඩම් ප්‍රදානපත්‍ර (විශේෂ සංශෝධන) පනත

සැසියේ අරමුණ/අරමුණු

ඉඩම් ප්‍රදානපත්‍ර (විශේෂ විධිවිධාන) පනතට අදාළව පවතින නෛතික හා කාර්යපටිපාටිමය අංගයන් සම්බන්ධව සමස්ථ අදහසක් සැපයීම සහ එහි ප්‍රායෝගික භාවිතය සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමයි.

සමස්ථ විග්‍රහය

මෙම නීතිය 1972 අංක 01 දරණ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් නීතිය විසින් පිහිටුවන ලද ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසමේ බලතල යටතට වැටෙන, ඉඩම් නොමැති පුද්ගලයන් සඳහා කෘෂිකාර්මික හා වතු ඉඩම් බෙදා හැරීමට අදාළ මූලික ප්‍රතිපත්තීන් පිළිබඳ නීතිය පැහැදිලි කරයි.

වසර 10කට වඩා වැඩි කාලයක් රජයේ ඉඩමක් භුක්ති විඳිනු ලබන ඉඩම් හිමියෙකුට නියමානුකූල අයිතියක් සඳහා ප්‍රතිපාදන සැලසීම ඉඩම් ප්‍රදාන (විශේෂ විධිවිධාන) පනතේ අරමුණයි. එසේම විවිධ යෝජනා ක්‍රම මගින් නිකුත් කර ඇති ප්‍රදානපත්‍ර නියමානුකූල කිරීමද අරමුණකි.

ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථා, සංශෝධන, රෙගුලාසි, චක්‍රලේඛ හා ඉඩම් නියෝග

ව්‍යවස්ථාව

- පනත

1979 අංක 43

ප්‍රධාන චක්‍රලේඛ

- අංක 2012/04

ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රධාන අංග ලක්ෂණ

- ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම යටතට වැටෙන ඉඩම් බැහැර කිරීම
- ඉඩම් රහිත පුද්ගලයන් සඳහා ඉඩම් ප්‍රදානපත්‍ර ලබා දීම
- ප්‍රදානපත්‍රයේ දක්වා ඇති කොන්දේසි නිරීක්ෂණය කිරීම හා සම්පූර්ණ කිරීම
- ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ අත්සන යටතේ ප්‍රදාන පත්‍ර නිකුත් කෙරේ.

ඉඩම් අයිතිවාසිකම් හා සුදුසුකම්

අවසතු කිරීමේ සාධන පත්‍රයක් මගින් ප්‍රදානපත්‍ර

මෙම ඉඩම්, ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ රාමුව තුළ වගා කිරීම හා පදිංචිය සඳහා සුදුසු පුද්ගලයන් වෙත නිකුත් කෙරේ.

අනුප්‍රාප්තිය

ප්‍රදානපත්‍රලාභියා නමින් හැඳින්වෙන පුද්ගලික තැනැත්තෙකුට පවරන ලද ඕනෑම රජයේ ඉඩමක් සඳහා ඔහුට හෝ ඇයට මරණින් පසු ඉඩමේ අයිතිය සඳහා අනුප්‍රාප්තිකයෙකු නම් කළ හැකිය. එවැනි නම් කිරීමක් නොමැති අවස්ථාවලදී ඉඩම ඔහුගේ/ඇයගේ ජීවත්වන කලත්‍රයාට බෙදා හරින අතර පහත සඳහන් කර ඇති ආකාරයට ඔහුගේ/ඇයගේ ඥාතීන් අතර බෙදා හැරේ.

1. පුත්‍රයන්
2. දියණිවරුන්
3. මුණබුරන්
4. මිණිබිරියන්
5. පියා
6. මව
7. සහෝදරයන්
8. සහෝදරියන්
9. මාමාවරු
10. නැන්දලා
11. බෑනාවරු
12. ලේලීන්

5 වන පරිච්ඡේදය

1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත හා ඊට සම්බන්ධිත රෙගුලාසි

සැසියේ අරමුණ/අරමුණු

හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතට වැටෙන නෛතික හා පවතින නෛතික හා කාර්යපටිපාටිමය අංගයන් සම්බන්ධව සමස්ථ අදහසක් සැපයීම සහ එහි ප්‍රායෝගික භාවිතය සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමයි.

සමස්ථ විග්‍රහය

1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත (RTA) ඉඩමක් සඳහා විමර්ශනය හා ලියාපදිංචිය සම්බන්ධ ප්‍රතිපාදන සපයයි. එය මෙම පනත යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද ඉඩමක් සම්බන්ධයෙන් වන ගනුදෙනු නියාමනය කරන අතර සහ ඒ හා සම්බන්ධිත කරුණු පැවරීම, හුවමාරුව හා ඒ හා සම්බන්ධ සියලු කටයුතු සිදු කරයි.

හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත මගින් වර්තමාන ඔප්පු ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමය තුළ පවතින ගැටලු නියාමනය කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද මෙම හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත ක්‍රියාත්මක වන බව දැන ගැනීම වඩාත් වැදගත් වේ.

විවිධ හේතු මත මෙම පනත දිවයින පුරා පූර්ණ වශයෙන් ක්‍රියාත්මක නොවූ අතර ඉඩම් හා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක වන ජාතික ඉඩම් හිමිකම් වැඩසටහන වන බිම් සවිය බොහෝ හේතු මත වර්තමානයේදී මෙම පනත පියවරෙන් පියවර ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට ක්‍රියාත්මක වීමේ ක්‍රියාවලියක යෙදේ.

ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථා, සංශෝධන, රෙගුලාසි, චක්‍රලේඛ හා ඉඩම් නියෝග

ව්‍යවස්ථාව

- පනත

  1998 අංක 21

රෙගුලාසි

- 1998 අංක 01 (අති විශේෂ ගැසට් අංක (1050/10- 1998.10.21)
- සංශෝධන (අතිවිශේෂ ගැසට්) අංක 1886/58- 2014.10.11 (අතිවිශේෂ ගැසට්)
- අංක 2308/27- 2022.12.01

ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රධාන අංග ලක්ෂණ

- හිමිකම් නිරවුල්කරණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ හිමිකම් සමථකරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල් (CTS)
- රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, හිමිකම් ඔප්පු/සාධනපත්‍ර රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල්
- මිනින්දොරු දෙපාර්තමේන්තුව සහ මැනුම්පති
- පනතේ කාර්යපටිපාටිමය සහ ප්‍රායෝගික භාවිතය
- හිමිකම් ලියාපදිංචිය යටතේ වන කාර්යපටිපාටිමය පැතිකඩයන්
- හිමිකම් සමථකරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් ගනු ලබන තීරණ
- සහන මණ්ඩල මගින් ලබා දෙන ආරවුල් සමථකරණය
- හිමිකම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් - ලේඛන ලියාපදිංචිය- හිමිකම් සහතිකය- හිමිකම් ලියාපදිංචිය

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වන හිමිකම් ලියාපදිංචිය සඳහා වන පරිපාලනමය රාමුව

බිම් සවිය යනු 2007 සිට ඉඩම් අමාත්‍යාංශය (MOL) විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජාතික ඉඩම් හිමිකම් වැඩසටහනකි. මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිලා හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, මැනුම්පති දෙපාර්තමේන්තුව සහ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ඉඩම් කොමාසාරිස් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව සහ මහජන පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් යන ආයතන 4 ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන ආයතන හතරයි.

මෙම වැඩසටහන RTA යටතේ වන ප්‍රතිපාදන බලාත්මක කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.

බිම් සවිය වැඩසටහන සඳහා RTA යෝජනා ක්‍රියාත්මක වීමේදි නෛතික ප්‍රජාවෙන් එල්ල වූ චෝදනා හා බරපතල නිරීක්ෂණ හේතුවෙන්ද තාක්ෂණික, මානව හා මූල්‍යමය සම්පත්වල හිඟ බව හේතුවෙන් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක නොවීය.

බිම් සවිය වැඩසටහන මූලික ප්‍රවේශයකින් තෝරාගත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්/දිස්ත්‍රික් ලේකම් මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යෝජනා කර තිබේ.

බිම් සවිය වැඩසටහන යටතේ වන ඔප්පු හිමිකම් සහතික බවට පත් කිරීමේ සරල ක්‍රියාවලිය

පියවර 01 - මහජනයා දැනුවත් කිරීම සහ ඉඩම් කොටස්වල ක්ෂේත්‍ර තොරතුරු රැස්කිරීම

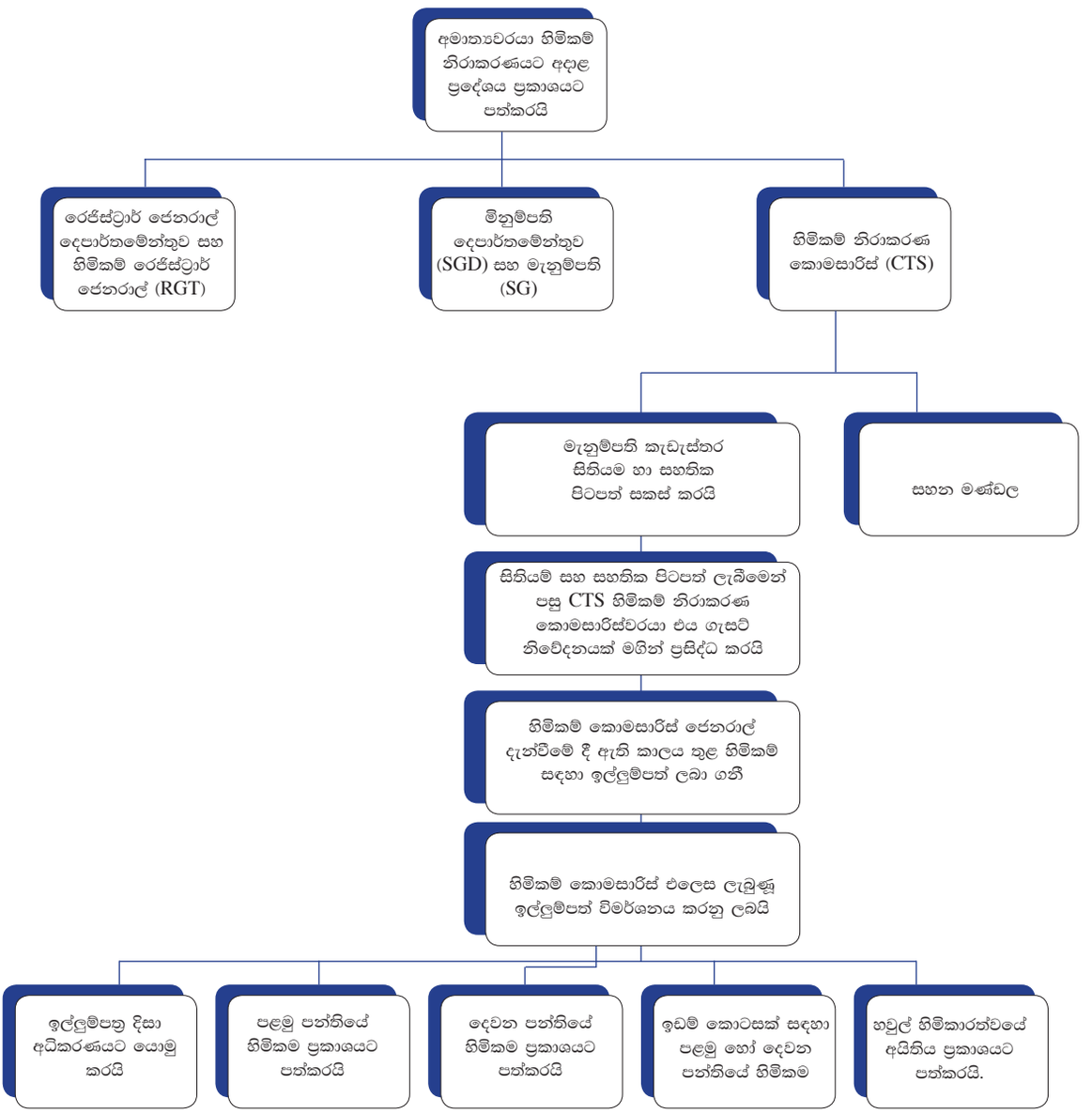
පියවර 02 - ඉඩම් මැනීම හා නෛතික විමර්ශනය

පියවර 03 - හිමිකම් හා අයිතිවාසිකම් සඳහා ඉල්ලීම් කැඳවීම හා නිර්දේශ කිරීම

පියවර 04 - හිමිකම් තීරණය සඳහා වන මහජන දැන්වීම

පියවර 05 - හිමිකම් ලියාපදිංචිය හා සහතික නිකුත් කිරීම

හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත - කාර්යපටිපාටිය



6 වන පරිච්ඡේදය

1950 අංක 09 දරණ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනත සහ සම්බන්ධිත රෙගුලාසි

සැසියේ අරමුණ/අරමුණු

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතට අදාළව පවතින නෛතික හා කාර්යපටිපාටිමය අංගයන් සම්බන්ධව සමස්ථ අදහසක් සැපයීම සහ එහි ප්‍රායෝගික භාවිතය සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමයි.

සමස්ථ විග්‍රහය

1950 අංක 09 දරණ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනත (LAA) මහජන අරමුණු සඳහා පුද්ගලික ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ඉඩකඩ සලසා දෙයි. රජය මෙහිදී පනතේ දක්වා ඇති කාර්යපටිපාටිමය ඉල්ලුම්පත්‍ර ඉල්ලීම් හා ප්‍රතිෂ්ඨාවන් වලට අනුගත විය යුතුය.

A - මූලික විමර්ශන- නියෝග

B - අත්පත් කර ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍ර සහ

C - ස්වේච්ඡාවෙන් නැවත පදිංචි කිරීම/ නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති රාමුව සම්බන්ධයෙන් වන ජාතික ප්‍රතිපත්තිය

ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථා, සංශෝධන, රෙගුලාසි, චක්‍රලේඛ හා ඉඩම් නියෝග

ව්‍යවස්ථාව

- පනත

1950 අංක 09
1954 අංක 39
1955 අංක 22
1964 අංක 28
1969 අංක 20
1971 අංක 48
1979 අංක 08

ප්‍රධාන චක්‍රලේඛ

- අංක 2003/04- 2003.10.06

ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රධාන අංග ලක්ෂණ

- අදහස් කරනු ලබන අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මූලික විමර්ශනය හා ප්‍රකාශයට පත්කිරීම
- ඉල්ලීම් සම්බන්ධ විමසුම අධිකරණයට යොමු කිරීම් හා ප්‍රදාන
- සමාලෝචන මණ්ඩලයට හා අභියාචනාධිකරණයට අභියාචනා කිරීම
- ගෙවීම/වන්දි
- භුක්තිය හා බැහැර කිරීම
- වන්දි තක්සේරු කිරීම
- වෙනත් කරුණු

ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමේ කාර්යපටිපාටිය

- **මුදල් වෙන් කිරීම** - ඉඩම අවශ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් මුදල් වෙන් කිරීම සඳහා සහ අවශ්‍ය මුදල් වෙන් කිරීම සහතික කරමින් ලිපියක් ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත ඉල්ලුම්පත්‍රයක් යොමු කළ යුතුය.
- **ඉල්ලුම්පත්‍රය** - අදාළ මහජන ආයතනයට නියමිත ඉල්ලුම්පත්‍ර ආකෘතිපත්‍රයක් මගින් ඉඩම් අමාත්‍යාංශය වෙත ඉල්ලුම්පත්‍රයක් යැවීම අවශ්‍ය වේ.
- **වෙළඳ දැන්වීම** - ඉඩම් අමාත්‍යංශයේ නියෝගය භාෂා ත්‍රිත්වයෙන් ප්‍රසිද්ධ කළ යුතු අතර වෙළඳ දැන්වීමේ වාර්තාවක් තබා ගත යුතුය. වෙළඳ දැන්වීමේ පිටපතක් ඉඩම් හිමියාට හා අදාළ අමාත්‍යාංශයට යැවිය යුතුය. මෙම නියෝග යට විරුද්ධව ඉඩම් හිමියාට විරෝධතා ගොනු කළ හැකිය. අදාළ අමාත්‍යාංශය විරෝධතාවය සම්බන්ධව විමර්ශනයක් පැවැත්විය යුතු අතර එහි තීරණය ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දිය යුතුය.

- **මැනුම් සිතියම** - මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව යෝජිත ඉඩම මැනීම සඳහා දැන්වීම් කළ යුතු අතර මැනුම් සිතියම ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
- **අත්පත් කර ගැනීමේ තීරණය** - රජයේ ගැස්ට්ටුවක් මගින් අදාළ ඉඩම අතපත් කර ගැනීම සම්බන්ධ තීරණය ප්‍රසිද්ධ කළ යුතුය. අදාළ ගැසට් නිවේදනය මහජනයාගේ දැන ගැනීම පිණිස ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල ඇලවිය යුතුය. එම දැන්වීම රජයේ තක්සේරුකරුට, ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට හා ඉල්ලුම්කරුට යැවිය යුතුය.
- **තක්සේරුව** - ඉල්ලුම්කරු වෙතින් වන වටිනාකම් තක්සේරුව හා නාමික වටිනාකම කැඳවා එය වටිනාකම් තක්සේරුවක් සඳහා තක්සේරුකරුට යවන අතර වෙළඳපල වටිනාකම මත පදනම්ව තක්සේරුකරු වන්දිය තීරණය කරයි.

ඇමුණුම - ගැසට් නිවේදන

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශෙෂ

අංක 2261/68 - 2022 ජනවාරි මස 06 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 2022.01.06

(රජයේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස : (I) වැනි ඡේදය - සාමාන්‍ය

රජයේ නිවේදන

එල්.ඩී-බී 5/2005.

2003 අංක 21 දරන සමථ මණ්ඩල (විශේෂ වර්ගවල ආරවුල්) පනත

2 වන, 3 වන සහ 8 වන වගන්ති යටතේ වූ නියමය

2003 අංක 21 දරන සමථ මණ්ඩල (විශේෂ වර්ගවල ආරවුල්) පනතේ 2 වන, 3 වන සහ 8 වන වගන්ති යටතේ මා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව, අධිකරණ අමාත්‍ය මොහොමඩ් අලි සබ්රි වන මා විසින්, මේ නියමය මගින් -

(1) සමථයට පත්කිරීම් මගින් නිරවුල් කළ යුතු ඉහත කී පනතේ විධිවිධාන අදාළ වන්නා වූ ආරවුල් වර්ග:

(අ) රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධ සියලුම ආරවුල්; සහ

(ආ) (i) 1979 අංක 44 දරන ප්‍රාථමික අධිකරණ නඩු විධාන පනතේ 66 වන වගන්තිය යටතේ ප්‍රාථමික අධිකරණ වෙත යොමු කර ඇති ආරවුල්;

(ii) කුලියට හෝ බද්දට ලබා දී ඇති පරිශ්‍ර ආපසු ලබාගැනීම සම්බන්ධ ආරවුල්; සහ

(iii) හවුල් හිමිකාරත්ව ආරවුල්වල දී සමථකරණයේ පාර්ශව නොවූ තුන්වන පාර්ශව හෝ හවුල් හිමිකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම්වලට අදාළ ආරවුල්,

හැර, පෞද්ගලික ඉඩම්වලට අදාළ සියලුම ආරවුල්,

විය යුතු බවට නිශ්චය කරනු ලැබේ.

(2) එකී ආරවුල් නිරවුල් කිරීම කරගෙන යාම සඳහා, ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක විශේෂ සමථ මණ්ඩල ප්‍රදේශ ලෙස නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලැබේ.

(3) (2) වන ඡේදය යටතේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති එම විශේෂ සමථ මණ්ඩල ප්‍රදේශ තුළ සම්පූර්ණ වශයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් හෝ උද්ගත වන සමථයට පත්කිරීම මගින් නිරවුල් කළ යුතු වන්නා වූ (1) වන ඡේදය යටතේ නිශ්චය කරනු ලැබ ඇති ආරවුල් වර්ග විෂය වස්තුවෙහි මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියනයකට (රු. 1000000/-) අඩු විය යුතු බවට නිශ්චිතව දක්වනු ලැබේ.

1A - PG 5693 - 110 (2022/01)

මෙම අති විශෙෂ ගැසට් පත්‍රය www.documents.gov.lk *වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කළ හැක.*

(4) එකී පනතේ,

(අ) 2 වන වගන්තිය යටතේ සාදන ලද 2015 පෙබරවාරි මස 10 වැනි දිනැති අංක 1901/8 දරන *අති විශෙෂ ගැසට්* පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය;

(ආ) 3 වන වගන්තිය යටතේ සාදන ලද පිළිවෙළින් 2015 මාර්තු මස 04 වන දිනැති අංක 1904/41 දරන *අති විශෙෂ ගැසට්* පත්‍රය, 2018 පෙබරවාරි මස 14 වන දිනැති අංක 2058/26 දරන *අති විශෙෂ ගැසට්* පත්‍රය සහ 2021 මාර්තු මස 05 වන දිනැති අංක 2217/38 දරන *අති විශෙෂ ගැසට්* පත්‍රය යන *අති විශෙෂ ගැසට්* පත්‍රවල පළ කරන ලද; සහ

(ඇ) 8 වන වගන්තිය යටතේ සාදන ලද 2015 මාර්තු මස 23 වන දිනැති අංක 1907/10 දරන *අති විශෙෂ ගැසට්* පත්‍රයේ පළ කරන ලද,

නියම, ඒ යටතේ කලින් සිදු කරන ලද කිසිවකට අගතියක් නොමැතිව මෙයින් අවලංගු කරනු ලැබේ.

(5) (4) වන ඡේදයේ විධිවිධාන නොතකා,

(අ) (4) වන ඡේදයේ (අ) අනුඡේදයෙහි සඳහන් නියමය මගින් නිශ්චය කරන ලද ආරවුල් වර්ග යටතට වැටෙන (4) වන ඡේදයේ (ආ) අනුඡේදයෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති නියමයන් මගින් නිශ්චය කරන ලද විශේෂ සමථ මණ්ඩල ප්‍රදේශ තුළ උද්ගත වන, යම් ආරවුලක විෂය වස්තුවෙහි මූල්‍ය වටිනාකම, (4) වන ඡේදයේ (ඇ) අනුඡේදයෙහි සඳහන් නියමය මගින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති මූල්‍ය වටිනාකමට වඩා අඩු වන අවස්ථාවක සහ මේ නියමය බලාත්මක වන දිනයේ දී යම් සමථකාරවරයන්ගේ මූල මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ අවසන් නොවී පවතින අවස්ථාවක, එකී ආරවුල නිරවුල් කිරීම නොකඩවා පවත්වාගෙන යාම සහ අවසන් කිරීම කරනු ලැබිය යුතු බව; සහ

(ආ) ඉඩම්වල සන්තකය හෝ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් වන (අ) අනුඡේදයෙහි සඳහන් නියමය මගින් නිශ්චය කරන ලද ආරවුල් වර්ග යටතට වැටෙන යම් ආරවුලකට අදාළ ඉහත කී පනතේ විධිවිධානවලට අනුව නිකුත් කරන ලද නිරවුල් කිරීමේ නියමයන් හෝ නිරවුල් නොකිරීමේ සහතිකයක් වලංගු ලෙස හා බලාත්මකව පැවතිය යුතු අතර ඒ අනුව බලාත්මක කරනු ලැබිය යුතු බව,

නිශ්චිතව දක්වනු ලැබේ.

මොහොමඩ් අලි සබ්රි, ජනාධිපති නීතිඥ
අධිකරණ අමාත්‍ය.

2022 ජනවාරි මස 04 වැනි දින,
කොළඹ දී ය.

EOG 1- 0065

ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්‍රණය කරන ලදී.

ප්‍රධාන ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ

L.J.M. කුරේ විසින් රචිත "ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ක්‍රමය හැඳින්වීම" ග්‍රන්ථය

R. W. ලී විසින් රචිත "රෝම ලන්දේසි නීතිය පිළිබඳ හැඳින්වීමක්" ග්‍රන්ථය

මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් මාරසිංහ හා ශාර්යා ස්කාරෙන්ගුල්වෙල් විසින් රචිත "ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂ නීතින්හි තෝරාගත් කොටස් සංග්‍රහය"

W.D ගමගේ විසින් රචිත "ඔප්පු ලිවීම හා නොතාරිස් ධූරය" ග්‍රන්ථය

T. නඩරාජා විසින් රචිත "ලංකාවේ නීති ක්‍රමය" ග්‍රන්ථය

නෛතික ලේඛන- ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථා - රජයේ ඉඩම්

1927 අංක 23 දරණ ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥාපනත

1935 අංක 19 දරණ රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත

1947 අංක 8 දරණ රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත

1950 අංක 09 දරණ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනත

1979 අංක 43 දරණ ඉඩම් ප්‍රදානපත්‍ර (විශේෂ විධිවිධාන) පනත

1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත

නෛතික ලේඛන- ප්‍රධාන ව්‍යවස්ථා - පෞද්ගලික ඉඩම්

1806 අංක 18 දරණ තේසවලාමෙයි ආඥාපනත

1840 අංක 07 දරණ වංචා වැළැක්වීමේ ආඥාපනත

1871 අංක 22 දරණ කාලාවරෝධී පනත

1884 අංක 21 දරණ කැමතිපත්‍ර ආඥාපනත

1907 අංක 1 දරණ නොතාරිස් ආඥාපනත

1911 අංක 01 දරණ වෛවාහක අයිතීන් හා උරුම ආඥාපනත (යාපනය)

1917 අංක 23 දරණ උඩරට උරුම ආඥාපනත

1927 අංක 23 දරණ ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥාපනත

1931 අංක 10 දරණ මුස්ලිම් උරුම ආඥාපනත

1947 අංක 59 දරණ තේසවලාමෙයි පූර්වක්‍ර ආඥාපනත

1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත

இலங்கையில் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பான பிரதான சட்ட மற்றும் நிருவாக விடயங்கள் தொடர்பான கையேடு

தயாரித்தவர்:

எம். திருநாவுக்கரசு

சட்டத்தரணி மற்றும்
சிரேட்ட மத்தியஸ்த நிபுணர்

இலங்கையில் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பான பிரதான சட்ட மற்றும் நிருவாக விடயங்கள் பற்றிய கையேடு

தயாரித்தவர்:

எம் திருநாவுக்கரசு

சட்டத்தரணி மற்றும் சிரேட்ட மத்தியஸ்த நிபுணர்

Part of the programme

STRIDE

Funded by the European Union

Implemented by

BRITISH COUNCIL

The Asia Foundation

இந்த வெளியீடு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினால் நிதியளிக்கப்பட்டது. இதன் உள்ளடக்கங்கள் பயனுறுதிமிக்க வகையில் பிணக்குகள் தீர்ப்பதற்கு ஆதரவளித்தல் (SEDR) செயற்திட்டத்தின் முழுப் பொறுப்பாகும், மேலும் அவை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் கருத்துக்களை பிரதிபலிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

உள்ளடக்கங்கள்

பொதுவானவை/முதனிலையானவை 1

பகுதி ஒன்று: தனியார் காணிகள் தொடர்பான பிரதான சட்ட மற்றும் மற்றும் நிருவாக விடயங்கள் 4

அத்தியாயம் ஒன்று : இலங்கையில் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பான அறிமுகமும் தனியார் காணிகள் மற்றும் ஆதனங்களை பதிவு செய்தல் தொடர்பான சட்ட சாதனங்கள் மற்றும் சட்டங்கள் 4

அத்தியாயம் இரண்டு : உரோமன் டச்சு சட்டம்/பொதுச்சட்டம் 14

அத்தியாயம் மூன்று : கண்டிய சட்டம் 16

அத்தியாயம் நான்கு : தேசவழமை சட்டம் 19

அத்தியாயமம் ஐந்து : முஸ்லிம் சட்டம் 22

பகுதி இரண்டு: அரச காணிகள் தொடர்பான பிரதான சட்ட மற்றும் நிர்வாக விடயங்கள் 24

அத்தியாயம் ஒன்று : அரச காணிகள் தொடர்பான அறிமுகமும் காணி அமைச்சு, மாகாண காணி நிர்வாக திணைக்களம் மற்றும் அரச காணிகளை கையாளும் ஏனைய நிறுவனங்கள். 24

அத்தியாயம் இரண்டு : 1935 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க, காணி அபிவிருத்தி கட்டளை சட்டமும் தொடர்புடைய ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகள் 27

அத்தியாயம் மூன்று : 1947 ஆம் ஆண்டின் 08 ஆம் இலக்க, அரச காணிகள் கட்டளைச் சட்டம், மற்றும் தொடர்புடைய ஒழுங்குவிதிகள், சுற்றறிக்கைகள், காணி கட்டளைகள் 31

அத்தியாயம் நான்கு : 1979 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க, காணி அளிப்புகள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம் 34

அத்தியாயம் ஐந்து : 1988 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க, உரித்துப் பதிவுச் சட்டம் மற்றும் தொடர்புடைய ஒழுங்குவிதிகள் 35

அத்தியாயமம் ஆறு : 1950 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, காணி சுவீகரிப்பு சட்டம் மற்றும் தொடர்புடைய ஒழுங்குவிதிகள் 37

இணைப்பு: வர்த்தமானி அறிவித்தல் 39

ஆதாரகுறிப்புகள்

சுருக்கப்பெயர்கள்

DOS	- நில அளவை திணைக்களம்
DS	- மாவட்ட செயலகங்கள்
DSD	- பிரதேச செயலக பிரிவுகள்
GND	- கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள்
ISM	- நில அளவை மற்றும் வரைபடம் வரைதல் நிறுவகம்
LA	- உள்ளூராட்சி அதிகார சபைகள்
LDO	- காணி அபிவிருத்தி கட்டளைச்சட்டம்
LCGD	- காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் திணைக்களம்
LMs	- காணி மத்தியஸ்தர்கள்
LRC	- காணி மறுசீரமைப்பு ஆணைக்குழு
LSC	- நில அளவை பேரவை
LSTD	- காணி உரித்து நிர்ணய திணைக்களம்
LUPPD	- காணி பயன்பாட்டு கொள்கை திட்டமிடல் திணைக்களம்
MBC	- மத்தியஸ்த சபைகள் ஆணைக்குழு
MOJ	- நீதி அமைச்சு
MOL	- காணி அமைச்சு
MTOs	- மத்தியஸ்த பயிற்சி உத்தியோகத்தர்கள்
PLC	- மாகாண காணி ஆணையாளர்
PLCD	- மாகாண காணி ஆணையாளர் திணைக்களம்
PMOL	- மாகாண காணி அமைச்சு
RDL	- உரோமன் டச்சு சட்டம்
RTA	- உரித்து பதிவு சட்டம்
SLO	- அரச காணிகள் கட்டளை சட்டம்

கையேடு தொடர்பானது

இக்கையேட்டின் பிரதான நோக்கமானது இலங்கையில் தனியார் மற்றும் அரச காணிகள் தொடர்பாக சட்டரீதியான மற்றும் நிர்வாக விடயங்கள் பற்றியதோர் கண்ணோட்டத்தை வழங்குவதுடன் இவ்விடயத்தில் நீதி அமைச்சின் (MOJ) மத்தியஸ்த பயிற்சி உத்தியோகத்தர்கள் (MTOs) மற்றும் மத்தியஸ்த சபைகள் ஆணைக்குழுவின் (MBC) காணி மத்தியஸ்தர்கள் (LM) ஆகியோருக்கு இலகுவான வகையில் குறிப்பீட்டு ஆதார கருவியை உருவாக்கி அடிப்படை புரிதலை ஏற்படுத்துவதுடன் அவற்றின் மூலம் மக்களின் காணி உரிமைகளுக்கு முக்கியமான அடிப்படை கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை அறிந்துகொள்ள உதவுகின்றது. 2022 ஜனவரி 06 ஆம் திகதிய 2261/68 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கு அமைவாக காணி பிணக்குகள் சம்பந்தமான முறைப்பாடுகள் மற்றும் விடயங்களை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு இக்கையேடானது காணி மத்தியஸ்தர்களுக்கு மேலும் வழிகாட்டியாக உதவும்.

பயனுறுதிமிக்க வகையில் பிணக்குகள் தீர்ப்பதற்கு ஆதரவளித்தல் (SEDR) செயற்றிட்டத்திற்காக ஆசிய மன்றத்தால் இக்கையேடு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிய மன்றமானது, ஆசிய மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளில் கடினமான சமூக மற்றும் பொருளாதார சவால்களை தீர்ப்பதற்காக செயற்படும் சர்வதேச இலாப நோக்கமற்ற நிறுவனமாகும். 70 வருடங்களுக்கு மேலான அனுபவம் மற்றும் உள்ளூர் தொடர்பான ஆழமான அறிவினையும் கொண்டதாக அறியப்பட்ட நாங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தவும், வாய்ப்புகளை விரிவுப்படுத்தவும் 17 அலுவலகங்கள் மூலம், 20 இற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் உள்ள பங்காளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுகின்றோம்.

பொதுவானவை/முதற்கட்டமானவை

அறிமுகம்

இலங்கையில் காணி மற்றும் ஆதனம் பற்றிய இந்தக் கையேடு, விசேட மத்தியஸ்த சபைகளின் (காணி) (LMBs) காணி மத்தியஸ்தர்களுக்கும் மற்றும் நீதி அமைச்சின் மத்தியஸ்த சபைகள் ஆணைக்குழுவின் அலுவலரர்களுக்கும் மத்தியஸ்தம் தொடர்பிலான பயிற்சியினை அளிப்பதற்கான ஒரு ஆதாரப்புத்தகமாக இருப்பதற்கு எதிப்பார்க்கப்படுகின்றது.

குறிக்கோள்/கள்

இலங்கையிலுள்ள அரச மற்றும் தனியார் காணிகள் தொடர்பில் முக்கியமான கொள்கைகள், சட்டங்கள் மற்றும் நடபடிமுறை விடயங்கள் தொடர்பிலான கண்ணோட்டமொன்றையும் புரிந்துணர்வினையும் ஏற்பாடு செய்தல். இலங்கையிலுள்ள காணிகள் மற்றும் ஆதனம் என்பவற்றுக்கான முக்கியமான சட்டவாக்கங்கள் மற்றும் தொடர்புபட்ட நிறுவன மற்றும் நிருவாக ரீதியிலான ஒழுங்கேற்பாடுகள் என்பவற்றையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.

கண்ணோட்டம்

மக்கள் மற்றும் அவர்களின் நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் சமுக அபிவிருத்தி செயல்முறையில் காணி என்பது ஒரு அவசியமான மற்றும் பிரதான காரணியாக இருக்கின்றது. காணியின் மீதான உரிமைகள் மற்றும் அக்கறைகள் என்பன அதன் அமைதியான முறையிலான அனுபவிப்புக்காகவும் மற்றும் மக்களினதும் நாட்டினதும் பொருளாதார அபிவிருத்திக்காகவும் சந்தேகத்துக்கிடமின்றியும் மற்றும் சட்டரீதியாகவும் பாதுகாக்கப்படுதல் அவசியமானதாகும்.

வரைவிலக்கணங்கள்

பொதுவானவை

அரசாங்க புள்ளிவிபரங்களின் படி 18%மான காணிகள் தனியாருக்குச் சொந்தமானதாகவுள்ளதுடன் எஞ்சிய 82%மான காணிகள் அரச காணிகள் ஆகும். அதாவது அரசுக்குச் சொந்தமானவையாகும்.

அரச காணிகள்

அரச காணிகள் என்பது காணிகளின் உரிமைகள், சிறப்புரிமைகள் மற்றும் உரித்துடைமைகள் உட்பட அரசினால் சொந்தமாகக் கொள்ளப்பட்ட அல்லது உடமையாகக் கொள்ளப்பட்ட அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட காணிகள் எனப் பொருள்படும். பொதுவாக அரச காணிகளானவை 1894 ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க, தரிசு நிலங்கள் கட்டளைச்சட்டத்தின் கீழ் அரசுகளினால் சொந்தமாக கொள்ளப்பட்ட காணிகள் ஆகும்: 1931ஆம் ஆண்டின் 20ஆம் இலக்க, காணி நிருணய கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் அரச காணிகள் என அடையாளங் கண்டு ஒதுக்கப்பட்ட காணிகள்: 1950ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, காணி சுவீகரிப்பு சட்டத்தின் கீழ் அரசினால் கொள்ளப்பட்ட காணிகள்: 1979ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் இலக்க, காணி அளிப்புகள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட காணிகள் மற்றும் நீதிமன்றக் கட்டளை மூலம் அரசினால் சொந்தமாகக் கொள்ளப்பட்ட காணி என்பனவாகும். இக்காணிகளானவை அரச காணிகள் என வரைவிலக்கணப்படுத்தப்படும். மேலும். கூட்டுத்தாபனங்கள். நியதிச்சட்ட சபைகள். அதிகாரசபைகள், காணி சீர்திருத்த ஆணைக்குழு, அரச பெருந்தோட்ட கூட்டுத்தாபனங்கள் முதலியனவற்றுக்குச் சொந்தமான காணிகள் அரச காணிகள் எனக் கருதப்படும்.

அரச காணிகள் தொடர்பில் பல வகையான சட்டங்கள், ஒழுங்குவிதிகள், விதிகள், கட்டளைகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகள் என்பன ஆளுகின்றன:

- 1897 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, தரிசு நிலக் கட்டளைச்சட்டம்:
- 1931 ஆம் ஆண்டின் 20ஆம் இலக்க, காணித் நிருணய கட்டளைச்சட்டம்:
- 1935 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க, காணி அபிவிருத்திக் கட்டளைச்சட்டம்
- 1947 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் இலக்க, அரச காணிகள் கட்டளைச்சட்டம்

சொத்தாண்மையின் முகாமையும் நிருவாகமும் மற்றும் காணியின் மீதான ஏனைய அக்கறைகளும் மற்றும் சொத்தாண்மையின் முறையான மற்றும் தெளிவான விளக்கத்தினை உறுதிப்படுத்துகின்ற முறைமை என்பன நாட்டின் சமுக மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை வசதிப்படுத்துவதற்கு அவசியமானவையாகும்.

இலங்கையில் காணிச் சட்டம் என்பது ஒன்றில் இனம், மதம் அல்லது பிரதேசரீதியில் வரையறுக்கப்பட்ட அடையாளங்காணப்பட்ட சமுகங்களுக்கு ஏற்புடமையாகின்றதான ஆள்சார் சட்டங்கள் உட்பட்ட தனியார் காணி தொடர்பான சட்டங்களின் கலப்பு ஒன்றாகும்.

- 1950 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, காணி சுவீகரிப்பு சட்டம்
- 1972 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, காணி மறுசீரமைப்புச் சட்டம்
- 1979 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, அரச காணிகள் (உடமையை மீட்டல்) சட்டம்
- 1979 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க, காணி அளிப்புக்கள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம்
- 1998ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க, உரித்துப் பதிவுச் சட்டம்
- 2002 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க, காணி அளவீடுகள் சட்டம்
- 1927 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம்இலக்க, ஆவணங்கள் பதிவுக் கட்டளைச் சட்டம்

தனியார் காணிகள்

தனியார் காணி என்பது தனிப்பட்டவர்களினால் சொந்தமாக கொள்ளக்கூடிய காணிகள் எனப் பொருள்படும்- ஒன்றில் தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ அல்லது தனிப்பட்ட உருவகங்கள் மற்றும் பல்வேறு வகைப்பட்ட சட்டரீதியான உறுதிகள் மூலம் கைமாற்றக்கூடிய உரிமைகள் மற்றும் அக்கறைகள் மற்றும் தனிப்பட்டவர்களின் மூலம், தனிப்பட்ட உருவகங்களினால். அல்லது பல்வேறுபட்ட அளிப்புகளின் கீழ் அரசினால் (நிபந்தனைகளின்றி) கைமாற்றப்படக்கூடிய உரிமைகள் மற்றும் அக்கறைகள் எனலாம்.

பல்வகையான சட்டங்கள் - நியதிச்சட்டம் மற்றும் நியதிச்சட்டமற்றவை ஆகிய இரண்டும்- தனியார் காணிகளை ஆளுகின்றன. அவற்றுக்கிடையில் பிரதான சட்டங்களானவை-

- ரோம டச்சுச் சட்டம்
- 1871 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க, காலவிதிப்பனவுக் கட்டளைச்சட்டம்
- 1977 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க, பிரிவிடல் சட்டம்
- 1973 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க, இருப்பிடக்கூறுகள் சொத்தாண்மைச் சட்டம்
- 1840 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, மோசடிகள் தடுப்புக் கட்டளைச் சட்டம்
- 1917 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, நம்பிக்கைப் பொறுப்புக் கட்டளைச் சட்டம்
- 1922 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, பொது நம்பிக்கைப்பெறுப்புக் கட்டளைச்சட்டம்
- 1949 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க, ஈட்டுச் சட்டம்

- 1907 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, நொத்தாரிசுகள் கட்டளைச்சட்டம்
- 1917 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்க, கண்டிய வழியுரிமைக் கட்டளைச்சட்டம்
- 1911 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, திருமண உரிமைகள் மற்றும் வழியுரிமைக் கட்டளைச்சட்டம்
- 1931 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க, முஸ்லிம் மரணசாதன வழியுரிமைக் கட்டளைச்சட்டம்
- 1806 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இலக்க, தேசவழமைக் கட்டளைச்சட்டம்
- 1947 ஆம் ஆண்டின் 59 ஆம் இலக்க, தேசவழமை முன்வாங்குரிமை கட்டளைச்சட்டம்
- 1884 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க, விருப்பாவணங்கள் கட்டளைச்சட்டம்
- 1998 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க, உரித்துப் பதிவுச்சட்டம்
- 1927 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்க, ஆவணப் பதிவுக் கட்டளைச்சட்டம்

பகுதி ஒன்று தனியார் காணிகள் தொடர்பிலான முக்கியமான சட்ட மற்றும் நிருவாக விடயங்கள்

அத்தியாயம் ஒன்று

இலங்கையிலுள்ள காணிகள் மற்றும் ஆதனம் மற்றும் தனியார் காணிகள் மற்றும் ஆதனப் பதிவு தொடர்பிலான சட்ட சாதனங்கள் மற்றும் சட்டங்கள் என்பவற்றுக்கான அறிமுகம்

அமர்வுகளின் குறிக்கோள்/கள்

தனியார் காணி மற்றும் ஆதனம் (உடமை, சொத்துவம், காலவிதிப்பனவு முதலியன) மற்றும் முக்கியமான சட்ட சாதனங்கள் (உறுதிகள் மற்றும் உறுதி வரைதல்) தொடர்பிலான சட்டக்கோட்பாடுகள் மற்றும் விடயங்கள் பற்றிய கண்ணோட்டமொன்றை வழங்குதல்

கண்ணோட்டம்

இலங்கையில் காணி தொடர்பிலான சட்டங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள் இயற்கையிலேயே மிகவும் சிக்கலானவையும் வேறுபட்டவையுமாகும். கேள்விக்குட்பட்டதான காணி அரச காணியாக அல்லது தனியார் காணியாக இருந்தாலும் சரி, இங்கு ஆளொருவரின் காணி மீதான உரிமைகள் மற்றும் அக்கறைகள் தொடர்பில் பலவகையான சட்டங்கள், பாரம்பரிய நடைமுறைகள், அவற்றை ஆளுகின்ற நிறுவனங்கள் என்பன காணப்படுகின்றன.

இங்கு தனியார் காணி தொடர்பில் சொத்துவம், இருப்பாட்சி, மற்றும் ஆளொருவரின் உரிமைகள் மற்றும் அக்கறைகள் என்பவற்றை ஆளுகின்ற பலவகையான சட்டங்கள் உள்ளன. பல்வேறுபட்ட காரணங்கள் மற்றும் நோக்கங்களுக்காக காணிகள் மற்றும் ஆதனம் தொடர்பில் ஏற்புடமையாகும் ஏனைய

இலங்கையிலுள்ள காணிகள் மற்றும் ஆதனம் மற்றும் தனியார் காணி மற்றும் ஆதனப் பதிவு தொடர்பிலான சட்ட சாதனங்கள் மற்றும் சட்டங்கள் என்பவற்றுக்கான அறிமுகம் பற்றிய முக்கியமான சட்ட விடயங்கள்

1. அறிமுகம்

ஆளொருவர் பல்வேறு வழிகளில் காணியொன்றின் சொந்தக்காரராக வரமுடியும். அவையாவன மரபுரிமை அல்லது வழியுரிமை, கொடை, கொள்வனவு அல்லது கைமாற்றம், கொடை, இறுதி விரும்பாவணம், காலவிதிப்பனவு மற்றும் நீதிமன்றக் கட்டளை என்பனவாகும். சொத்துவம் என்பது காணி அல்லது ஆதனத்தினைப் பயன்படுத்துவதற்கு, உடமை கொள்வதற்கு மற்றும் கையதிர்ப்பதற்கான பிரத்தியேக உரிமை எனப் பொருள்படும். இது உயரிய அக்கறையைக் கொண்டுள்ள ஆட்களின் உரிமைகள் மற்றும் மூன்றாம் திறத்தவர்களின் உடன்படிக்கையினால் அல்லது சட்டத்தின் தொழிற்பாட்டினால் விதிக்கப்படும் சொந்தக்காரருடைய உரிமைகள் மீதான எவையேனும் மட்டுப்பாடுகளுக்கமைந்தது. சொத்தாண்மை என்பது காணியொன்றின்மீதான பலதரப்பட்ட உரிமைகளை அனுபவிப்பதுடன் தொடர்புடையது. சொந்தக்காரர் அவ்வுரிமைகள் சிலவற்றை பாராதீனப்படுத்த முடியும் என்பதுடன் சிலவற்றை தக்கவைத்தும் கொள்ளலாம்.

சொத்துவம் என்பது அவன் அல்லது அவள்- (அ) உடமைகொள்ளக்கூடிய (ஆ) பயன்படுத்தி அனுபவிக்கக்கூடிய அத்துடன் (இ) பாராதீனப்படுத்தக்கூடிய விடயத்துடன் நிற்கின்ற ஆளை சட்டத்தினால் பாதுகாக்கின்ற ஓர் உறவுமுறையாகும். இவ்வுரிமைகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை ஒரு ஆளின் மீது அது அல்லது அவை உரித்தாக்கப்பட்டு, எஞ்சியிருப்பவை வேறோராளின் அல்லது ஏனையவர்களின் மீது உரித்தாக்கப்பட்டிருப்பின், அத்தகைய ஆட்களின் ஒவ்வொரு சொத்துவமும் தகமையானதாகவோ அல்லது மட்டுப்படுத்தப்பட்டதாகவோ இருக்கும்.

காணியை அதன் சொந்தக்காரராக வைத்திருக்கும் உட்கருத்துடன் ஒன்றில் நேரடியாகவோ அல்லது முகவரினூடாகவோ இருப்பாட்சி கொள்வது உடமையாகும். உடமைகொள்வதற்கான உரிமையானது உரித்து நிலைநாட்டலுக்கான உரிமையை மறைமுகமாக கருதுகின்றது. அதாவது சொந்தக்காரரிடமிருந்து உடமைகொள்வதற்கான உரித்தினை பெற்றுக்கொள்ளாது

சட்டங்களுக்கு மத்தியில், தனியார் காணி தொடர்பிலான முக்கியமான சட்டங்களாக ரோம டச்சுச் சட்டம், கண்டியச் சட்டம், தேசவழமைச் சட்டம் மற்றும் முஸ்லிம் சட்டம் என்பவற்றை உள்ளடக்குகின்றது.

இதற்கு மேலதிகமாக, இலங்கையிலுள்ள காணி மற்றும் ஆதனத்தை பயன்படுத்துவதற்கும், அனுபவிப்பதற்கும் மற்றும் சொந்தம் கொள்வதற்கும் ஆளொருவரின் அல்லது ஆட்களின் காணி உரிமைகள் மற்றும் உரித்துடைமைகளின் மீது தாக்கத்தைக் கொண்டுள்ள பலவகையான சட்ட ஆவணங்கள் (நொத்தாரிசு ஆவணங்கள் -உறுதிகள் மற்றும் உறுதி வரைதல்) உள்ளன.

உடமைகொள்கின்ற ஆளொருவரிடமிருந்து மீட்டெடுத்தலாகும்.

ஆளாருவர் காணியின் மீதான சேவகம், மரபுரிமை, கடப்பாடு. (குத்தகை முதலியன) என்பவற்றை விடக் குறைவான சொத்துவம் மற்றும் ஏனைய தனியுரிமை உரிமைகள் என்பவற்றைக் கொண்டிருக்க முடியும்.

2. இலங்கையில் காணியின்மீது ஆளொருவர் கொண்டுள்ள சொத்துவம், உடமை மற்றும் ஏனைய உரிமைகள் மற்றும் அக்கறைகள்

அ. சொத்துவம்:

சொத்துவம் என்பது ஆளொருவர் சொந்தமாகக் கொண்டுள்ள காணியை/ஆதனத்தினை பயன்படுத்துவதற்கு அல்லது உடமை கொள்வதற்கு மற்றும் கையுதிர்ப்பதற்கான பிரத்தியேக உரிமை எனப் பொருள்படும். அவன்/அவள் எந்தவிதமான நிபந்தனைகளுமின்றி அக்காணியின் மீது/ ஆதனத்தின் மீது முடிபொன்றை எடுப்பதற்கான பூரண உரிமையையும் சிறப்புரிமையையும் கொண்டுள்ளார் எனப்பொருள்படும். ஒருவர் காணியொன்றின்/ஆதனமொன்றின் சொந்தக்காரராக பல்வேறு வழிகளில் வரமுடியும். அதாவது மரபுரிமை/வழியுரிமை, கொடை, கொள்வனவு/ கைமாற்றம், அளிப்பு, இறுதிவிருப்பாவணம், காலவிதிப்பனவு மற்றும் நீதிமன்றம் ஒன்றின் கட்டளை என்பனவாகும். சொத்துவம் என்பதானது காணியொன்றின்/ஆதனமொன்றின் மீது பலவகையான உரிமைகளை அனுபவித்தல் தொடர்பானது. சொந்தக்காரர் இவற்றில் சிலவற்றை பாராதீனப்படுத்தமுடியும் என்பதுடன் ஏனையவற்றை தக்கவைத்துக்கொள்ளவும்முடியும்.

ஏகபோக சொத்துவம்/ஏகபோக சொந்தக்காரர்

ஏனையவர்கள் தவிர்ந்து ஒரு ஆளுக்கு அனைத்து உரிமைகளும் உரித்தாக்கப்படுமிடத்து அவர் அல்லது அவள் ஏகபோக சொந்தக்காரர் ஆவார்.

கூட்டு சொத்துவம்/கூட்டுச் சொந்தக்காரர்

ஏனையவர்கள் தவிர இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆட்களில் இவ்வுரிமைகள் அனைத்தும் உரித்தாக்கப்படுமிடத்து, அவர்கள் கூட்டுச் சொந்தக்காரர்கள் ஆவார்கள்.

ஆ. உடைமை:

உடைமை என்பது காணியின்/ஆதனத்தின் சொந்தக்காரராக அதனை வைத்திருக்கும் உட்கருத்துடன் ஒன்றில் நேரடியாக அல்லது முகவரின் மூலம் இருப்பாட்சியில் இருத்தல் ஆகும். உடமை கொள்வதற்கான உரிமையானது உரித்து

நிலைநாட்டலை உட்கருதுகின்றது. அதாவது சொந்தக்காரரிடமிருந்து உடமை கொள்வதற்கான உரித்தினைப் பெற்றுக்கொள்ளாது உடமை கொள்கின்றவரான ஆளிடமிருந்து உடமையை மீட்டல் ஆகும். காணி ஒன்றில் மற்றும் ஆதனமொன்றின் மீதான இருப்பாட்சியானது வெறுமனே பௌதீக இருப்பாகும். எனவே ஒரு ஆளினால் அல்லது முகவர் ஒருவரின் ஊடாக இருப்பாட்சியில் இருத்தல் தொடர்பிலான உரிமைகளானவை உடைமையின் மற்றும் சொத்துவத்தின் அம்சம் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படமுடியும். உடைமைக்கொள்வதற்கான உரிமையானது சொத்துவத்தின் அடிப்படை மூலக்கூறுகளில் ஒன்றாகும். அவன்/அவள் சொந்தக்காரரின் விருப்பத்துக்கு எதிராக காணியை உடைமை கொண்டுள்ளார் அல்லது சொந்தக்காரர்கள் என்ற வகையில் காணியை உடைமை கொள்கின்றனர் என்பதனைக் காட்டுகின்ற வகையில் உடைமையாளரின் மனநிலை உள்ளவிடத்து, பௌதீக ரீதியிலான இருப்பாட்சியை விட இருப்பாட்சியாளரின் அல்லது உடைமையாளரின் உட்கருத்தானது மிகமுக்கியமானதாகும். மேலும், ஆளொருவர் அதன் சொந்தக்காரரொருவராக அதனை வைத்திருப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டையும் உட்கருத்தையும் கொண்டிருத்தல் கட்டாயமானதாகும்.

சொத்துவம் அல்லது உடைமையை விடக் குறைவானதாக காணியொன்றுக்கு/ஆதனத்துக்கு எதிராக ஆளொருவர் கொண்டிருக்கக்கூடிய சில உரிமைகள் உள்ளன. அவையாவன பின்வருமாறு:

i) **சேவகம்:-**

சேவகம் என்பது காணி/ஆதனத்தின் மீது அல்லது அது தொடர்பில் ஆளொருவரினால் அனுபவிக்கக்கூடிய உரிமையாகும். காணியொன்றின்/ ஆதனமொன்றின் சொந்தக்காரராகவிருத்தல் சுயாதீனமான உரிமையாகும். அல்லது சொந்தக்காரரொருவராகவல்லாது அல்லது உடமையாளர் ஒருவராகவவ்லாது ஒருவர் இன்னும் காணி/ஆதனத்தின் மீது பயன்படுத்துவதற்கான உரிமையை அனுபவிக்கமுடியும். அத்துடன் அத்தகைய உரிமைகளை அனுபவிக்கவும் முடியும். அது அசையாத ஆதனத்தின் மீதான சேவகம் அல்லது praedial சேவகம் என வகைப்படுத்தமுடியும்.

உண்மையான சேவகத்தில் சேவக உரிமைகொண்டுள்ளவரான ஆள் அவன்/அவள் சொந்தக்காரராகவுள்ள அசையாத ஆதனத்திலிருந்து இடைநேர்விளைவான மற்றும் பிரிக்கப்படமுடியாததாக அவ்வுரிமையினை அனுபவிக்கலாம். அது காணிகள் மற்றும் வீடுகளின் நன்மைக்காக உள்ளதுடன் அவற்றின் பொறுப்பானது காணிகள் மற்றும் வீடுகளின் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ளன.

ஆதனத்தின் மீதான சேவகமானது அவன்/அவள் சொந்தக்காரரொருவராக உள்ள ஏதேனும் ஆதனத்துக்கான தொடர்புகுறியின்றி ஆளொருவரினால் அனுபவிக்கப்படும். அது மக்களின் நன்மைக்காக உள்ளதுடன் அசையும் அதேபோன்று அசையாத ஆதனம் தொடர்பில் அனுபவிக்கப்படும்.

ii) **ஈடு:**

ஈடு என்பது கடப்பாடொன்றை பேணுவதற்காக வேறோர் ஆளின் ஆதனத்தின் மீதான உரிமையாகும். ஆங்கிலச்சட்டத்திற்கிணங்க ஈடு என்பது கடன் ஒன்றுக்கான பிணைப் பொறுப்பாக ஆதனமொன்றைக் கையுதிர்த்தல் ஆகும். ஈடு என்பது ஆதனமொன்றின் மீதான பணத்தை அல்லது பணப்பெறுமதியை பேணுவதற்கு ஆதனத்தின் மீது ஏதேனும் விதிப்பனவை உள்ளடக்குகின்றது. ஈடுகளானவை மரபுரீதியாக பொதுவான ஈடு மற்றும் விசேட ஈடு என பிரதானமாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. விசேட ஈட்டின் கீழ் ஆளொருவரின் குறித்த சில, குறிப்பான மற்றும் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஆதனமானது கடன்கொடுத்தவரிடமிருந்து கடனாகப் பெறப்பட்ட பணத்துக்காக பிணைப்பொறுப்பொன்றாக ஈடு வைக்கப்படமுடியும்.

எவரேனும் ஆள் அவன்/அவளின் காணி/ஆதனத்தின் ஈட்டின்மேல் பணத்தைக் கடனாகப் பெறலாம். ஈடானது காணிக்கான உரித்தைத் தோற்றுவிக்கிறது, ஆனால் ஈடுவைக்கப்பட்ட அத்தகைய ஆதனத்தின் நீதிமுறையிலான நிலுவையாகவுள்ள விற்பனையின் காரணமாக பணத்தை அறவிடுவதற்கான வெறுமனே சோந்தையாகும்.

iii) **குத்தகை/வாடகை:**

குத்தகை எனும் கருத்தேற்பானது இலங்கையின் பொதுச்சட்டமான ரோம டச்சு சட்டத்தினால் ஏற்றங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. குத்தகை என்பது குறித்த காலப்பகுதிக்காக பிரத்தியேக ஆதன உடைமைக்கான ஏனைய உரிமையின் மேல் - அளிக்கின்றதான அவனுக்கு/அவளுக்கு ஒதுக்கமொன்றை ஒதுக்குகின்ற போது திறத்தவரினால் ஒப்பந்தமொன்றைச் செய்வதற்கென (வழமையாக "குத்தகைப் பெறுநர்" எனக்குறிப்பீடு செய்யப்படும்) ஆதனமொன்றின் பயன்படுத்துநரினால்/பயன்படுத்துநரிற்கிடையிலான ஒப்பந்தஞ்சார் ஒழுங்கேற்பாடு ஆகும். குத்தகையின் நிபந்தனைகளானவை குத்தகை உடன்படிக்கை ஒன்றில் ஒரு தடவை இருதிறத்தவர்களும் ஈடுபடும்போது உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புடைமைகள் என்பவற்றுக்கும் பயன்கொடுப்பதற்கான ஒப்பந்தமொன்றுக்கான திறத்தவர்களினால் பரஸ்பரமாக உடன்பட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றன. குத்தகையானது விதிக்கப்பட்ட காலப்பகுதிக்காக ஆதனத்தை பிரத்தியேகமாக அனுபவிப்பதற்கும் பயன்படுத்தவதற்குமான குத்தகை வைத்திருப்பவருக்கு உரிமையைக் கொடுக்கின்றது.

குறிப்பு: (திருத்தப்பட்டவாறான) 1972 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, வாடகைச் சட்டத்தினால் வாடகையானது ஆளப்படுகின்றது. அது குத்தகைக்கான ஒத்த செயல்முறையாகும் - உடைமை கொள்ளல் உரிமைகளுக்காக காணி மற்றும் ஆதனத்தை அழித்தல்.

விசேட குறிப்பு:

- இலங்கையில், மேலே சொல்லப்பட்ட உரிமைகள் மற்றும் சிறப்புரிமைகள் என்பன பதிவுசெய்யப்படக்கூடியதான நொத்தாரிசு சாதனம்/உறுதி ஒன்றின் மூலம் அமைத்துருவாக்கப்படுதல் வேண்டும்.
- எவ்வாறாயினும், தற்போதுள்ள ஆவணங்களைப் பதிவுசெய்தல் முறைமையின் கீழ் (Servient) சேவக காணிக்கான உரித்துக்கெதிராக சேவகத்தை பதிவுசெய்வதற்கு எவ்விதமான ஏற்பாடுகளும் இல்லை.

3. இலங்கையிலுள்ள தனியார் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பிலான சட்ட சாதனங்கள்

சட்ட சாதனங்களானவை காணிக்கான/ஆதனத்துக்கான முறையான உரித்து அல்லது உரித்துடைமையை உறுதிப்படுத்துகின்றது. அவை பிரசித்த நொத்தாரிசினால் நிறைவேற்றப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன் பதிவுசெய்யப்படுதலும் வேண்டும். நொத்தாரிசு நிறைவேற்றம் என்பது வலிதான சட்ட ஆவணமொன்றை சான்றுப்படுத்துவதில் மற்றும் அத்தாட்சிப்படுத்துவதில் கடைப்பிடிக்கப்படவேண்டிய நடவடிக்கை முறையாகும்.

ஆவணங்களைப் பதிவுசெய்தல் தொடர்பில் சட்ட நடைமுறைகள் மற்றும் நிருவாக ஒழுங்கேற்பாடுகள் என்பன 1927 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்க, ஆவணப்பதிவுக் கட்டளைச் சட்டத்தில் மற்றும் அதன் அடுத்துறும் திருத்தங்கள் மற்றும் அதன்கீழான ஒழுங்குவிதிகளில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

அது உறுதி வரைதல் என குறிப்பீடுசெய்யமுடியும் என்பதுடன் அது பின்வரும் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பல்வேறுபட்ட சட்ட ஆவணங்களினூடாக நிறைவேற்றப்படுகின்றது.

- ஒரு திறத்தவரால் இன்னொருவருக்கு ஆதனமொன்றின் சொத்துவத்தினை கைமாற்றுதல்
- ஆளொருவரின் சொத்துவத்தை வெளிப்படுத்துதல்
- இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திறத்தவர்களுக்கு இடையில் காணி/ஆதனத்தின் மீது சொத்துவம் மற்றும் ஏனைய உரிமைகளின் கைமாற்றத்தினை அத்தாட்சிப்படுத்துதல்.

மேலதிகமாக 1988 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க, உரித்துப் பதிவுச் சட்டம் மற்றும் அதன்கீழான ஒழுங்குவிதிகள் என்பன உறுதிவரைதல் நோக்கங்களுக்காக உரித்துக்களைப் பதிவுசெய்தலை விதிக்கின்றது.

3.1 ஆவணங்களைப் பதிவுசெய்தல் தொடர்பிலான சட்டங்கள்

அ) 1927 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்க, ஆவணப்பதிவுக் கட்டளைச்சட்டம் (திருத்தப்பட்டவாறான)

1927 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்க, ஆவணப்பதிவுக் கட்டளைச் சட்டமானது ஆவணங்களைப் பதிவுச்செய்தல் தொடர்பிலான சட்டங்களை தொகுப்பதற்காக சட்டமாக்கப்பட்டதுடன் இந்நாட்டில் காணிப்பதிவு தொடர்பிலான மிகமுக்கியமான சட்டவாக்கமாகும். சொத்துவத்தினைப் பதிவுசெய்தல் மற்றும் ஆவணங்களைப் பதிவுசெய்தல் ஆகிய இரண்டு குறிக்கோள்கள்களும் இக்கட்டளைச் சட்டத்தினால் கையாளப்படுகின்றன. கட்டளைச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்தலானது பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம் மற்றும் கொழும்பிலும் இலங்கை முழுவதிலுமுள்ள அதன் பதிவகங்களினால் நிறைவேற்றப்படுகின்றது. இக்கட்டளைச் சட்டத்தில் காணி/ஆதன கொடுக்கல் வாங்கல்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக உரித்துகளின் இணைப்புப் பிரதிகள் மற்றும் பிரதிகள், காணியைப் பாதிக்கின்ற சாதனங்கள், அடமானங்கள், ஈடுகள் அல்லது அசையாத ஆதனத்தின் விற்பனை சிட்டைகள் என்பவற்றை பதிவுசெய்தல் பிரதான பணிகளாக விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆவணங்களைப் பதிவுசெய்தல் முறைமையின்கீழ் பதிவுசெய்தலானது கொடுக்கல் வாங்கல் ஒன்றுக்கான வலிதான தன்மையினை அளிக்காது என்பதுடன் பதிவாளர் அதன் வலிதான தன்மை தொடர்பில் அவரது/அவளது திருப்திக்காக ஆதனத்தை பரிசோதிக்கமாட்டார். இது பொதுமக்களுக்கான ஒரு அறிவித்தல் என்பதுடன் அது பதிவுசெய்யப்படாத முன்னைய ஆதனத்தைவிட இது மேலோங்கவும்முடியும்.

ஆ) 1840 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, மோசடிகள் தடுப்பு கட்டளைச் சட்டம் (திருத்தப்பட்டவாறான)

இக்கட்டளைச் சட்டத்தின் நோக்கம் மோசடி மற்றும் போலிச் சான்றுகளை மிகத்திறம்படமான முறையில் தடுப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்வதாகும். இக்கட்டளைச் சட்டத்தின் பிரிவு 2 ஆனது காணி அல்லது ஏனைய அசையாத ஆதனங்கள் தொடர்பிலான விற்பனை, கொள்வனவு, ஒப்படைப்பு, ஈடு பற்றிய ஒப்பந்தங்கள் அல்லது உடன்படிக்கைகள் (1) எழுத்திருத்தல் வேண்டும் (2) அவற்றை நிறைவேற்றுகின்ற திறத்தவரால் அல்லது அவரால் சட்டரீதியாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வேறு ஆளினால் ஒப்பமிடப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். (3) பிரசித்த நொத்தாரிசின் முன்னர் நிறைவேற்றப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். அத்துடன் (4) அதன் சட்டவலிதாந்தன்மை மற்றும் அமைந்தொழுகுதலுக்காக ஒரே நேரத்தில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சாட்சிகள் முன்னிலையிலிருத்தல் வேண்டும், போன்றவற்றை தேவைப்படுத்துகின்றது.

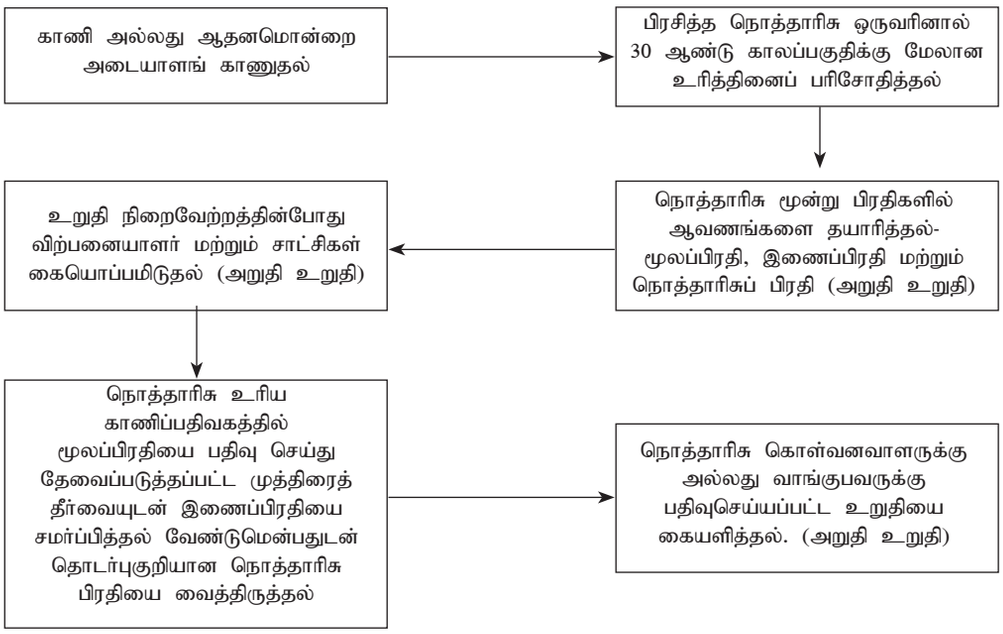
இ) 1907 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, நொத்தாரிசுகள் கட்டளைச்சட்டம் (திருத்தப்பட்டவாறான)

இக்கட்டளைச்சட்டத்தின் நோக்கங்கள் நொத்தாரிசுகளை நியமனம் செய்வதற்கும் இலங்கையின் பிரசித்த நொத்தாரிசுகள் தொடர்பில் எல்லா விதிகளையும் ஒழுங்குவிதிகளையும் அறிமுகப்படுத்துவதற்கானதாகும். இது நொத்தாரிசுகளுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவதுடன் பலதரப்பட்ட கடமைகள், பொறுப்புடைமைகள் மற்றும் கடப்பாடுகள் மற்றும் சில உரிமைகளையும் ஏற்பாடு செய்வதனை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

ஈ) 1871 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க, காலவிதிப்பனவுச் சட்டம் (திருத்தப்பட்டவாறான)

இச்சட்டமானது காணியின் உடைமைளாருக்கு உடைமைக்கொள்வதற்கான உரிமைகள் மற்றும் ஆதனமொன்றின் சொத்துவத்திற்கு பயன்கொடுப்பதற்கென இயற்றப்பட்டமையால் மிகமுக்கியமானதாகும். இக்கட்டளைச்சட்டத்தின் பிரிவு 3 ஆனது தகைமைவாய்ந்த கோரிக்கையாளர் ஒருவரினால் கேள்விக்குட்பட்ட காணியில் (தடையீடற்ற மற்றும் தடையீடற்ற) எதிரிடையான உடைமை காரணமாக காணிச்சொந்தக்காரர் உரித்தினை இழக்கக்கூடிய காலப்பகுதி 10 ஆண்டுகள் என ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றது. இது தனியார் காணிகளுக்கு மட்டுமே ஏற்புடைமையானதாகும். காலவிதிப்பனவு கட்டளைச்சட்டத்தின் 15 ஆம் பிரிவு பின்வருமாறு ஏற்பாடு செய்கின்றது; “இதனகத்துள் அடங்கியுள்ள எவற்றுக்கும் அரசின் உரிமைகளை எந்தவிதத்திலும் பாதித்தல் ஆகாது என்பதுடன் அரச காணிகள் மீதான இக்கட்டளைச் சட்டத்தின் ஏற்புடைமையானது விலக்கப்பட்டுள்ளது”.

ஆவணங்களைப் பதிவுசெய்யும் செயல்முறை – கைமாற்றம்/கொள்வனவொன்றைப் பதிவுச்செய்வதற்கான உதாரணம்.



உரு 1- ஆவணங்களைப் பதிவு செய்வதற்கான செயல்முறை.

3.2 இலங்கையிலுள்ள தனியார் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பிலான முக்கியமான சட்டச் சாதனங்கள்

வலிதான உறுதியொன்றின் தேவைப்பாடு :

நொத்தாரிசு ஆவணமொன்றை ஏற்றங்கீகரிப்பதற்கும் சட்டரீதியாக ஏற்றுக்கொள்வதற்குமென பலதரப்பட்ட விடயங்கள் பூர்த்திசெய்யப்படுதல் வேண்டும். அது எழுத்தில் அல்லது அச்சிடப்பட்டு இருத்தல் வேண்டும் என்பதே முதலாவதும் மிகமுக்கியமானதுமான தேவைப்பாடாகும். உறுதி முடிப்பவர் பராயமடைந்தவராகவும் உறுதியொன்றை நிறைவேற்றுவதற்கு தகமைவாய்ந்தவராகவும் இருத்தல் வேண்டும் - இவ்வமைப்பில் உறுதி முடிப்பவர் 18 வயதாக அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவராகவிருத்தல் வேண்டும்.

கைமாற்றமொன்றின் தன்மையானது தெளிவானதாகவும் உண்மைத் தன்மையானதாகவும் இருத்தல் வேண்டும். உறுதி முடிப்பவர்/கள் அல்லது அவனது/அவளது/அவர்களது அற்றோணி கையொப்பமிட்டு நொத்தாரிசு உறுதியினை சான்றுப்படுத்தி அத்தாட்சிப்படுத்தியிருத்தல் வேண்டும். நொத்தாரிசுகள் கட்டளைச் சட்டத்துக்கான புதிய திருத்தமானது உறுதி முடிப்பவர்கள் தமது கைப்பெருவிரல் அடையாளத்துடன்/களுடன் கையொப்பமிடுதல் வேண்டுமென்பதுடன் உறுதி முடிப்பவர்களின் நிழற்படமொன்று உறுதியில் ஒட்டப்பட்டிருத்தலும் வேண்டும் (நிழற்படங்களை ஒட்டுதல் தொடர்பான தேவைப்பாடானது அறுதி உறுதி, நன்கொடை உறுதி, மாற்றுறுதி மற்றும் இறுதி விருப்பாவணம் என்பனவற்றின் நொத்தாரிசுப் பிரதிக்கு மட்டும் தேவைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது - மூலப்பிரதி மற்றும் இணைப்பிரதிக்கு அவசியப்படுத்தப்படவில்லை). அத்துடன் நொத்தாரிசானவர் அதனை புறக்குறிப்பிடுவதன் மூலம் சான்றுப்படுத்துதல் வேண்டுமென தேவைப்படுத்துகின்றது. இதற்கு மேலதிகமாக, ஆகக் குறைந்தது இரண்டு சாட்சிகள் ஒரே நேரத்தில், இடத்தில் மற்றும் தேதியில் கையொப்பமிடுதல் வேண்டும்.

தேவைப்படுத்தப்பட்ட பிரதிபயனானது உறுதி நிறைவேற்றுகையின் மீது கொடுக்கப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன் (முன்னிலையில் உறுதி நிறைவேற்றத்துக்கு முன்னர்) 2006 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க, முத்திரை தீர்வை (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்துக்கிணங்க அவசியமான முத்திரைத் தீர்வையானது செலுத்தப்படுதல் கட்டாயமானதாகும். முத்திரைத் தீர்வையானது சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் ஒழுங்குவிதிகளினூடாக அமைச்சரினால் காலத்துக்கு காலம் விதிக்கப்படும்/ குறித்துரைக்கப்படும். மேலும், உறுதியொன்றின் முறையான பாகங்களானவை நொத்தாரிசினால் பூர்த்திசெய்யப்படுதல் வேண்டும்.

அ) அறுதி உறுதி

அறுதி உறுதி என்பது அசையாத ஆதனமொன்றின் விற்பனை மற்றும் கொள்வனவின் மீது நிறைவேற்றப்படும் சட்டச் சாதனமாகும். அதாவது காணிகள் மற்றும் நிலமனைகள். இது விற்பனையாளர்/கள் (விற்பவர்) மற்றும் கொள்வனவாளர்/கள் (வாங்குபவர்) என்போருக்கிடையிலான பிணிக்கின்ற ஒப்பந்தமொன்றாகும் என்பதுடன் கொடுக்கல் வாங்கலினை வலிதாக்கும் பொருட்டு வலிதான பணஞ்சார் பிரதிபயனொன்று கொடுக்கப்பட்டிருத்தலும் வேண்டும். அறுதி உறுதியானது அது நிறைவேற்றப்படுவதன்மேல் அல்லது பதிவுசெய்யப்படுவதன்மேல் கொள்வனவாளர்களுக்கு கைமாற்றப்பட்ட ஆதனத்தின் பூரண உரிமை, உரித்து மற்றும் சொத்துவத்தினை அளிக்கின்றது.

அறுதி உறுதி ஒன்று பிஸ்காலினால் அல்லது நிறைவேற்றுநரினால் அல்லது நிருவாகியொருவரினால் நிறைவேற்றப்படும்போது, அவ்வுறுதிகள் நீதிமன்றக் கட்டளையொன்றினால் ஆதாரப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

அறுதி உறுதியானது அந்நிபந்தனைகளின் பூர்த்திக்கமைவாக அனுபவிக்கக்கூடியதான நிபந்தனைகள் மற்றும் உரித்துடமைகளுடன் நிறைவேற்றப்பட முடியும்.

முத்திரைத் தீர்வை (தற்போது): ஒவ்வொரு 100/- ரூ 100,000 வரை அல்லது அதன் பாகத்துக்கு ரூ 3/-

பெறுமதியானது ரூ 100,000/- இனை விஞ்சுமாயின் - மீதிக்கு ஒவ்வொரு ரூ 100/- அல்லது அதன் பாகத்துக்கு ரூபா 4/-

ஆ) நன்கொடை உறுதி

நன்கொடை உறுதி என்பது ஆளொருவருக்கு ஆதனமொன்றைக் கைமாற்றுகின்ற போது நிறைவேற்றப்படுகின்ற சட்டச் சாதனமாகும். இது நன்கொடையாளர்/கள் (அளிப்பவர்) மற்றும் நன்கொடை பெறுநர்/கள் (நன்கொடை வழங்குபவர்) என்போருக்கிடையிலான பிணிக்கும் தன்மை வாய்ந்த ஒப்பந்தமொன்றாகும். இது குறித்த ஆளின் மீது கொண்ட காதல் மற்றும் அன்பின் காரணமாக குறித்தசில நோக்கங்களுக்காக பிரதானமாக உறவினர்களுக்கிடையில் அல்லது நண்பர்களுக்கிடையில் அல்லது நன்கறிந்த ஆட்களுக்கிடையில் அளிக்கப்படுவதால் இக்கொடுக்கல் வாங்கலில் பணரீதியிலான பிரதிபயனொன்று சம்பந்தப்படமாட்டாது. நன்கொடை உறுதியானது நிறைவேற்றப்படும்போதும் பதிவுசெய்யப்படும்போது நன்கொடை ஏற்பவரினால்/ ஏற்பவர்களினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதன் மேல், நன்கொடை பெறுநருக்கு ஆதனத்தின்மீது பூரண உரிமை, உரித்து மற்றும் சொத்துவத்தினை அளிக்கின்றது.

நன்கொடை உறுதியானது பூரணமானதும் கைமீட்கமுடியாததுமான நன்கொடையாக அல்லது ஆதனத்தின் மீதான சீவிய உரித்துடன் மற்றும் ஏனைய உரித்துக்களுடனான நிபந்தனைகளுடன் நிறைவேற்றப்படமுடியும். உரித்துடமைகளானவை அந்நிபந்தனைகளைப் பூர்த்திசெய்வதற்கமைய அனுபவிக்கப்பட முடியும்.

நன்கொடை உறுதியாது நீதிமன்றக் கட்டளைமூலம் குறித்தசில சூழ்நிலைகளில் நன்கொடை வழங்குபவரினால் கைமீட்கப்படமுடியும்.

முத்திரைதீர்வை (தற்போது): ரூ 50,000/= வரை ஒவ்வொன்றுக்கும் ரூ 100/= அல்லது அதன் பாகத்துக்கு ரூ 3/=

பெறுமதியானது ரூ 50,000 இனை விஞ்சுமாயின், மீதிக்கு ஒவ்வொரு ரூ 100/= அல்லது அதன் பாகம் ரூ 2/=

இ) இறுதிவிருப்பாவணங்கள் மற்றும் மரண சாதனங்கள்:

1844 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க, விரும்பாவணக் கட்டளைச் சட்டமானது முஸ்லிம் சட்டம் உட்பட பொதுச் சட்டம் மற்றும் ஆள்சார் சட்டங்களினால் ஆளப்படுகின்ற எல்லா ஆட்களுக்கும் ஏற்புடமையாகின்றது (திருத்தப்பட்டவாறாக).

இறுதிவிருப்பாவணமானது 1844 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க, விருப்பாவணக் கட்டளைச்சட்டம் மற்றும் அதன் அடுத்துப்பின்னுறும் திருத்தங்கள் என்பவற்றுக்கிணங்க, நிறைவேற்றப்படுகின்ற சட்டரீதியிலான சாதனமாகும். இக்கட்டளைச் சட்டத்துக்கிணங்க

எவரேனுமாளுக்கு இலங்கையினுள் இறுதிவிருப்பாவணம் ஒன்றினூடாக அவனது/அவளது ஆதனத்தை எவரேனும் ஆள்/ஆட்களுக்கு சாதனம் வரைதல் மற்றும் கையுதிர்த்தல் சட்ட முறையான செயல் ஆகும். அது அவனுக்கு/அவளுக்கு சொந்தமான அசையும்/ அசையாத ஆதனங்களாக இருக்கமுடியும். ஆதனங்களானவை இறுதிவிருப்பாவணத்தின்படி பயனாளர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுதல் வேண்டும். இறுதிவிருப்பாவணத்தை அல்லது மரணசாதனத்தை (Testament) நிறைவேற்றுகின்றவரான ஆள் மரணசாதனக்காரர் என (Testator) அறியப்படுகின்றார்.

பின்வரும் காரணங்களுக்காக இறுதி விருப்பாவணம் அல்லது மரணசாதனம் வலிதற்றதாக்கப்படுதல் வேண்டும்:

- இறுதிவிருப்பாவணம் அல்லது மரணசாதனத்தை நிறைவேற்றுவதன் பின்னர் மரணசாதனக்காரரின் திருமணம்
- மரணசாதனக்காரரினால் இன்னொரு இறுதிவிருப்பாவணம் அல்லது கொடிசில் ஒன்றை நிறைவேற்றுதல்
- மரணாதனக்காரரினால் கைமீட்கப்பட்டதாக வெளிப்படுத்துதல்
- மரணசாதனக்காரரினால் இறுதிவிருப்பாவணம் எரிக்கப்படுதல், கிழிக்கப்படுதல், அல்லது அழிக்கப்படுதல்

மரணசாதனக்காரர் இறக்குமிடத்து, இறுதிருப்பாவணத்தை வைத்திருப்பவர் உரிய மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மரணாதன நடவடிக்கை முறையினூடாக நீதிமன்றக் கட்டளையொன்றை நிறைவேற்றுதல் வேண்டும். இறந்தவரின் காணி மற்றும் ஆதனம் என்பவற்றின் பெறுமதி 4.2. ரூபா மில்லியனை விடக் குறைவாக இருக்குமாயின் நீதிமன்றக் கட்டளையொன்றை நாடுதல் அவசியமற்றது ஆகும்.

ஆளொருவர் அவனது/அவளது தனிப்பட்ட முதல்வர்களின் விண்ணப்பத்தைத் தவிர்ப்பதற்கு அவனது/அவளது வாரிசுகளுக்கு அல்லது எவரேனும் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்களுக்கு இறுதி விருப்பாவணமொன்றை வரைதல் முக்கியமானதாகும் - இது ஒரு கடினமான செயல்முறையாகும்.

விரும்பாவணமொன்று இல்லையாயின், ஆதனமானது இறந்தவருக்கு ஏற்புடையற்பாலதான சட்டத்துக்கிணங்க பகிர்ந்தளிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

உ) குத்தகை உடன்படிக்கை:

குத்தகை உடன்படிக்கை/குத்தகை ஒப்பந்தம் என்பது இறக்கும் போது அல்லது ஆதனமொன்றை ஆளுக்கு/ஆட்களுக்கு குத்தகைக்கு விடும்போது நிறைவேற்றப்படும் ஒரு சட்ட சாதனமாகும். இது குத்தகைகொடுநர்/களுக்கும் (அளிப்பவர்) மற்றும் குத்தகை பெறுநர்/பெறுநர்களுக்குமிடையிலான பிணிக்கும் தன்மைவாய்ந்த ஒப்பந்தமொன்றாகும். இவ்ஒப்பந்தமொன்றின் கீழ் குத்தகைகொடுநர் அவரின் சொத்துவத்துக்கான உரிமையை ஒதுகக்கின்றவேளை, திறத்தவர்களுக்கிடையில் உடன்படிக்கையொன்றின் மீதான அடிப்படையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலப்பகுதிக்கு குத்தகைபெறுநருக்கு ஆதனத்தின் பிரத்தியேக உடமைக்கான உரிமையை அளிக்கின்றார். குத்தகை உடன்படிக்கையானது திறத்தவர்களின் எல்லா நிபந்தனைகள், பொறுப்புடமைகள் மற்றும் கடப்பாடுகள் என்பவற்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

குத்தகைய உடன்படிக்கையானது பரஸ்பர சம்மதத்தின் மீது அல்லது குத்தகை உடன்படிக்கையில் அடங்கியுள்ளன நிபந்தனைகளின்படி ஏனைய திறத்தவருக்கு அறிவித்தலொன்றை வழங்குவதன் மூலம் இரத்துசெய்யப்படமுடியும். குத்தகை உடன்படிக்யொன்றை இரத்துசெய்யும்போது, உடன்படிக்கையின்படி அவசியமான பிரதிபயன்கள் தீர்க்கப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன் குத்தகை பற்றிய இரத்தானது நிறைவேற்றப்பட்டு முறையாகப் பதிவுசெய்யப்படுதலும் வேண்டும். குத்தகை உடன்படிக்கையானது உரித்து மற்றும் குத்தகை கொடுநர்/கொடுநர்களுக்கான சொத்துவம் என்பவற்றை பாதுகாக்கின்ற அதே வேளை ஆதனத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கும் அனுபவிப்பதற்கும் குத்தகைபெறுருக்கான பூரண உரித்தினை உடன்படிக்கையின் நியதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கமைய அளிக்கின்றது.

முத்திரைத்தீர்வை (தற்போது): ஒவ்வொரு ரூ 1000/- க்கும் அல்லது அதன் பாகத்துக்கும் ரூபா 10/=

முக்கியகுறிப்பு: காணி மத்தியஸ்த சபையானது குத்தகைக்கு விடப்பட்ட ஆதனத்தின் உடமையை மீட்டல் தவிர திறத்தவர்களுக்கிடையிலான பிணக்குகள் தொடர்பில் பிரச்சினைகளை கலந்துரையாடித் தீர்க்கமுடியும்.

(ஊ) விற்பனை உடன்படிக்கை/விற்பதற்கான உடன்படிக்கை

விற்பனை உடன்படிக்கை/விற்பதற்கான உடன்படிக்கை என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திறத்தவர்கள் விற்கும் போது மற்றய திறத்தவர் காணியை அல்லது ஆதனத்தைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு உடன்படுகின்றவேளை நிறைவேற்றப்படுகின்ற சட்டச் சாதனமாகும். இது ஒப்பந்தத்தின் கீழான சட்டக் கடப்பாடொன்றை நிறைவேற்றுதலை அல்லது மதிப்பளித்தலை தோற்றுவிக்கின்றது. இது விற்பனையாளர்/விற்பனையாளர்கள் (அளிப்பவர்) மற்றும் கொள்வனவாளர்/கொள்வனவாளர்கள் என்போருக்கிடையிலான பிணிக்கும் தன்மை வாய்ந்த ஒப்பந்தமொன்றாகும். ஒப்பந்தத்தின்கீழ் விற்பனையாளர் உடன்பட்டுக்கொண்ட பிரதிபயன் ஒன்றுக்கு கொள்வனவாளருக்கு ஆதனத்தை விற்பதற்கு எண்ணுகின்றதுடன் கொள்வனவாளர் அதனை கொள்வனவு செய்வதற்கு உடன்படுகின்றார். விற்பனை உடன்படிக்கையானது திறத்தவர்களின் எல்லா நிபந்தனைகளையும், பொறுப்புடமைகளையும் மற்றும் கடப்பாடுகளையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன் நொத்தாரிசு முறையில் நிறைவேற்றப்பட்டு பதிவுசெய்யப்படுதல் வேண்டும்.

விற்பனை உடன்படிக்கையானது பரஸ்பர சம்மதத்துடன் அல்லது விற்பனை உடன்படிக்கையொன்றில் அடங்கியுள்ள நிபந்தனைகளின்படி மற்றய திறத்தவருக்கு அறிவித்தலொன்றை வழங்கி இரத்துச் செய்யப்படலாம். விற்பனை உடன்படிக்கையொன்றை இரத்துச்செய்யும்போது, அவசியமான பிரதிபயன்கள் உடன்படிக்கையின்படி தீர்க்கப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன் விற்பனை பற்றிய இரத்தானது உறுதி நிறைவேற்றப்பட்டு உரிய முறையில் பதிவு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

முத்திரைத் தீர்வை (தற்போது) : விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது.

எ) பிரிவிடல் உறுதி

பிரிவிடல் உறுதி என்பது கூட்டுச்சொந்தத்திலான ஆதனமொன்றை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திறத்தவர்கள் பிரிப்பதற்கு உடன்படும்போது நிறைவேற்றப்படுகின்ற சட்ட சாதனமாகும். பிரிவிடல் உறுதியானது பரஸ்பரரீதியான பிரிவிடல் ஒன்றாக அல்லது இயைபான மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் கோப்பிடப்பட்ட பிரிவிடல் வழக்கின்படி நீதிமன்றக் கட்டளையொன்றின் அடிப்படையிலிருத்தல் வேண்டும். இது பிரிக்கப்பட்டதும் வரையறுக்கப்பட்டதுமான காணித்துண்டமொன்றுக்கு உரித்துடையவராக வருகின்ற திறத்தவர்களுக்கும் மற்றும் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்குமிடையிலான பிணிக்கின்ற தன்மைவாய்ந்த ஒப்பந்தமாகுமென்பதுடன் ஆதனத்தின் மீதான உரிமைகளையும் சிறப்புரிமைகளையும் அனுபவிக்கின்றனர்.

பிரிவிடல் உறுதியானது எவ்வாறு அவர்கள் உரித்துடமை மற்றும் சொத்துவத்தினை பெற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் என்பது பற்றிய விபரங்களை கொண்டிருத்தல் வேண்டும். ஒரு நிலஅளவையானது மேற்கொள்ளப்பட்டு ஆதனத்தின் பகுதிகளானவை தொடர்பில் உடன்பட்டுக்கொள்ளப்படுதலும் வேண்டும். பிரிவிடல் உறுதியானது நிறைவேற்றப்பட்டு உரியமுறையில் பதிவுசெய்யப்படுதலும் வேண்டும்.

முத்திரைத் தீர்வை (தற்போது): விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது)

(ஏ) அற்றோணித் தத்துவம் :

அற்றோணித்தத்துவம் என்பது அவனின்/அவளின்/அவர்களின் சார்பில் மற்றும் அவனின்/அவளின்/அவர்களின் பெயரில் செயலாற்றுவதற்கு வேறோராளுக்கு தத்துவங்கள் மற்றும் அதிகாரங்களை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திறத்தவர்கள் கொடுத்தளிக்கும் நோக்குடன் நிறைவேற்றப்படுகின்ற சட்ட சாதனமாகும். இது ஒப்பந்தமொன்றின்கீழ் சட்டக் கடப்பொன்றை நிறைவேற்றுதலை அல்லது அதற்கு மதிப்பளித்தலைத் தோற்றுவிக்கின்றது. இது முதல்வர்/முதல்வர்கள் (அளிப்பவர்) மற்றும் அற்றோணிக்கிடையிலான பிணிக்கின்ற தன்மை வாய்ந்த

ஒப்பந்தமாகும். அற்றோணித் தத்துவமானது (திருத்தப்பட்டவாறான) 1902 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இலக்க, அற்றோணித் தத்துவக் கட்டளைச் சட்டத்தினால் ஆளப்படுகின்றது.

அற்றோணித் தத்துவமானது தத்துவத்தின் முதல்வரினால் நிறைவேற்றப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன் அற்றோணியானவர் தத்துவத்தினை சத்தியக் கடதாசி மூலம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும். அற்றோணித் தத்துவமானது விதிக்கப்பட்ட நேர கட்டமைப்பினுள் பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தில் பதிவுசெய்யப்படுதல் வேண்டும். பின்வரும் ஆவணங்கள் பதிவுசெய்வதற்காக சமர்ப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும்-

- அற்றோணித் தத்துவத்தின் மூலப்பிரதி
- அற்றோணித் தத்துவத்தின் நொத்தாரிசினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதியொன்று
- அற்றோணியால் சத்தியக்கடதாசி மூலம் பின்வருவன வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன:- (i) அவன்/ அவள் அற்றோணித் தத்துவத்தில் அடங்கியுள்ள கருமங்கள் மீது செயலாற்றுவதனை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர்; அத்துடன் (ii) அற்றோணி தத்துமானது உண்மை எனவும் இன்னும் அமுலில் உள்ளது எனவும் முதல்வர் இன்னும் உயிருடனிருக்கின்றார் எனவும்.

பொதுவாக இரண்டுவகையான அற்றோணித் தத்துவங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன:- உள்ளூர் அற்றோணித் தத்துவம் மற்றும் வெளிநாட்டு அற்றோணித் தத்துவம்

(i) **உள்ளூர் அற்றோணித் தத்துவம்**

உள்ளூர் அற்றோணி தத்துவமானது உள்ளூரில் எழுதப்பட்டு நிறைவேற்றப்படுகின்றதுடன் உள்ளூர் அற்றோணி தத்துவமானது இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம்: (அ) பொதுவான அற்றோணி தத்துவம் (ஆ) விசேட அற்றோணித் தத்துவம்

(அ) பொதுவான அற்றோணிப் தத்துவம் :

பொதுவான அற்றோணித் தத்துவமானது அற்றோணிக்கு அவருக்கு/அவளுக்கு/ அவர்களுக்கு முதல்வரினால் உரித்தாக்கப்பட்டுள்ள எல்லாத் தத்துவங்களையும் அதிகாரங்களையும் அளிப்பதற்காக நிறைவேற்றப்படுகின்றது. பொதுவாக முதல்வர் தொடர்பிலான எல்லா அலுவல்களும் முதல்வரின் சார்பாக அற்றோணியினால் நிறைவேற்றப்படமுடியும்.

(ஆ) விசேட அற்றோணித் தத்துவம் :

விசேட அற்றோணித் தத்துவமானது அற்றோணிக்கு அவருக்கு/அவளுக்கு/அவர்களுக்கு முதல்வரினால் உரித்தாக்கப்பட்ட குறித்தசில தத்துவங்களையும் அதிகாரங்களையும் அளிப்பதற்கு நிறைவேற்றப்படுகின்றது. எனவே, முதல்வர் சார்பில் அற்றோணியினால் முதல்வர் தொடர்பில் குறித்துரைக்கப்பட்ட அலுவல்களை நிறைவேற்றமுடியும்.

(ii) **வெளிநாட்டு அற்றோணித் தத்துவம்:**

வெளிநாட்டுத் அற்றோணித் தத்துவம் என்பது முதல்வரின் நாட்டின் சட்டத்தின் பிரகாரம் வெளிநாட்டில்/அல்லது கடல்கடந்து எழுதப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டவை எனப் பொருள்படும். அற்றோணி அற்றோணித் தத்துவத்தை பெறும்போது அற்றோணி சத்தியக்கடதாசி மூலம் அற்றோணித்தத்தவத்தினை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் என்பதுடன் அற்றோணித்தத்துவமானது விதிக்கப்பட்ட நேர அமைப்பினுள் பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தில் பதிவுசெய்யப்படுதல் வேண்டும்.

முத்திரைத் தீர்வை (தற்போது): விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவுக் கட்டணங்கள் ஏற்புடமையாகின்றது.

அத்தியாயம் இரண்டு

ரோம டச்சுச் சட்டம் (RDL)

அமர்வின் குறிக்கோள்/கள்

ரோம டச்சு சட்டம் அல்லது பொதுச்சட்டத்தின்கீழ் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பிலான கண்ணோட்டம், அவை தொடர்பிலான முக்கியமான கோட்பாடுகள் சட்டங்கள் மற்றும் நடைமுறை விடயங்களை ஏற்பாடு செய்தல்.

கண்ணோட்டம்

ரோம டச்சுச் சட்டமானது மிகவும் பழமையான சட்டமாகும் என்பதுடன் ஜேர்மன் மூலத்தைக் கொண்டுள்ளதான ரோமச் சட்டம் மற்றும் டச்சு வழக்காறுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட செழிப்பான ஒரு சட்டமுறைமையாகும். அத்துடன் சில நாடுகள் இச்சட்டத்தினை புறந்தள்ளி தமக்கு சொந்தமான புதிய சட்டங்களை இயற்றினார்கள். சிலநாடுகளில் இன்னும் இச்சட்டம் ஏற்புடமையாகுகின்றது. இலங்கை அதில் ஒரு நாடாகும்.

ரோம டச்சு சட்டமானது இலங்கை சட்ட முறைமையின் அபிவிருத்திக்காக டச்சுகாரர்களில் செய்யப்பட்ட பாரிய பங்களிப்பாகும். ரோம டச்சுச் சட்டமானது இன்னும் ஆங்கிலச் சட்டத்துடன் இலங்கையின் பொதுச்சட்டமாக உள்ளது. ரோம டச்சு சட்டமானது இலங்கையில் சட்டம் மற்றும் செயல்முறைகளில் பல்வேறுபட்ட துறைகள்/விடயங்கள் தொடர்பில் ஏற்புடமையாகுகின்றது. ரோம டச்சுச் சட்டக் கோட்பாடுகளானவை இலங்கையில் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பில் இன்னும் வலிதானதாகவே உள்ளது. இலங்கையில் ரோம டச்சுச் சட்டமானது பல்வேறுபட்ட விடயங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அதாவது குடும்பச் சட்டம் தீங்கியல் சட்டம்

ரோம டச்சு சட்டத்தின் கீழ் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பிலான முக்கியமான சட்ட விடயங்கள் - பொதுச் சட்டக் கோட்பாடுகள்

1. ஆதனத்துக்கான மரபுரிமை மற்றும் வழியுரிமை.

அ) மரணாதன வழியுரிமை

மரணாதன வழியுரிமையானது ஆளொருவர் இறுதி விருப்பாவணமொன்றை நிறைவேற்றும்போது நடைமுறைக்கு வருகின்றதுடன் அவன்/அவள் இறந்த பின்னர் எவ்வாறு அவ்வாளின்/அவ்வாட்களின் அடுத்துப்பின்னுறுகின்றவர்களுக்கிடையில் பகிரப்படுதல் வேண்டும் என்பதும் பற்றியதாகும்.

ஆ) மரணாதனமின்றிய வழியுரிமை

மரணாதனமின்றிய வழியுரிமையானது இறுதிவிருப்பாவணமொன்றை ஆளொருவர் நிறைவேற்றாதபோது/இறுதிவிருப்பாவணமின்றி இறக்கும்போது நடைமுறைக்கு வருகின்றது. இவ்விடயத்தில் பொதுச் சட்டக்கோட்பாடுகள் அல்லது ஆள்சார் சட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வருகின்றன.

2. மரணாதனமின்றிய வழியுரிமை பொதுச்சட்டம்/ரோம டச்சுச் சட்டம்

பொதுச்சட்டத்தின் கீழான மரணாதனமின்றிய வழியுரிமையானது 1876 ஆம் ஆண்டின் திருமண உரிமைகள் மற்றும் வழியுரிமைக் கட்டளைச் சட்டத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக, அது வழியுரிமை தொடர்பில் ரோம டச்சு சட்டத்தின் செல்வாக்குகளையும் ரோமச் சட்டத்தின் அடிப்படைக் கருத்தேற்புகளையும் குறித்துக்காட்டுகின்றது. குடியியல் நடவடிக்கை முறைச் சட்டக்கோவை (பிரிவுகள் 530 தொடக்கம் 554 ஈ வரை) மரணாதனமின்றி அதாவது இறுதிவிருப்பாவணமின்றி ஆளொருவர் இறக்கும்போதான அவசியமான நடவடிக்கைமுறைகளை ஏற்பாடு செய்கின்றது. ஆளொருவர், மரணாதனமின்றி/இறுதிவிருப்பாவணமின்றி இறக்கும் போது, விண்ணப்பமொன்று மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கு செய்யப்படுதல் வேண்டும். நீதிமன்றமானது கோட்பாடுகளுக்கு இணங்க உண்மையான வாரிசுகளைத் தீர்மானிக்கும்.

ரோம டச்சுச் சட்டம்/பொதுச்சட்டத்தின் கீழ் - பிரதான வழியுரிமையாளர்களாக உயிரோடிருக்கின்ற வாழ்க்கைத்துணை, திருமணத்தின்மூலமான நெறிமுறையான பிள்ளைகள் மற்றும் அவர்களின் சந்ததியினர் என்போர் கருதப்படுவார்கள்.

மற்றும் ஆதனச் சட்டம். காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பில் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நீதி முறைமை என்பன ரோம டச்சு சட்டத்திற்கு மிக கூடுதலான பயனைக் கொடுக்கின்றது. ரோம டச்சுச் சட்டமானது தேசவழமை, கண்டியச் சட்டம் மற்றும் முஸ்லிம் சட்டத்தின் கீழ் ஆளப்படுகின்ற ஆட்கள் தவிர்ந்த அனைத்து ஆட்களுக்கும் ஏற்புடமையாகின்றது.

இவ் அத்தியாயமானது காணி/ ஆதனம் தொடர்பில் பொதுச்சட்டம்/ ரோம டச்சு சட்டத்தின் ஏற்புடமை பற்றியதாகும். பிரதானமாக மரணாதன வழியுரிமை பற்றிய விடயங்கள்.

சந்ததியினர் இல்லாதுவிடின் பெற்றோர்கள் மரபுரிமையாளர்களாவார்கள்.உயிரோடிருக்கின்ற பெற்றோர்கள் இல்லாதுவிடின், சகோதரர்கள் சமமான பங்குகளுக்கு மரபுரிமையாளர்களாக வருவார்கள்

3. ஆளொருவர் பொதுச் சட்டத்தின் கீழ் அல்லது ரோமடச்சுச் சட்டத்தின் கீழ் மரணாதனமின்றி/இறுதிவிரும்பாவணமின்றி இறக்கும்போது எவ்வாறு ஆதனமானது பிரிக்கப்படும்?

இறந்தவர் வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் பிள்ளைகளைவிட்டு இறப்பின்,

- அரைப் பங்கு (1/2) உயிரோடிருக்கின்ற வாழ்க்கைத்துணைக்கு
- அரை பங்கு (1/2) உயிரோடிருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு

  (ஆண் மற்றும் பெண்கள் சமமான பங்குகளைப் பெறுவார்கள்))

பிள்ளைகள் இல்லாதுவிடின்

- அரை பங்கு (1/2) உயிரோடிருக்கின்ற வாழ்க்கைத் துணை)
- அரை பங்கு (1/2) பெற்றோருக்கு
- ஒரு பெற்றோர் மட்டும் உயிருடன் இருந்தால் - உயிருடனிருக்கின்ற பெற்றோருக்கு அரை பங்கும் (1/2) எஞ்சிய அரை பங்கு சகோதரர்கள் சகோதரிக்குச் செல்லும்
- பெற்றோர்கள் எவரும் உயிருடன் இல்லாதுவிடின் - (1/2) அரைப்பங்கு சகோதரன்/சகோதரிகளுக்குச் செல்லும்

பிள்ளைகள், உயிரோடிருக்கின்ற பெற்றோர்கள், சகோதரர்கள் அல்லது சகோதரிகள் எவரும் இல்லையாயின், முழுப் பங்கும் உயிரோடிருக்கின்ற வாழ்க்கைத் துணைக்குச் செல்லும்.

அத்தியாயம் மூன்று

கண்டியச் சட்டம்

அமர்வின் குறிக்கோள்/கள்

கண்டியச் சட்டத்தின்கீழ் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பிலான கண்ணோட்டம் மற்றும் முக்கியமான கோட்பாடுகள், சட்டங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைமுறை விடயங்களை ஏற்பாடுசெய்கின்றது.

கண்ணோட்டம்

கண்டியச் சட்டமானது இலங்கையின் கண்டியச் சிங்களவர்களுக்கு (சிங்களச் சட்டம் என அறியப்படுவதுமான) ஏற்புடைமையாகின்றது. சிங்கள சட்ட முறைமையானது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக அபிவிருத்தியடைந்துள்ளது. கண்டியச் சட்டமானது ஆள்புலச் சட்டம் என்பதுடன் மத்திய மாகாணம், ஊவா மாகாணம், வடமத்திய மாகாணம், சப்ரகமுவ மாகாணம், வவுனியா மாவட்டம் (சின்னசெட்டிக்குளம் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு மூலை) மற்றும் குருநாகல் மாவட்டம், புத்தளம் மாவட்டத்தில் தெமலஹத்பத்து ஆகிய இடங்களில் வசிக்கும் சிங்களவர்களுக்கு ஏற்புடைமையாகின்றது.

கண்டியச் சட்டமானது பிரதானமாகத் திருமணம், மணநீக்கம் மற்றும் அசையும் ஆதனமுட்பட காணி மற்றும் ஆதனம் என்பவற்றுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நீதிமுறை முறைமையினால் கண்டியச் சட்டமானது காணி மற்றும் ஆதனங்கள் தொடர்பில் பயன்கொடுக்கின்றதான மிகமுக்கியமான விடயங்களில் ஒன்றாகும்.

இவ்வத்தியாயமானது இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க கண்டியச் சிங்களவர்களுக்கு உரித்தான ஆதனத்தின் வழியுரிமை/மரபுரிமை தொடர்பிலான ஏற்புடைமை பற்றி கையாள்கின்றது.

கண்டியச் சட்டத்தின்கீழ் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பிலான முக்கியமான சட்ட விடயங்கள்

1. அறிமுகம்

கண்டியச் சட்ட வழியுரிமையானது மிகவும் சிக்கல்தன்மை வாய்ந்ததாகும். வழியுரிமையானது ஆதனத்தின் அல்லது திருமணத்தின் தன்மையின்மீது தங்கியுள்ளது. கண்டியச் சட்டத்தின்கீழ் மரணசாதனமின்றிய வழியுரிமையானது 1938 ஆம் ஆண்டின் கண்டிய கட்டளைச்சட்டத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. வழியுரிமை தொடர்பிலான விதிகளானவை ஆதனத்தின் வகை மற்றும் திருமணத்தின் வகை என்ற அடிப்படையின்மீது வேறுபடுகின்றது.

கண்டியச் சட்டத்தின்கீழ் இரண்டு வகையான ஆதனங்கள் உள்ளன:

அ) பரவணி ஆதனம் (பரம்பரை ஆதனம்)

பரவணி ஆதனம் என்பது ஆளொருவர் மரணாதமின்றிய வாரிசொருவராக மரபுரிமை ஊடாக அவர்களுடைய மூதாதையர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட ஆதனம் எனப் பொருள்படும்; நன்கொடை மூலம்; மற்றும் இறுதிவிரும்பாவணம்.

ஆ) கொள்ளப்பட்ட ஆதனம்

கொள்ளப்பட்ட ஆதனம் என்பது ஆளொருவர் அவரின்/அவளின் ஆயுட்காலத்தின் போது ஈட்டப்பட்டவை எனப் பொருள்படும்- பரவணி ஆதனத்தின் கீழ் வராத எல்லா ஆதனங்களும் கொள்ளப்பட்ட ஆதனமாகக் கருதப்படும்.

கண்டியச் சட்டத்தின் கீழ் இரண்டு வகையான திருமணங்கள் நிறைவேற்றப்படமுடியும்: திக மற்றும் பின்ன. ஆதன பகிர்வானது திருமணத்துக்கேற்பவும் வேறுபடுகின்றது.

அ) திக திருமணம்:

திக திருமணம் என்பது திருமணத்தின் பின்னர் மனைவி கணவரின் குடும்பத்துடன் இணைந்து கணவனுடைய ஆதனத்தில் தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ளுதலுமாகும்.

ஆ) பின்ன திருமணம்

பின்ன திருமணம் என்பது திருமணத்தின் பின்னர் மனைவியினுடைய குடும்பத்துடன் இணைந்து தம்மை மணைவியினுடைய ஆதனத்தில் நிலைப்படுத்திக் கொள்ளுதல் எனப் பொருள்படும்.

2. கண்டியச் சட்டத்தின்கீழ் ஆளொருவர் மரணசாதனமின்றி/இறுதிவிருப்பாவணமின்றி இறக்கும்போது எவ்வாறு ஆதனமொன்று பிரிக்கப்படும் அல்லது பகிர்ந்தளிக்கப்படும்?

2.1 பரவணி ஆதனத்தினைப் பகிர்தல் - திக திருமணம்

அ) பரவணி ஆதனத்தினைப் பகிர்தல் - கணவன்

ஆதனமானது கீழே தரப்பட்டுள்ளவாறு சமபங்குகளாக பிள்ளைகள் மற்றும் வழித்தோன்றல்களுக்கு மத்தியில் பிரிக்கப்படும்:

i. மகன்கள்

ii. திருமணமாகாத மகள்கள்

iii. பின்ன திருமணம் செய்த மகள்கள்

குறிப்பு

அ) இறந்தவர் (கணவர்) ஏதேனும் கொள்ளப்பட்ட ஆதனமின்றி அல்லது போதியளவற்ற கொள்ளப்பட்ட ஆதனம் எதுவும் இன்றி இறந்திருப்பின், விதவையானவர் பராமரிப்புக்கு உரித்துடையவராவர் [அவர் திக திருமணத்தில் மீள் திருமணம் செய்யாதுவிட்டால்]

ஆ) திக திருமணம் செய்த மகள்கள் பரவணி ஆதனத்துக்கு உரித்துடையவரல்லர்

இ) வழித்தோன்றல்கள் இல்லாதுவிடின்- தந்தை – அவரும் இல்லாதுவிடின் - சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரிகள் சம பங்குகளைப் பெறுவார்கள் [சகோதரி பின்ன திருமணம் செய்தவராக அல்லது திருமணம் செய்யாதவராக இருத்தல் வேண்டும் -திக திருமணம் செய்த சகோதரிகள் விலக்களிக்கப்பட்டவர்கள் ஆவர்]

ஈ) தந்தை வழியில் வாரிசு இல்லாதுவிடின் - ஆதனமானது இறந்தவரின் தாய்க்குச் செல்லும்

உ) மேலேசொல்லப்பட்ட வாரிசுகள், இல்லாதுவிடின், விதவை மரபுரிமை கொள்வார்.

(ஆ) பரவணி ஆதனப் பகிர்வு – மனைவி

- ஆதனமானது திருமணம் திக அல்லது பின்ன எதுவாகவிருப்பினும் பிள்ளைகள் மற்றும் வழித்தோன்றல்களுக்கிடையே சமபங்குகளாகப் பிரிக்கப்படும்.
- தபுதாரர் முற்றாக மனைவியினுடைய பரவணி ஆதனத்தினை மரபுரிமை கொள்வதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுகின்றார்.

வழித்தோன்றல்கள் இல்லாதுவிடின்:

தந்தைவழி பரவணியானது தந்தைக்கும் - அவர் இல்லாதபோது தந்தையினுடைய வழியினர் சம பங்குகளைப் பெறுவார்கள்

தாய்வழி பரவணியானது தாய்க்கும் - அவர் இல்லாதபோது தாய்வழியினர் சமபங்கினைப் பெறுமவார்கள்

குறிப்பு:

தாய்வழி பரவணியானது தந்தைக்கு செல்லும் - தந்தை வழியில் வாரிசு இல்லையாயின் - ஆதனம் தாய்வழிக்குச் செல்லும்

தந்தைவழிப் பரவணி தாய்க்குச் செல்லும் - தாய்வழியில் வாரிசு இல்லாதிருப்பின் - ஆதனம் தந்தை வழிக்குச் செல்லும்.

2.2 கொள்ளப்பட்ட ஆதனத்தைப் பகிர்வு செய்தல் - திக திருமணம்

அ) கொள்ளப்பட்ட ஆதனத்தினைப் பகிர்வுசெய்தல் - கணவன்

ஆதனமானது பிள்ளைகள் மற்றும் வழித்தோன்றல்களுக்கிடையே சமபங்குகளாகப் பிரிக்கப்படும். விதவை கொள்ளப்பட்ட ஆதனத்தில் சீவிய உரித்தினைக் கொண்டிருப்பார்.

குறிப்பு:

அ) வழித்தோன்றல்கள் இல்லாதிருப்பின் - ஆதனமானது இணையுறுக்களுக்கு உயிரோடிருக்கின்ற வாழ்க்கைத் துணையின் சீவிய உரித்துக்கமைய செல்லும்

ஆ) வழித்தோன்றல்கள் அல்லது உயிரோடிருக்கின்ற வாழ்க்கைத் துணையில்லாதிருப்பின் - ஆதனமானது இணையுறுக்களுக்கு உயிரோடிருக்கின்ற பெற்றோர்களின் சீவிய உரித்துக்கமைய செல்லும்

இ) இணையுறுக்கள் மற்றும் வழித்தோன்றல்கள் எவரும் இல்லாதவிடத்து- ஆதனமானது உயிரோடிருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கு செல்லும்

ஈ) மேலே சொல்லப்பட்ட வாரிசுகள், இல்லாவிடின், விதவை மரபுரிமை கொள்வார்.

ஆ) கொள்ளப்பட்ட ஆதனத்தின் பகிர்வு - மனைவி

- ஆதனமானது திருமணம் திக அல்லது பின்ன எதுவாகவிருந்தாலும் பிள்ளைகள் மற்றும் வழித்தோன்றல்களுக்கிடையில் சம பங்குகளாகப் பிரிக்கப்படும்.
- தபுதாரர் கொள்ளப்பட்ட ஆதனத்தில் சீவிய உரித்தினைக் கொள்வார்.

குறிப்பு

அ) பிள்ளைகள் அல்லது வழித்தோன்றல்கள் இல்லாதுவிடின் - தபுதாரர் முழுச் சொத்துவத்தையும் பெறுவார்

ஆ) வழித்தோன்றல்கள் அல்லது வாழ்க்கைத்துணை இல்லாதுவிடின் - ஆதனமானது உயிரோடிருக்கின்ற பெற்றோர்களின் சீவிய உரித்துக்கமைய இணையுறுக்களுக்கு செல்லும்

இ) இணையுறுக்கள் மற்றும் வழித்தோன்றல்கள் இல்லாதுவிடின் - ஆதனமானது உயிரோடிருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்குச் செல்லும்

ஈ) மேலேசொல்லப்பட்ட வாரிசுகள், இல்லாதுவிடின், தபுதாரருக்கு மரபுரிமை செல்லும்

2.3 பரவணி மற்றும் கொள்ளப்பட்ட ஆதனத்தினைப் பகிர்தல் - பின்ன திருமணம்

கண்டிய கட்டளைச் சட்டமானது பின்ன திருமணங்களிலுள்ள அசையாத ஆதனம் பற்றிய மரபுரிமை தொடர்பில் விசேட ஏற்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை. எனவே, ஆதனமானது, திக திருமணம் ஏற்புடமையாகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மேலே (2.1 மற்றும் 2.2) இல் குறிப்பிடப்பட்டதன்படி பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

அத்தியாயம் நான்கு

தேசவழமைச் சட்டம்

அமர்வின் குறிக்கோள்/கள்

தேசவழமைச் சட்டத்தின் கீழ் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பிலான கண்ணோட்டம் மற்றும் அவை தொடர்பான பிரதான கோட்பாடுகள், சட்டங்கள் மற்றும் நடபடிமுறை விடயங்கள் பற்றி ஏற்பாடு செய்தல்

கண்ணோட்டம்

இச்சட்டமானது ஆள்சார் சட்டமாக இலங்கையின் வடமாகாணத்திலுள்ள தமிழர்களுக்கு ஏற்புடமையாகின்றது. இத்தமிழர்களுக்குச் சொந்தமான வழியுரிமை/மரபுரிமையானது இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க கையாளப்படுகின்றது.

இது இயற்கையாகவே தனியார் சட்டமாகவும் அதே போன்று ஆள்புலச் சட்டமாகவும் காணப்படுகின்றது.

தேசவழமை என்பது – நாட்டினது அல்லது இடத்தினது வழக்காறு என்பதுடன் இடமொன்றின் வழக்காற்றுச் சட்டமுமாகும். அத்துடன் அது ஆள்புல பண்புடனான ஒரு ஆள்சார் சட்டமுமாகும்.

தேசவழமைச் சட்டமானது முன்னர் பல விடயங்களை மேவியுள்ளது – ஆனால், பல விடயங்கள் தற்போது பாவனையற்றதாக வந்துள்ளது.

தற்காலத்தில், மரணாதன வழியுரிமை, சீதன உரிமை மணப் பெண்ணின் சீதனம், முதுசம் பரம்பரைச் சொத்து, தேடிய தேட்டம் கொள்ளப்பட்ட ஆதனம், பெண்கள்/ திருமணமான பெண்களினால் செய்யப்படும் அசையாத ஆதனமொன்றின் விற்பனை மற்றும் ஈடு மற்றும் குறித்த சில வகுப்பான மக்களின் முன்வாங்குரிமை என்பன தொடர்பில் தேசவழமைச் சட்டமானது அதனால் ஆளப்படும் மக்களின் வாழ்க்கையில் பிரதான வகிபாங்கினை கொண்டுள்ளது.

தேசவழமைச் சட்டத்தின் கீழ் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பிலான முக்கிய சட்ட விடயங்கள்

1. அறிமுகம்

1911 ஆம் ஆண்டின் யாழ்ப்பாண திருமண உரிமைகள் மற்றும் மரபுரிமைக் கட்டளைச் சட்டமானது தேசவழமைச் சட்டத்தினால் ஆளப்படுகின்ற ஆட்கள் தொடர்பில் ஆதனத்துக்கான வழியுரிமை தொடர்பான விடயங்களை ஒழுங்குபடுத்துகின்றது.

குறிப்பு: தேசவழமைச் சட்டமானது மரணசாதன வழியுரிமைக்கு ஏற்புடமையாகாது.

தேசவழமைச் சட்டத்துக்கிணங்க மூன்று வகையான ஆதனங்கள் உள்ளன:

அ) முதுசம் - பரம்பரைச் சொத்து

முதுசம் என்பது ஆளொருவர் அவர்களுடைய மூதாதையர்களிடமிருந்து – அதாவது பெற்றோர்களிடமிருந்து அல்லது பின்னர் பெற்றோர்கள் தவிர்ந்த உறவினர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுதல் ஆகும்.

ஆ) தேடிய தேட்டம் - கொள்ளப்பட்ட ஆதனம்

தேடிய தேட்டம் என்பது (கொள்ளப்பட்ட ஆதனம்) திருமண நிலைத்திருப்பின் போது கணவன் மற்றும் மனைவியினால் புதிதாக கொள்ளப்பட்ட ஆதனம் எனப் பொருள்படும்.

இ) சீதனம் என்பது – [மணப்பெண்ணின் சீதன ஆதனம்]

சீதனம் [மணப்பெண்ணின் சீதன ஆதனம்] என்பது திருமணத்திற்கு முன்னர் அல்லது திருமண நிலைத்திருப்பின் போது பெற்றோர்களினால் மகளுக்கு/மகள்களுக்கு அளிக்கப்படும் ஆதனம் எனப் பொருள்படும்.

2. பெண்களினால்/திருமணமான பெண்களினால் நிறைவேற்றப்படும் ஆதனமொன்றின் விற்பனை மற்றும் ஈடு.

தேசவழமையின் கீழ் திருமணமான பெண்ணொருவர் கணவனின் சம்மதம்/ கையொப்பமின்றி தமது சொந்த ஆதனத்தை கைமாற்றுவதற்கான அல்லது ஈடுவைப்பதற்கான தகைமையைக் கொண்டிருக்கமாட்டார். கணவனின் கையொப்பமானது இடப்படாதவிடத்து, கைமாற்ற உறுதி அல்லது ஈடானது வலிதான நிறைவேற்றமாக அமையாது.

வடமாகாணத் தழிழர்கள் இலங்கையை வாழிடமாகவும் வட மாகாணத்தினை நிரந்தர வதிவிடமாகவும் கொண்டவர்கள் என்பதுடன் தேசவழமைச் சட்டத்தினால் ஆளப்படுகின்றார்கள்.

3. முன்வாங்கு உரிமை

1947 ஆம் ஆண்டின் 59 ஆம் இலக்க, தேசவழமை முன்வாங்குரிமை கட்டளைச் சட்டமானது முன்வாங்குரிமை எனும் கருத்தேற்பினை ஆளுகின்றது. அதற்கிணங்க, முன்வாங்குரிமையானது அசையாத ஆதனமொன்றிலுள்ள பிரிபடாத பங்கு மற்றும் அக்கறையைக் கொண்டுள்ளபோது அவ்வாதனம் விற்கப்படுவதற்குள்ளவிடத்திலான சந்தர்ப்பம் தவிர பிரயோகிக்கப்படுதலாகாதென்பதுடன் அத்தகைய ஆதனத்தை விற்பதற்கு உத்தேசித்துள்ள விற்பனையாளர் ஏகபோக சொத்துவத்தை வைத்திருக்குமிடத்து எச்சந்தர்ப்பத்திலும் அனுமதிக்கப்படுதலாகாது.

முன்வாங்குரிமையானது பொதுவில் ஆதனத்தினை சொந்தமாக வைத்திருக்கின்றவர்களான திறத்தவர்கள் தொடர்பில் ஏற்புடைமையாகின்றது – அது பெற்றோர்களின் மரணாதானத்தின் காரணமாக அல்லது கூட்டுச் சொந்தக்காரர்களாக திறத்தவர்கள் ஆதனத்தைக் கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளபோது அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் அத்தகைய ஆதனத்தின் சொந்தக்காரர்கள் சொத்துவத்தின் அவனது/ அவளது பகுதியை விற்பனை செய்யும் நேரத்தில் சொந்தக்காரருக்கெதிராக முன்வாங்குரிமையை கொண்டுள்ளார்கள். இது வட மாகாணத்துக்கு ஏற்புடமையாகின்றதுடன் தமிழர், முஸ்லிம்கள் அல்லது சிங்களவர்கள் என உரிமையாளர்களைப் பொருட்படுத்தாமல் ஏற்புடமையாகின்றது –

ஆதனத்தின் கூட்டுச் சொந்தக்காரர்களுக்கு ஒருவர் ஆதனத்தின் அவனது/அவளது பங்கினை விற்பனை செய்வதற்கு விரும்புகின்றபோது அறிவித்தலொன்று வழங்கப்படுவதற்கு தேவைப்படுத்துகின்றது. ஆனால் ஏனைய கூட்டுச் சொந்தக்காரர்கள் சந்தை விலையை வழங்குவதற்கு முன்வராவிடின், விற்பனையாளர் ஆதனத்தை சிறந்த விலையொன்றை கொடுக்க முன்வருகின்ற எவரேனும் கொள்வனவாளருக்கு விற்கலாம்.

எவ்வாறாயினும், ஆதனத்தினுடைய கூட்டுச்சொந்தமானது அவ்வாதனத்தின் பிரிவிடலுக்கு பரஸ்பரமாக இரு திறத்தவர்களும் உடன்படுகின்ற போது அதனை முடிவுக்கு கொண்டுவரமுடியும். அதன் பின்னர் ஒவ்வொருவரும் பிரிக்கப்பட்ட துண்டத்தின் சொந்தக்காரருக்கு எதிராக முன்வாங்குரிமையை (pre emption) அனுபவிக்கமுடியும்.

4. தேசவழமைச் சட்டத்தின் கீழ் மரணசாதனமின்றி/இறுதிவிரும்பவணமின்றி ஆளொருவர் இறக்கும் போது எவ்வாறு ஆதனமானது பிரிக்கப்படும் அல்லது பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

தேடிய தேட்டத்தின் பகிர்ந்தளிப்பு [கொள்ளப்பட்ட ஆதனம்]

- உயிரோடிருக்கின்ற வாழ்க்கைத்துணை ¾ இனைப் பெறுவதுடன் எஞ்சியவை இறந்தவரின் வாரிசுகளுக்குச் செல்லும்.

  உயிரோடிருக்கும் வாழ்க்கைத்துணை சொந்தமாகக் கொண்டுள்ள ஆதனத்தின் 1/2 பகுதி + எஞ்சியவற்றின் 1/2 பகுதி வாழ்க்கைத்துணை பெறுவார் ஐஆதனத்தின் 1/4 பகுதிஸ இறந்தவரின் முதல் வாரிசாக. அத்தகைய உயிரோடிருக்கின்ற வாழ்க்கைத்துணை 1/2+1/4=3/4 இனைப் பெறுகின்றார்.

முதுசத்தின் பகிர்வு [கணவரின் ஆதனம்]

- பிள்ளைகள் சம பங்குகளைக் பெறுவர்
- பிள்ளைகள் இல்லாதுவிடின், ஆதனமானது அவருடைய பெற்றோர்கள், சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரிகளுக்குச் செல்லும்.

சீதனப் பகிர்வு [மனைவியினுடைய சீதன ஆதனம்]

- பிள்ளைகள் சம பங்குகளைக் பெறுகின்றனர்
- பிள்ளைகள் இல்லாதுவிடின், ஆதனமானது அவருடைய பெற்றோர்கள் மற்றும் சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரிகளுக்குச் செல்லும்.

அத்தியாயம் 5

முஸ்லிம் சட்டம்/இஸ்லாமிய சட்டம்

அமர்வின் குறிக்கோள்/கள்

முஸ்லிம் சட்டத்தின் கீழ் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பான கண்ணோட்டம் மற்றும் முக்கிய கோட்பாடுகள், அவை தொடர்பான சட்டங்கள் மற்றும் நடைமுறை விடயங்களை ஏற்பாடு செய்தல்

கண்ணோட்டம்

முஸ்லிம் சட்டத்தின் தோற்றுவாய்கள், வரலாற்றுத் தோற்றுவாய்கள், துணைநிலைத் தோற்றுவாய்கள் மற்றும் ஏனைய தோற்றுவாய்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. முஸ்லிம் சட்டமானது தனியே ஒரு ஆள்சார் சட்டமாகும் என்பதுடன் ஆள்புலம்சார் சட்டமில்லை. இது மத நம்பிக்கையின் அப்படையிலானது - இலங்கையிலுள்ள முஸ்லிம் சட்டத்தின் தோற்றுவாய்களானவை நியதிச் சட்டங்கள், உள்ளூர் வழக்காறுகள், இஸ்லாமியச் சட்டத்தின் பொதுக்கோட்பாடுகள் மற்றும் நீதிமுறைத் தீர்ப்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்புடைமையாகும் இச்சட்டமானது அவர்களுடைய ஆள்சார் சட்டமாகும். முஸ்லிம் சட்டமானது எல்லா முஸ்லிம்களுக்கும் அவர்களின் பிறப்பின் மூலம் அல்லது மதமாற்றத்தின் மூலமாக முஸ்லிம்களாக இருந்தால் ஏற்புடைமையாகின்றது.

முஸ்லிம் சட்டமானது இலங்கையிலுள்ள முஸ்லிம்கள் தொடர்பில் அவர்களின் திருமணம், மணநீக்கம் மற்றும் விசேடமாக அவர்களுக்குச் சொந்தமான ஆதனத்தின் வழியுரிமை மற்றும் மரபுரிமைப் போன்ற பல விடயங்களை மேவியுள்ளது.

இவ்வத்தியாயமானது இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க

முஸ்லிம் சட்டத்தின்கீழ் காணி மற்றும் ஆதனம் தொடர்பிலான முக்கிய சட்டவிடயங்கள்

1. அறிமுகம்.

மரணாதனமின்றிய வழியுரிமையின் கோட்பாடுகளானவை மரணாதனமின்றி/இறுதிவிரும்பாவணமின்றி இறக்கின்றவரான ஆண்/பெண்ணின் செல்வத்தினை பகிர்ந்தளித்தல் தொடர்பிலான விதிகளை கையாளுகின்றது. 1931 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர், 1806 ஆம் ஆண்டின் முகமதின் கோவையானது முஸ்லிம் சட்டத்தின் கீழ் மரணாதனமின்றிய வழியுரிமையை ஆளுகின்ற விதிகளை உள்ளடக்குகின்றது.இது தொடர்பில் 1931 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க, முஸ்லிம் மரணாதனமின்றிய வழியுரிமைக் கட்டளைச் சட்டம் ஏற்புடைமையாகின்றது. இஸ்லாமியச் சட்டத்தில் இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளது. சளன்னி மற்றும் ஷியா. இலங்கையிலுள்ள பெரும்பாலான முஸ்லிம்கள் Sunni பிரிவின் (Shafi) ஷாபிச் சட்டத்துக்குச் சொந்தமானவர்கள்.

முஸ்லிம் சட்டத்தின் கீழ் வாரிசுகளாக ஏழு (7) வகுப்பினர்கள் ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்டு உள்ளனர்;

அ) மூன்று பிரதான வகுப்புகள்-

i. குரானிக் வாரிசுகள் - தாவுத்துல் -Furud (பங்குதாரர்கள்)
ii. தந்தைவழி வாரிசுகள் - “asabat” (எஞ்சியுள்ளவர்கள்)
iii. தாய்வழி Uterine வாரிசுகள் - தாவுத்துல் அர்ஹம் (தூரத்துச் சொந்தக்காரர்கள்)

ஆ) நான்கு துணைநிலை வகுப்புக்கள்

iv. ஒப்பந்தத்தின் அடுத்துறுநர்
v. அங்கீகரிக்கப்பட்ட உறவினர்
vi. ஏகபோக மரபுவழிச் சொத்து (The Sole Legatee)
vii. Escheat அரசு மூலம்.

2. முஸ்லிம் சட்டத்தின் கீழ் மரணசாதனமின்றி/இறுதி விருப்பாவணமின்றி ஆளொருவர் இறக்கும்போது எவ்வாறு ஆதனமானது பிரிக்கப்படும் அல்லது பகிரப்படும்

சன்னி பிரிவின் ஷாபி சட்டத்திலுள்ள மரணாதனமின்றிய வழியுரிமைப் பற்றிய விதிகளுக்கிணங்க முன்னுரிமைப் பெறுகின்றவர்களான மூன்று வகையான வாரிசுகள் உள்ளனர் -

1. இறந்தவரின் ஆதனமானது முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் குரானிக் வாரிசுகளுக்கு செல்லும்.

முஸ்லிம்களுக்குச் சொந்தமான ஆதனத்தின் வழியுரிமை/மரபுரிமை தொடர்பில் ஏற்புடைமையாகின்றது.

2. மரணாதனம் அவர்களினால் தீர்ந்துப்போகாதுவிட்டால் தந்தைவழி வாரிசுகளுக்குச் செல்லும்.
3. இறுதியாக, வகுப்பு I மற்றும் II இன் வாரிசுகள் இல்லாதபோது, ஆதனமானது தாய்வழி வாரிசுகளுக்கிடையில் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

குரானிக் வாரிசுகள்:

குரானிக் வாரிசுகள் வழியுரிமையொன்றின் நிருணயிக்கப்பட்ட பகுதியொன்றைப் பெறுகின்றனர் என்பதுடன் அது வழமையாக குடும்ப அலகொன்றின் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர் மற்றும் வாழ்க்கைத்துணை என்போர் ஆகும். எனவே, மனைவி அல்லது மனைவிகள், தாய்மார் மற்றும் சகோதரர்கள் என்போர் குரானிக் வாரிசுகளாவர்.

- உயிரோடிருக்கும் கணவர் குரானிக் வாரிசொருவராக 1/4 பங்கினைப் பெறுகின்றார். பெண்கள் இல்லையாயின், அவர் 1/2 வாசியைப் பெறுகிறார்.
- விதவை 1/8 பகுதியையும் வழித்தோன்றல்கள் இல்லையாயின், அப்போது அவர் நான்கிலொன்றினையும் பெறுகின்றார்.
- ஒரேயொரு மகளிருப்பின் அவள் ஆதனத்தின் 1/2 வாசியினைப் பெறுகிறார்.
- பல மகள்கள் இருப்பின், எல்லோரும் ஆதனத்தின் 2/3 பங்கினைப் பெறுவார்கள்.

  குறிப்பு: எவ்வாறாயினும், மகன் இருப்பின், மகளொருவர் குரானிக் வாரிசாக வரமாட்டார் - அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் அவர் எஞ்சியவர்களாக வருகின்றார். இறந்தவருக்கு சகோதரர்கள் இருப்பின், அப்போது சகோதரிகள் எஞ்சியவர்களாக ஆக வருவார்கள்.

தந்தைவழி வாரிசுகள்:

ஆண்கள் தந்தைவழி வாரிசுகளாவர். பெண்கள் குடும்பத்தில் ஆண்கள் உள்ளபோது குரானிக் வாரிசுகள் என்ற நிலையிலிருந்து தந்தைவழி வாரிசுகள் என்ற நிலைக்கு வருவார்கள். பெண்ணொருவர் தந்தைவழி வாரிசொருவராக மரபுரிமை கொள்ளும்போது ஆணுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 1/2 பங்குக்கு அடுத்துறுகிறார். ஆண்களின் இருப்பு பெண்களின் மரபுரிமையைப் பாதிக்கின்றது. அவர்கள் குரானிக் வாரிசுகள் என்ற நிலையிருந்து தந்தைவழி வாரிசுகளுக்கு வருகின்றனர் என்பதுடன் ஆண்களின் அரைவாசிப் பங்கினைப் பெறுகின்றனர். ஆண்கள் தந்தைவழி வாரிசுகளாக மரபுவழி உரிமையப் பெறுகின்றனர்.

பெண்கள் இல்லாதுவிடின், தாய் 1/3 பங்கினைப் பெறுகின்றார். பிள்ளைகள் இருப்பின், அவர் 1/6 பங்கினைப் பெறுகின்றார். தந்தை 1/6 இனைப் பெறுகின்றார்.

பகுதி 2 அரச காணிகள் தொடர்பில் பிரதான சட்ட மற்றும் நிருவாக விடயங்கள

அத்தியாயம் 1

அரச காணிகள் பற்றிய அறிமுகமும் அரச காணிகளை கையாளுதலுடன் தொடர்புடைய காணி அமைச்சு, மாகாண காணி நிருவாகத் திணைக்களம் மற்றும் ஏனைய நிறுவனங்கள என்பவற்றின் வகிபாங்கு.

அமர்வின் குறிக்கோள்/கள்

அரச காணிகளின் கையாள்தலுடன் தொடர்புடைய காணி அமைச்சின் மற்றும் நிறுவனங்களின் வகிபங்குகள் மற்றும் ஆணை பற்றிய கண்ணோட்டமொன்றினை வழங்குதல்

கண்ணோட்டம்

இலங்கையில் காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி தொடர்பிலான விடயங்களைக் கையாள்வதற்கு காணிக்குப் பொறுப்பான அமைச்சு, மற்றும் அதன் நிறுவனங்கள், மாகாண அமைச்சு மற்றும் அதன் நிறுவனங்கள் ஆணை பெற்றுள்ளன.

அமைச்சின் பிரதான பணிப்பாணையானது கொள்கை மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை அபிவிருத்தி செய்தல், அரச காணிகளைப் பாரதீனப்படுத்தல் மற்றும் காணித் தீர்வு மற்றும் இலங்கையிலுள்ள காணி முகாமைத்துவத்தினை திட்டமிடல், நிருவகித்தல் மற்றும் நிறைவேற்றுதல் என்பவற்றை உள்ளடக்குகின்றது. காணி ஆணையாளர் தலைமையதிபதி திணைக்களம், காணி மறுசீரமைப்பு ஆணைக்குழு, காணி உரித்து நிர்ணயத் திணைக்களம், நிலஅளவைத் திணைக்களம், காணி நிலஅளவையிடல் பேரவை மற்றும் காணிப் பயன்பாட்டுக் கொள்கைத் திட்டமிடல் என்பன அமைச்சின்கீழ் வருகின்ற பிரதான

இலங்கையிலுள்ள காணி மற்றும் ஆதனத்துடன் தொடர்புடைய பிரதான நிறுவனங்கள்

மத்திய அரசாங்க மட்டம்

- காணி ஆணையாளர் நாயகத் திணைக்களம் - LCGD
- காணி சீர்திருத்த ஆணைக்குழு – LRC
- காணி உரித்து நிருணயத் திணைக்களம் - LDST
- நிலஅளவைத் திணைக்களம் - SD
- நிலஅளவை மற்றும் படமிடல் நிறுவகம் - ISM
- நிலஅளவையிடல் பேரவை – LSC
- காணி பயன்பாட்டு கொள்கைத் திட்டமிடல் திணைக்களம் - LUPPV

மாகாண சபை மட்டம்

- மாகாண காணி அமைச்சு – PMOL
- மாகாண காணி ஆணையாளர் திணைக்களம் - PLCD

பிராந்திய மட்டத்தில் பரவலாக்கப்பட்டது

- மாவட்ட செயலகங்கள் - DS
- பிரதேச செயலகப் பிரிவு – DSD
- உள்ளூர் அதிகாரசபைகள் - LA
- கிராம அலுவலர் பிரிவுகள் - GND

அமைச்சின் பார்வையின்கீழ் வருகின்ற பிரதான சட்டங்கள்

- 1931 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க, காணித் நிருணயக் கட்டளைச்சட்டம்
- 1935 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க, காணி அபிவிருத்திக் கட்டளைச்சட்டம்
- 1947 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் இலக்க, அரச காணிக் கட்டளைச்சட்டம்.
- 1950 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, காணி சுவீகரிப்பு சட்டம்
- 1979 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க, காணி அளிப்பு (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம்

நிறுவனங்களாகும் என்பதுடன் நிறைவேற்று கட்டளை/கள் அல்லது சட்டவாக்கங்களின் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஆணைகளின் படி அவர்களுடைய வகிபாகங்கள் மற்றும் பணிகள் என்பன வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.

மாகாண காணி அமைச்சு மற்றும் அதன் நிறுவனங்கள் என்பன அரசியலமைப்புக்கான 13ஆம் திருத்தத்தின் பிரகாரம் அவர்களுடைய ஆணையை நிறைவேற்றுகின்றதுடன் தொடர்புபட்ட நியதிச்சட்டங்களானவை அந்தந்த மாகாணசபைகளில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

- தேசிய அரசுப் பேரவையின் 1972 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, காணி சீர்திருத்த ஆணைக்குழுச் சட்டம்
- 1979 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க, அரச காணிகள் (உடமை மீறல்) சட்டம்
- 2002 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க, நிலஅளவைச் சட்டம்
- வேறு ஏதேனும் விடயத்துக்கான அமைச்சரின்கீழ் விசேடமாக குறித்தளிக்கப்படாத காலத்துக்குக் காலம் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பிலான ஏனைய எல்லா சட்டவாக்கங்களும்

காணி அமைச்சு

காணி அமைச்சானது 1927 ஆம் ஆண்டின் அரசுப்பேரவையின் காணி மற்றும் கமத்தொழில் மீதான குழுவினால் ஆக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளின் மீதான அடிப்படையில் 1932 இல் தாபிக்கப்பட்டது. இங்கு காணி நிருவாகம், காணிப் பயன்பாடு, காணி சொத்துவம் மற்றும் குழுக்கள் இருந்த நேரத்தில் தொடர்புடைய விடயங்கள் தொடர்பிலான பிரச்சினைகளை கற்று அறிக்கையிடுவதற்காக 1927, 1955 மற்றும் 1985 களில் மூன்று காணி ஆணைக்குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டன. தற்போது காணி மற்றும் காணி நிருவாகத்துக்குப் பொறுப்பான அமைச்சு 2022, மே 27 ஆம் தேதியிடப்பட்ட 228/41 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டதான சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணிகள் அமைச்சின் கீழ் வருகின்றது. மேலே சொல்லப்பட்ட அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவிப்பின் படி காணி அமைச்சின் பிரதான கடமைகள் மற்றும் பணிகளாவன- காணி என்னும் விடயம் தொடர்பில் கொள்கைகள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் கருத்திட்டங்களினை வகுத்தமைத்தல், நடைமுறைப்படுத்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல் என்பவற்றை உள்ளடக்குகின்றது. இவ்விடயங்கள் அமைச்சின் கீழ் வருகின்ற திணைக்களங்கள், நியதிச்சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் பகிரங்க கூட்டுத்தாபனங்களின் நோக்கெல்லையின்கீழ் வருகின்றன; அரச காணிகளின் நிருவாகம் மற்றும் முகாமை, காணிப்பயன்பாட்டுக் கொள்கை வகுத்தமைப்பு, காணிப் பயன்பாடு, காணித் தீர்வு மற்றும் காணி உரித்துப் பதிவு செய்தல் தொடர்பிலான விடங்கள் பற்றி மதியுரையளித்தல்; அரசாங்க செயற்பாடுகளுக்காக தேவைப்படும் காணிகளை கொள்ளல்; காணி சீர்திருத்த ஆணைக்குழுவில் உரித்தாக்கப்பட்டுள்ள காணிகளின் நிருவாகம் மற்றும் சட்டத்துக்கிணங்க காணிப்பகிர்வு; காணி அளவை மற்றும் அளித்தல்; காணி பற்றிய தகவல் மற்றும் தொடர்புபட்ட சேவைகளை வழங்குதல்; அரசாங்கத்துக்கு மற்றும் காணி சீர்த்திருத்த ஆணைக்குழுவுக்கு குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள காணிகள் மீதான தரவுத்தளமொன்றை தயாரித்து இற்றைப்படுத்தல்.

மாகாண காணி அமைச்சு

மாகாண காணி அமைச்சானது அரசியலமைப்புக்கான 13 ஆம் திருத்தத்தின் படி [9 ஆம் அட்டவணை/பிற்சேர்க்கை 11] மற்றும் அந்தந்த மாகாண சபைகளில் நிறைவேற்றப்படும் தொடர்புபட்ட நியதிச்சட்டங்களின் படி அவர்களுடைய பணிப்பாணைகளை நிறைவேற்றுகின்றன.

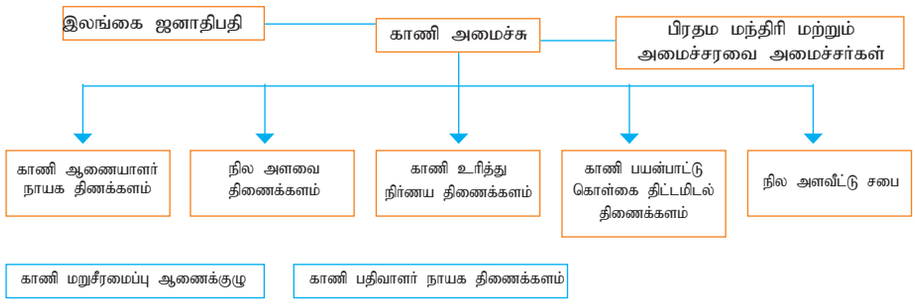
குறிப்பு : "**நிறுவனரீதியான வேலைக் கட்டமைப்பு மற்றும் அக்கறை கொண்டோரின் படமிடல் - அரச காணித் துறை - இலங்கை**" என்பதற்கான வரைபடத்தினைப் பார்க்க.

நிறுவன சட்டகம் மற்றும் அக்கறைகொண்டோர் பற்றிய வரைபடம் - காணிப்பிரிவு

தேசிய

ஏனைய பிரதான அமைச்சர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள்

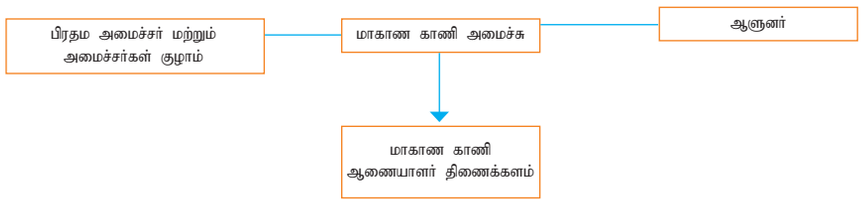
1. விவசாய அமைச்சு
2. மகாவலி அதிகாரசபை அமைச்சு
3. பெருநகர மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சு
4. காணி மறுசீரமைப்பு ஆணைக்குழு
5. வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை



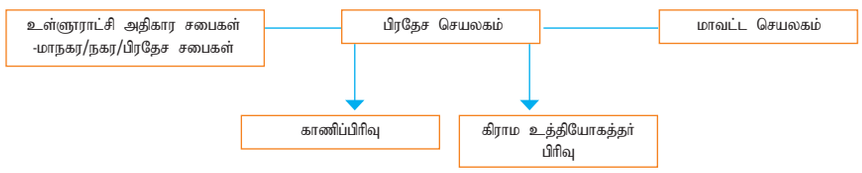
மாகாண

ஏனைய பிரதான அமைச்சர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள்

1. மாகாண விவசாய அமைச்சு
2. நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை
3. காணி மறுசீரமைப்பு ஆணைக்குழு
4. வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை



உள்ளூராட்சி



இரண்டாம் அத்தியாயம்

1935 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க காணி அபிவிருத்தி கட்டளை சட்டம் (LDO), அது தொடர்பான ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகள்.

அமர்வு நோக்கம்/நோக்கங்கள்

காணி அபிவிருத்தி கட்டளை சட்டம் (LDO), தொடர்பான சட்ட மற்றும் நடைமுறை அம்சங்களின் மேலோட்டம் ஒன்றை வழங்குவதும் மற்றும் அவற்றின் நடைமுறை பிரயோகம் தொடர்பான புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்துவதுமாகும்.

கண்ணோட்டம்

இலங்கையில் காணியற்ற விவசாயிகளுக்கு அரச காணிகளை பகிர்ந்தளித்தல் தொடர்பான சட்டங்களுள் முக்கியமானதோர் பகுதியாக காணி அபிவிருத்தி கட்டளை சட்டம் (LDO) அமைந்துள்ளது. LDO இன் முன்னுரையானது அரச காணிகளை முறைப்படி பகிர்ந்தளித்தல் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்தல் என்பவற்றிற்கான சட்டத்தின் நோக்கத்தினை குறிப்பிடுகின்றது. அதாவது காணிக்கு சொந்தமான விவசாய வர்க்கத்தை உருவாக்குதல், சமுக சமத்துவமின்மையை குறைத்தல், காணி அபிவிருத்தி ஊடாக சுய தொழில் வேலைவாய்ப்புக்களை வழங்கி அற்றின் மூலம் நிலைத்திருக்கும் தன்னிறைவு பொருளாதாரத்தை உருவாக்குதல், அத்துடன் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற ஏற்றத்தாழ்வுகள் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகாணுதல் என்பவையே அவ்வாறான கட்டளைச் சட்டத்தை கொண்டுவருவதற்கான நோக்கமாகும்.

LDO ஆனது அரச காணிகளை நிர்வகிப்பதற்காக காணி ஆணையாளர் -LC (தற்பொழுது காணி ஆணையாளர் நாயகம்

பிரதான சட்டம், திருத்தங்கள், ஒழுங்குவிதிகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் காணி கட்டளைகள்

சட்டமும் பிரதான திருத்தங்களும்

- கட்டளைகள்

  இலக்கங்கள் 1935 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்கம்
  1946 ஆம் ஆண்டின் 03 ஆம் இலக்கம்

- சட்டங்கள்

  இலக்கங்கள் 1953 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்கம்
  1955 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்கம்
  1969 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்கம்
  1971 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்கம்

- சட்டம்

  இல. 1973 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்கம்

- சட்டம்

  இல. 2022 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்கம்

பிரதான ஒழுங்குவிதிகள்

- 1981 (169/12 – 03.12.1981)
- 2022 (2262/50 – 15.01.2022)

பிரதான சுற்றறிக்கைகள்

- இல. 2004/08
- இல. 2021/07
- இல. 2022/04
- இல. 2022/05

சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

- உத்தியோகத்தர்கள் நியமனம், அதிகாரங்கள் மற்றும் கடமைகள்
- அனுமதிப்பத்திரம் மற்றும் அளிப்பு வழங்கிய காணிகளின் பாதுகாப்பு
- கையுதிர்த்தல்
- பின்னுரிமை
- அனுமதிப்பத்திரம் மற்றும் அளிப்புக்களை இரத்துசெய்தல்
- வெளியேற்றல் நடைமுறை
- வருடாந்த அனுமதிப்பத்திரங்கள் மீதான அரசுக்குரிய பணத்தை அறவிடுதல்

எனப்படுகிறது) மற்றும் காணி உத்தியோகத்தர் ஆகியோரிற்கான நியமனங்களை வழங்குகின்றது. அரச காணி நிர்வாகம் தொடர்பான LDO நடவடிக்கைகள் தற்பொழுது பிரதேச செயலாளரிடமும் உள்ளது.

- காணி அபிவிருத்தி கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் அரச காணி நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவம்

காணி உரிமைகள் மற்றும் உரித்துக்கள்

அனுமதிப்பத்திரங்கள்

காணியைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஓர் தற்காலிக உரிமையே அனுமதிப்பத்திரமாகும். அனுமதிப்பத்திரமானது அதன் உரிமையாளருக்கு காணியை வைத்திருக்கவும், அனுபவிக்கவும் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்யவதற்குமான அங்கீகாரத்தை அளிக்கின்றது. காணி மீதான உரிமை அரசிடமே உள்ளது. விவசாயிகள், குறைந்த/உயர் வருமான பிரிவினர்கள் மற்றும் "படித்த வாலிபர்களுக்கு" அனுமதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. விவசாய வகுப்பு அனுமதிப்பத்திரங்கள் எவ்வித கட்டணமுமின்றி வழங்கப்படுகின்றன. ஏனைய தரப்பினர் உத்தியோகபூர்வ மதிப்பீட்டெண் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஓர் தொகையை செலுத்தவேண்டியுள்ளது. அனுமதிப்பதிரங்கள் மாற்றிக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல ஆனால் மரபுரிமையாளருக்கு கைமாற்றிக்கொள்ள முடியும்.

அளிப்புக்கள்

அளிப்பு என்பது காணிக்கான ஓர் வலுவான உரிமையாகும், இது உரித்துக்கு சமனானது. அனுமதிப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றும் அதன் உரிமையாளர் ஒருவருக்கு அளிப்பு வழங்கப்படுகிறது. (அரசிற்குரிய ஏதேனும் தொகைளை செலுத்துதல், காணியை அபிவிருத்தி செய்தல், பயிரிடுதல், மற்றும் ஏனையவை)

பூரண அளிப்புக்கள்

தனிநபர்கள் மற்றும் சட்ட நிறுவனங்களுக்கு கொடுப்பனவிற்கு முரணாக பூரண அளிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதற்கு அனுமதிப்பத்திரம் ஒன்றை கொண்டிருப்பவராகவோ அல்லது அதன் நிபந்தனைகளை பூர்த்திசெய்யவேண்டிய தேவையோ இல்லை. அவ்வாறு, 1942 ஆம் ஆண்டின் 61 ஆம் இலக்க காணி மீட்பு கட்டளைச்சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரங்களும் அளிப்புக்களும், இது இரத்து செய்யப்படுவதற்கு முன்னர், காணி அபிவிருத்தி கட்டளைச்சட்டத்தின் கீழ் பூரண அளிப்புக்களின் மூலம் அகற்றப்பட்டுள்ளன.

அனுமதிப்பத்திரம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்வதற்கான தகைமைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

- **தகைமைகள்**
  - இலங்கை பிரஜையாக இருத்தல் வேண்டும்
  - 18 வயதிற்கு மேற்பட்டிருத்தல்

- காணியற்ற நபராக இருத்தல்
- தற்போதைய வருமானம் - ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.300,000 இற்கு குறைவாக இருத்தல் வேண்டும் - அத்தகையோருக்கு இலவச அனுமதிப்பத்திரம்.
- தற்போதைய வருமானம் - ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.300,000 தொடக்கம் 600,000 இற்கு இடையில் - அத்தகையோருக்கு கட்டணம் செலுத்திய அனுமதிப்பத்திரம்
- காணியை அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய நல்ல ஆரோக்கிய நிலைமை

- **நடைமுறைகள்**
  - முறையாக பூர்த்திசெய்யப்பட்ட மாதிரி விண்ணப்பப்படிவம் அந்தந்த கிராம உத்தியோகத்தரின் (GN) பரிந்துரையுடன் குறித்த பிரதேச செயலாளருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
  - 2008 ஆம் ஆண்டின் 04 இலக்க சுற்றுநிருபத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளுக்கு அமைய அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

அளிப்புப்பத்திரம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்வதற்கான தகைமைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்

- அனுமதிப்பத்திரம் வைத்திருப்பவர் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை பிரதேச செயலாளர் திருப்திப்படும் வகையில் நிறைவேற்றி இருத்தல் வேண்டும்.
- பிரதேச செயலாளர் வரைபடமொன்றை தயாரிக்குமாறு நில அளவையாளர் நாயகத்திற்கு வேண்டுகோள் விடுப்பார்.
- பிரதேச செயலாளர் அளிப்புக்காக மாகாண காணி ஆணையாளருக்கு பரிந்துரைப்பார்.
- மாகாண காணி ஆணையாளர், காணி ஆணையாளர் நாயகத்திற்கு பரிந்துரைப்பார்.

பின்னுரிமை

அனுமதிப்பத்திர உரிமையாளர் அல்லது அளிப்புப்பத்திர உரிமையாளர் ஒருவருக்கு அவரது/ அவளது இறப்பின் பின்னர் வரும் அடுத்துரிமையாளர்கள் ஒருவரையோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்களையோ காணியின் பிரிவிடலுக்கு ஏற்ப நியமித்துக்கொள்ளும் உரிமை உள்ளது. ஒருவர் திருமணம் செய்துகொள்ளும்போது திருமணத்திற்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட நியமிப்புக்கள் செல்லுபடியற்றவை என கருதப்படும். 2022 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க, காணி அபிவிருத்தி கட்டளை சட்டத்தின் (திருத்தம்) அட்டவணை (இதற்கு முன்னர் டுனுழு இன் மூன்றாம் அட்டவணை என அறியப்பட்டது) ஏற்புடைத்தாகும். அதன்படி பின்வருமாறு ஒழுங்கு அமைகின்றது:-

i. பிள்ளைகள்
ii. பேரப்பிள்ளைகள்
iii. பெற்றோர்
iv. உறவினர்கள்
v. மாமன்மார் மற்றும் மாமிமார்
vi. மருமகன் மற்றும் மருமகள்

சட்டபூர்வமான தீர்வுகள்

“காணிக்கச்சேரி” என அழைக்கப்படும் பிரதேசமட்ட நிர்வாகிகள் தலைமையிலான சமுகம்சார் செயன்முறையின் ஊடாக அனுமதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. தொடர்ச்சியான சமுதாய கலந்துரையாடலிற்கு பின்னர் தகுதியான விண்ணப்பதாரிகளுக்கு காணிகள் ஒதுக்கப்பட்டு அவர்களின் பெயர்கள் முதற்கட்ட “பட்டியலில்” வெளியிடப்படுகின்றன.

ஆட்சேபனைகள்:

ஓர் ஆட்சேபனையானது முதற்கட்ட பட்டியல் வெளியிடப்பட்டதன் பின்னர் 14 நாட்களுக்குள் பிரதேச செயலாளரிடம் தெரிவிக்க முடியும். இறுதிப்பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு 14 நாட்களுக்குள் விண்ணப்பதாரிகள் மகாண காணி ஆணையாளர் அல்லது காணி ஆணையாளர் நாயகத்திடம் மேன்முறையீடு செய்யலாம்.

அனுமதிப்பத்திரம் இரத்தாக்கலுக்கு எதிரான மேன்முறையீடு:

நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்படாதுவிட்டால், பிரதேச செயலாளரினால் அனுமதிப்பத்திரத்தை இரத்துச்செய்ய முடியும். அனுமதிப்பத்திரத்தை இரத்து செய்வதற்கு எதிராக மகாண காணி ஆணையாளர் அல்லது காணி ஆணையாளர் நாயகத்திடம் முறைப்பாடு செய்வதற்கு அனுமதிப்பத்திரகாரர்களுக்கு 42 நாட்கள் கால அவகாசம் உள்ளது.

பொதுவான சட்ட நிவாரணங்கள்

- சமத்துவம் மற்றும் பாராபட்சம் இல்லாமை என்பவற்றின் அடிப்படையில் உயர் நீதிமன்றத்தில் அடிப்படை உரிமை மனுவை தாக்கல் செய்ய முடியும்.(உரிமை மீறல் அல்லது உடனடி மீறலிலிருந்து 1 மாதத்திற்குள்)
- தொடர்புடைய அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை/ நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மாகாண மேல் நீதிமன்றம் அல்லது மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் எழுத்தாணை மனுக்களை தாக்கல் செய்ய முடியும்.
  1. உறுதிகேள் எழுத்தாணை
  2. தடையீட்டு எழுத்தாணை
  3. ஆணையீட்டு எழுத்தாணை
- நிறைவேற்று/நிர்வாக நடவடிக்கை/நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடொன்றை தாக்கல் செய்ய முடியும்.
- எந்தவொரு அத்துமீறல்காரர் மற்றும் சட்டவிரோத உடமையாளருக்கு எதிராக மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் அளிப்புரிமையாளர் அல்லது அனுமதிப்பத்திரம் வைத்திருப்பவரால் உரித்து நிலைநாட்டல் வழக்கொன்றை தொடுக்கமுடியும்.

அத்தியாயம் மூன்று

1947 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் இலக்க, அரச காணிகள் கட்டளைச் சட்டம் மற்றும் தொடர்புபட்ட ஒழுங்குவிதிகள், சுற்றறிக்கைகள், காணிக் கட்டளைகள்

அமர்வின் குறிக்கோள்/கள்

அரச காணிகள் கட்டளைச் சட்டம் தொடர்பிலான சட்ட மற்றும் நடைமுறைசார் விடயங்கள் பற்றிய கண்ணோட்டமொன்றை வழங்குதல் மற்றும் அதன் நடைமுறைப் பிரயோகங்கள் பற்றிய புரிதலொன்றை உருவாக்குதல்

கண்ணோட்டம்

அரச காணிகள் கட்டளைச் சட்டமானது அரச காணிகளின் பாராதீனப்படுத்தல் தொடர்பில் இன்னொரு முக்கியமான சட்டமாகும். அரச காணிகள் கட்டளைச்சட்டமானது காணி அபிவிருத்திக் கட்டளைச் சட்டத்தின்கீழ் மேவப்பட்ட/ மேவப்படாத காணி பாராதீனப்படுத்தலுக்கான சந்தர்ப்பங்களை வழங்கும் நோக்கத்துக்கு இணையாக பயன்படுத்துகின்றது.

அரச காணிகள் வீடமைப்பு, தொழில்கள், கைத்தொழில்கள், கமத்தொழில், சமய மற்றும் சமூக அலுவல்கள் போன்ற நோக்கங்களுக்காக ஆளொருவருக்கு/ஆட்களுக்கு அல்லது நிறுவனங்களுக்கு பாராதீனப்படுத்த முடியும்.

அளிப்பானது நீண்டகால குத்தகை, உரித்துக்கட்டளைகள், காணி விடுவிப்புகள், அனுமதிப்பத்திரங்கள் என்பன ஆள், நிறுவனம், நோக்கம் என்பவற்றின் அடிப்படையின்மீது அரச காணி கட்டளைச்சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படமுடியும்.

அரச காணி கட்டளைச் சட்டம் தொடர்பில் பணிகள் மற்றும் அரச காணியின் நிருவாகம் என்பன

முக்கியமான சட்டவாக்கம், திருத்தங்கள், ஒழுங்குவிதிகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் சட்டவாக்கமும் திருத்தங்களும்

சட்டவாக்கமும் திருத்தங்களும்

- கட்டளைகள்

  இலக்கங்கள் 1947 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் இலக்கம்
  1947 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்கம்
- சட்டங்கள்

  இலக்கங்கள் 1949 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்கம்

சட்டவாக்கம் பற்றிய பிரதான அம்சங்கள்

- அரச காணி தொடர்பிலான அளிப்பு, குத்தகைகள் மற்றும் ஏனைய கையுதிர்ப்புகள்
- கையுதிர்த்தல் பற்றிய சாதனங்களை நிறைவேற்றுதல், மெய்யுறுதிப்படுத்தல் மற்றும் பதிவுசெய்தல்
- உரித்தாக்கல் கட்டளைகள் உரித்தாக்கப்பட்ட காணி
- உள்ளூர் அதிகார சபைகளில் உரித்தாக்கப்பட்ட அரச காணிகள் மற்றும் அத்தகைய உள்ளூர் அதிகாரசபைகளினால் செய்யப்பட்ட விசேட குத்தகைகள்
- காணி தத்துவங்கள் மற்றும் வீதி ஒதுக்கங்கள்
- கடலோரம்
- வாவிகள் மற்றும் பொது நீரோடைகளை ஒழுங்குபடுத்தலும் கட்டுப்படுத்தலும்
- கொடுப்பனவுகளை அறவிடுதலும் கையுதிர்ப்புச் சாதனங்களை இரத்துச் செய்தலும்.

காணி உரிமைகள் மற்றும் உரித்துடமைகள்

வருடாந்த அனுமதிப்பத்திரம்

ஆண்டிறுதி அனுமதிப்பத்திரம் என்பது காணியின் தற்காலிகப் பயன்பாட்டுக்கு/உரிமைக்கானதாகும். ஆண்டிறுதி அனுமதிப்பத்திரங்களானவை பின்வரும் நோக்கங்களுக்காக அளிக்கப்படுகின்றன:

1. காணியின் தற்காலிக உடமை
2. கட்டிடத்துனான காணியின் தற்காலிக வதிவிடம் (மாதாந்த வாடகை)
3. நீர் அணுக்கத்துக்கான அனுமதிப்பத்திரம்
4. அரச காணியிலிருந்து ஏதேனும் பதார்த்தத்தினை அகற்றுவதற்கான அனுமதிப்பத்திரம்

தற்போது பிரதேச செயலாளரிடம் உள்ளன.

மாகாண காணி ஆணையாளர் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் பிரதேச செயலாளருடன் இணைந்து மாகாணத்திலுள்ள காணி முகாமைத்துவம் தொடர்பில் முக்கியமான வகிபாங்கினை வகிக்கின்றார்.

நீண்ட காலக் குத்தகை

நீண்டகாலக் குத்தகையானது வதிவிடம், கமம் மற்றும் வர்த்தக செயற்பாடுகள் போன்ற நோக்கங்களுக்காக தனிப்பட்டவர்களுக்கும் சட்ட உருவகங்களுக்கும் வழங்கப்படுகின்றன. ஆரம்பத்தில் அவை 30 ஆண்டு காலப்பகுதிக்கு வழங்கப்பட்டன. விசேட கருத்திட்டங்கள் எனும் சந்தர்ப்பத்தில் 50 ஆண்டுகள்வரை செல்லும்.

அளிப்புகள்

அரச காணி கட்டளைச்சட்ட அளிப்புகள் வதிவிட நோக்கத்துக்காக குத்தகையொன்றின் வெற்றிகரமான தொழிற்பாட்டின் பின்னர் அல்லது அபிவிருத்தியடையாத காணிப்பெறுமதியை அறவிட்டதன் பின்னர் வழங்கப்படுகின்றன. அரசகாணி கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழான அளிப்பு அதன் வைத்திருப்பாளருக்கு நிபந்தனைகளற்ற பூரண சொத்துவத்தினை உரித்தாக்குகின்றது-

விசேட அளிப்புகள்

விசேட அளிப்புகளனானவை கட்டணமின்றி சனாதிபதியினால் அளிக்கப்படுகின்றன. காணி துண்டின் மீதான விசேட அளிப்பானது அரசினால் அவனுடைய/ அவளுடைய/தனியார் காணியை அபகரித்தலுக்கான நட்டஈடு என்ற வகையில் தனிப்பட்டவருக்கு அளிக்கப்பட முடியும். விசேட அளிப்புகளானவை விசேட “சமுகசேவை சார்ந்த” கருத்திட்டங்களுக்கான நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்பட முடியும்.

பூஜா உறுதிகள்

இவ்வுறுதிகள் பௌத்த விகாரைகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.

உரித்தாக்கல் கட்டளைகள்

இவை ஆயுதந்தாங்கிய படையினருக்கு (தரைப்படை/ கடற்படை/வான்படை) மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கு காணிகளை கைமாற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

காணிவிடுவிப்பு (விடுவிப்புச் சான்றிதழ்)

விடுவிப்புச் சான்றிதழ் அரசாங்கத் திணைக்களங்களுக்கு அரச காணிகளை ஒதுக்குவதற்காக வழங்கப்படுகின்றன.

உரித்துடைமைகள் பெற்றுக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைமுறைகள்

- மேலே சொல்லப்பட்ட காணி உரித்துடமைகளானவை ஒவ்வொரு விடயத்தின் அடிப்படையிலான தேவைப்பாடுகளினதும் அந்தந்த பிரதேச செயலாளருக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற

முன்மொழிவுகளின் மீதும் பெற்றுக்கொள்ளமுடியும்.

- பிரதேச செயலாளர் மாவட்டத்தின் காணிப் பயன்பாடு திட்டமிடல் குழுவுக்கு (குழு) முன்மொழிவுகளை சமர்ப்பிப்பதுடன் குழு விசாரணைகள் மற்றும் களவிஜயங்கள் என்பவற்றின் அடிப்படையில் முன்மொழிவுகளை அங்கீகரிக்கும் அல்லது மறுக்கும்.
- குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதான எல்லா முன்மொழிவுகளும் முன்மொழியப்பட்ட கருத்திட்டத்தினைப் பொறுத்து காணி அமைச்சரின் அங்கீகாரத்துக்காக அல்லது அமைச்சரவையின் அங்கீகாரத்துக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும்-

ஆட்சேபனைகள்

- ஆட்சேபனையொன்று பிரதேச செயலாளருக்கு அல்லது மாவட்ட செயலாளருக்கு வழங்கப்படமுடியும். ஆட்சேபனைகளானவை காணி அமைச்சரினால் அரசாங்க வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் தெரிவிக்க முடியும்.

பொதுவான சட்ட நிவாரணங்கள்

- சமத்துவம் மற்றும் பாராபட்சம் இல்லாமை என்பவற்றின் அடிப்படையில் உயர் நீதிமன்றத்தில் அடிப்படை உரிமை மனுவை தாக்கல் செய்ய முடியும்.(உரிமை மீறல் அல்லது உடனடி மீறலிலிருந்து 1 மாதத்திற்குள்)
- தொடர்புடைய அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை/ நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மாகாண மேல் நீதிமன்றம் அல்லது மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் எழுத்தாணை மனுக்களை தாக்கல் செய்ய முடியும்.
  1. உறுதிகேள் எழுத்தாணை
  2. தடையீட்டு எழுத்தாணை
  3. ஆணையீட்டு எழுத்தாணை
- நிறைவேற்று/நிர்வாக நடவடிக்கை/நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடொன்றை தாக்கல் செய்ய முடியும்.
- எந்தவொரு அத்துமீறல்காரர் மற்றும் சட்டவிரோத உடமையாளருக்கு எதிராக மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் அளிப்புரிமையாளர் அல்லது அனுமதிப்பத்திரம் வைத்திருப்பவரால் உரித்து நிலைநாட்டல் வழக்கொன்றை தொடுக்கமுடியும்.

அத்தியாயம் நான்கு

1979 **ஆம் ஆண்டின்** 43 **ஆம் இலக்க, காணி அளிப்புகள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம்**

அமர்வின் குறிக்கோள்/கள்

காணி அளிப்புகள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம் தொடர்பான சட்டம் மற்றும் நடைமுறைசார் விடயங்கள் பற்றிய கண்ணோட்டம் மற்றும் அதன் நடைமுறைசார் பிரயோகம் பற்றிய புரிந்துணர்வை உருவாக்குதல் என்பவற்றை ஏற்பாடுசெய்கின்றன.

கண்ணோட்டம்

1972 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, காணிச் சீர்திருத்த ஆணைக்குழுச் சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட காணிச் சீர்திருத்த ஆணைக்குழுவின் நோக்கெல்லையின்கீழ் வருகின்ற கமத்மொழில் மற்றும் பெருந்தோட்டக் காணிகளை பாராதீனப்படுத்தலுக்கான கோட்பாடுகளை ஏற்பாடு செய்கின்றது.

காணி அளிப்பு (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் பிரதான குறிக்கோள் 10 வருடங்களுக்கு மேலாக அரச காணிகளை வைத்திருக்கின்றவர்களான காணிச் சொந்தக்காரர்களுக்கு முறையான உரித்தினை வழங்குவதனை நோக்காக கொண்டுள்ளது.

முக்கியமான சட்டவாக்கங்கள், திருத்தங்கள், ஒழுங்குவிதிக், சுற்றிக்கைகள் மற்றும் காணிக் கட்டளைகள்

சட்டவாக்கம் மற்றும் திருத்தங்கள்

சட்டம்

இல. 1979 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க முக்கியமான சுற்றறிக்கைகள்

பிரதான சுற்றறிக்கைகள்

- 2012/04 இலக்க சுற்றறிக்கை

சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

- அரசில் காணிச் சீர்திருத்த ஆணைக்குழுவின் நோக்கெல்லையின் கீழ் வருகின்ற காணிகளை உரித்தாக்குதல்
- காணியற்றவர்களுக்கு காணி அளிப்புகளை ஏற்பாடு செய்தல்
- அளிப்புகளில் விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை பின்பற்றி பூர்த்திசெய்தல்
- அளிப்புகளை இலங்கை சனாதிபதியின் அலுவலக இலச்சினையின்கீழ் வழங்குவதற்கு

காணி உரிமைகளும் உரித்துடைமைகளும்

சாதனத்தினை கையுதிர்த்தல் மூலமான அளிப்பு

பின்வருவோர் பயிர்ச்செய்கை மற்றும் வதிவிடத்துக்காக காணி சீர்திருத்த வேலைக்கட்டமைப்பினுள் தகவுடைய ஆட்களாக கருதப்பட்டு அளிப்பு வழங்கப்படுகின்றது:-

வழியுரிமை

ஏதேனும் அரச காணியை கொடைஅளிக்கப்பட்டவர் என அழைக்கப்படும் தனிப்பட்ட ஆளுக்கு கைமாற்றம் செய்து அவரது அல்லது அவளது இறப்பின்மீது அத்தகைய காணியை அடுத்துறுவதற்கு அடுத்துறுபவர் ஒருவரை நியமிக்கமுடியும்.அத்தகைய நியமனம் ஒன்று இல்லாதபோது, காணியானது அவரது உயிரோடிருக்கும் வாழ்க்கைத்துணைக்கும் அவரும் இல்லாதபோது அது பின்வரும் ஒழுங்கில் அவருடைய உறவினர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்- 1. மகன்கள் 2. மகள்கள். 3. பேரன்மார் 4.பேத்திமார் 5. தந்தை 6. தாய் 7. சகோதரர்கள் 8. சகோதரிகள் 9. மாமாமார் 10. மாமிமார் 11. மருமகன்மார் 12. மருமகள்மார்

அத்தியாயம் ஐந்து

1988 **ஆம் ஆண்டின்** 21 **ஆம் இலக்க, உரித்துப் பதிவுச் சட்டம் மற்றும் தொடர்புபட்ட ஒழுங்கு விதிகள்.**

அமர்வின் குறிக்கோள்/கள்

உரித்துப் பதிவுச் சட்டம் தொடர்பில் சட்டம் மற்றும் நடைமுறைசார் விடயங்கள் பற்றிய கண்ணோட்டத்தினை வழங்குதல் மற்றும் அதன் நடைமுறைசார் ஏற்புடமை தொடர்பில் புரிந்துணர்வொன்றை உருவாக்குதல்

கண்ணோட்டம்

1998 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க, உரித்துப் பதிவுச் சட்டம் காணித்துண்டமொனறை புலனாய்வு செய்து பதிவு செய்தலுக்கு ஏற்பாடு செய்கின்றது.

இச்சட்டத்தின்கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட காணித்துண்டொன்று தொடர்பிலான கொடுக்கல் வாங்கல்களையும் அதனுடன் தொடர்புடைய ஏனைய கருமங்களையும் உரித்துப் பதிவுச் சட்டமானது ஒழுங்குபடுத்துகின்றது. உரித்துப்பதிவுச் சட்டமானது தற்போதுள்ள உறுதி பதிதல் முறைமையிலுள்ள பிரச்சினைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக நடைறைக்கு வந்தது என்பதனை கவனத்தில் கொள்ளுதல் முக்கியமானதாகும்.

பல்வேறுபட்ட காரணங்களுக்காக, இச் சட்டமானது நாட்டில் முற்றாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. காணி மற்றும் அபிவிருத்தி அமைச்சின் தேசிய காணி உரித்து வழங்கல் நிகழ்ச்சித் திட்டமான "டீாஅளயஎலைய" வானது சட்டத்தினை படிப்படியாகவும் பிரதேச வாரியாகவும் நடைமுறைப்படுத்தும் செயல்முறையில் உள்ளது.

பிரதானமான சட்டவாக்கங்கள், திருத்தங்கள், ஒழுங்குவிதிகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் காணிக் கட்டளைகள்

சட்டவாக்கம்

சட்டவாக்கம்

- சட்டம் இல. 1998 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்கம்

ஒழுங்குவிதிகள் -

- 1998 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்கம் (அதிவிசேட வர்த்தமானி இல. 1050/10 – 1998 ஒக்டோபர் 21)
- திருத்தங்கள்

  (அதிவிசேட வர்த்தமானி இல. 1886/58 – ஒக்டோபர் 11, 2014)

  (அதிவிசேட வர்த்தமானி இல. 2308/27 – 2022, டிசெம்பர் 01)

சட்டவாக்கத்தின் பிரதான அம்சங்கள்

- உரித்து நிர்ணய திணைக்களம் மற்றும் உரித்து நிர்ணய ஆணையாளர் தலைமையதிபதி,
- பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களம் மற்றும் உரித்து/ உறுதிகள்/சாதனங்களைப் பதிவு செய்வதற்கான பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களங்கள்.
- நில அளவையாளர் திணைக்களம் மற்றும் நில அளைவையாளர் தலைமையதிபதி
- சட்டத்தின் நடவடிக்கைமுறைசார் மற்றும் நடைமுறைசார் பிரயோகம்
- உரித்துப் பதிவின் கீழ் நடவடிக்கைமுறைசார் அம்சங்கள்
- உரித்து நிர்ணய ஆணையாளரினால் வழங்கப்பட்ட தீர்மானங்கள்
- இணக்க சபைகளினால் வழங்கப்பட்ட பிணக்குத் தீர்வுகள்
- உரித்துப் பதிவாளர் நாயகம் - உரித்துப் பற்றிய ஆவணப் பதிவுச் சான்றிதழ்
- உரித்துச் சான்றிதழ்
- சொத்துவத்தினைப் பதிவுசெய்தல்

இலங்கையில் உரித்துப் பதிவுக்கான நிருவாக வேலைக் கட்டமைப்பு- காணி உரித்திடல் நிகழ்ச்சித் திட்டம்- "பிம்சவிய"

பிம்சவிய என்பது 2007 ஆம் ஆண்டிலிருந்து காணி அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற தேசிய காணி உரித்திடல் நிகழ்ச்சித்திட்டமொன்றாகும். காணி அமைச்சின் உரித்து நிர்ணய திணைக்களம், நில அளவை திணைக்களம் மற்றும் காணி ஆணையாளர் திணைக்களம் மற்றும் பொது நிருவாக மற்றும் வீடமைப்பு அலுவல்கள் அமைச்சின் பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம் என்பன இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற நான்கு பிரதான முகவர்கள் ஆகும்.

உரித்துப் பதிவிடல் சட்டத்தின் (RTA)) ஏற்பாடுகளுக்கு பயன்கொடுக்கும் வகையில் இந்நிகழ்ச்சித்திட்டமானது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (RTA) யின் ஏற்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்துதல் தொடர்பில் சட்ட சமுகத்திலிருந்து எழுந்துள்ள சிக்கல் வாய்ந்த அவதானிப்புகள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகள் காரணமாகவும் தொழிநுட்பம், மனித வளம் மற்றும் நிதிசார் வளங்கள் போன்ற பாாரியளவிலான வளங்கள் இன்மை போன்ற காரணங்களினால் பிம்சவிய நிகழ்ச்சித் திட்டமானது நாடு முழுவதும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. எனவே தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதேச செயலகம் மற்றும் மாவட்ட செயலக மட்டத்தில் கட்டங்கட்டமாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

உறுதிகளை உரித்துச் சான்றிதழ்களாக மாற்றுவதற்கான எளிமையான செயல்முறை- பிம்சவிய நிகழ்ச்சித்திட்டம்

படிமுறை 1 - காணித் துண்டங்கள் பற்றிய பொது விழிப்புணர்வு மற்றும் கள தகவல்கள் பற்றிய சேகரிப்பு

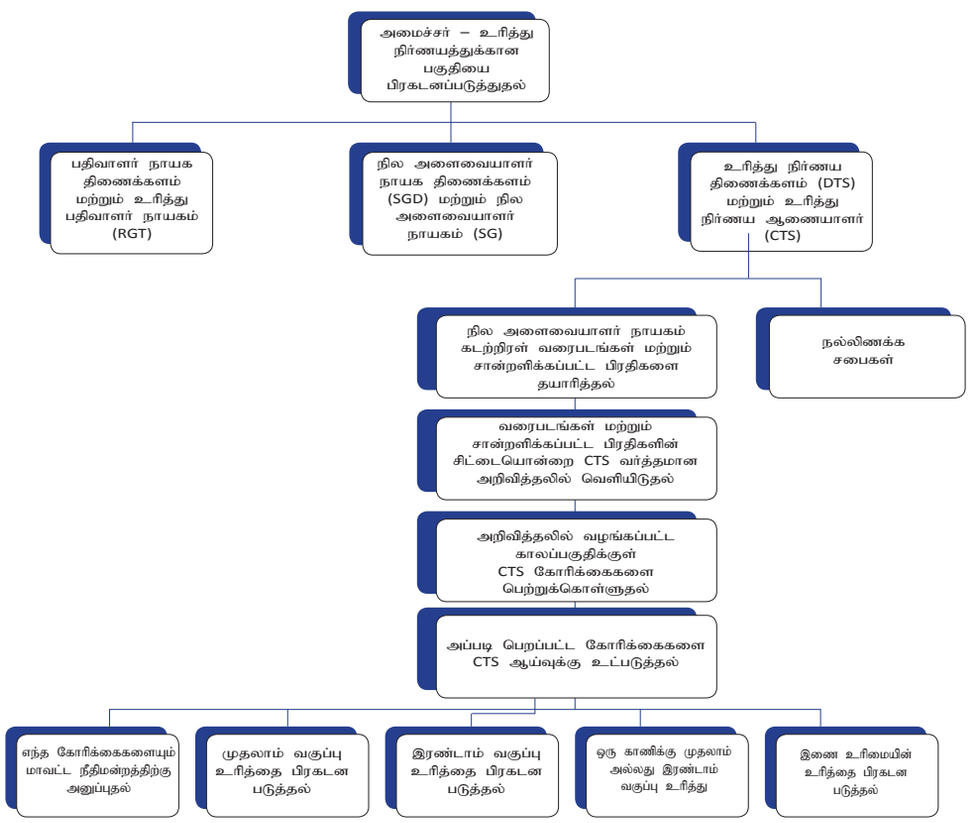
படிமுறை 2 - காணி நில அளவை மற்றும் சட்ட புலனாய்வு

படிமுறை 3 - உரித்து மற்றும் உரிமைகள் பற்றி கோரிக்கைகளை கோரல் மற்றும் பரிந்துரைத்தல்

படிமுறை 4 - உரித்து தீர்மானம் பற்றி பொது அறிவித்தல்

படிமுறை 5 - உரித்துப் பதிவு மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்குதல்

உரித்துப் பதிவு சட்டம்- செயல்முறை



அத்தியாயம் ஆறு

1950 **ஆம் ஆண்டின்** 9 **ஆம் இலக்க, காணி சுவீகரிப்பு சட்டம் மற்றும் தொடர்புபட்ட ஒழுங்குவிதிகள்**

அமர்வின் குறிக்கோள்/கள்

காணி கொள்ளல் சட்டம் தொடர்பிலான சட்ட மற்றும் நடைமுறை விடயங்கள் பற்றிய கண்ணோட்டமொன்றை ஏற்பாடு செய்தல் மற்றும் அதன் நடைமுறைசார் பிரயோகங்கள் பற்றிய புரிந்துணர்வினை உருவாக்குதல்.

அம கண்ணோட்டம்

1950 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்க, காணி கொள்ளல் சட்டமானது பொது நோக்கங்களுக்காக தனியார் காணி மற்றும் ஆதனத்தினை கொள்வதற்கு இடமளிக்கின்றது. அரசானது சட்டத்தின் நடைமுறைசார் பிரயோகங்கள் மற்றும் பிரதிபயன்கள் என்பவற்றுக்கு பின்வருமாறு அமைந்தொழுகுதல் வேண்டும்:-

(அ) பூர்வாங்க விசாரணை – கட்டளைகள்

(ஆ) கொள்ளலுக்கான விண்ணப்பம்; அத்துடன்

(இ) விலிந்துதவும் மீள் குடியற்றம்/ மீள்குடியேற்ற கொள்கை வேலைக்கட்டமைப்பு பற்றிய தேசியக் கொள்கை

பிரதான சட்டவாக்கம், திருத்தங்கள், ஒழுங்குவிதிகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் காணி கட்டளைகள்

சட்டவாக்கம்

- சட்டம்

இல. 1950 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இலக்கம்
1954 ஆம் ஆண்டின் 39 ஆம் இலக்கம்
1955 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்கம்
1964 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்கம்
1969 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்கம்
1971 ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் இலக்கம்
1979 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் இலக்கம்

முக்கியமான சுற்றறிக்கைகள்

- இல. 2003/04 -06.10.2003

சட்டவாக்கத்தின் பிரதான அம்சங்கள்

- பூர்வாங்க விசாரணை மற்றும் உத்தேசிக்கப்பட்ட கொள்ளலை வெளிப்படுத்துதல்
- கோரிக்கைகள் பற்றி விசாரணை செய்தல், நீதிமன்றுக்கு ஆற்றுப்படுத்தல் மற்றும் அளித்தல்.
- மறுபரிசீலனை குழுவிற்கு மற்றும் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு மேல்முறையீடு செய்தல்
- கொடுப்பனவு/நட்டஈடு
- வாடகை கொள்ளுதல் மற்றும் கையுதிர்த்தல்
- நட்டஈட்டை மதிப்பீடு செய்தல்
- ஏனைய கருமங்கள்

காணி கொள்ளல் நடவடிக்கைமுறைகள்

- **நிதி ஒதுக்கீடு-** காணி தேவைப்படுகின்ற அமைச்சு நிதி ஒதுக்கத்துக்காக நிதி அமைச்சருக்கு விண்ணப்பமொன்றை செய்தல் வேண்டுமென்பதுடன் தேவைப்படுத்தப்படும் நிதி ஒதுக்கத்தினை உறுதிப்படுத்தி கடிதமொன்றை பெற்றுக்கொள்ளுதல்.
- **விண்ணப்பம்-** விண்ணப்பமொன்றை உரிய பகிரங்க நிறுவனத்துக்கு விதித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் காணி அமைச்சுக்கு அனுப்புதல் வேண்டும்.
- **விளம்பரம்-** காணி அமைச்சரின் கட்டளையானது மூன்று மொழிகளிலும் வெளியிடப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன் விளம்பரம் பற்றிய அறிக்கையை பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும். விளம்பரத்தின் பிரதி காணிச் சொந்தக்காரருக்கும் உரிய அமைச்சுக்கும் அனுப்பப்படுதல் வேண்டும். ஆட்சேபனையானது

காணிச் சொந்தக்காரரினால் கட்டளைக்கெதிராக செய்யப்படும். உரிய அமைச்சானது ஆட்சேபனை தொடர்பில் புலனாய்வை நடாத்துதல் வேண்டும் என்பதுடன் காணி அமைச்சுக்கு தீர்மானத்தினை அறிவித்தலும் வேண்டும்.

- **நில அளவை வரைபடம்-** நில அளவையாளர் திணைக்களத்துக்கு உத்தேசிக்கப்பட்ட காணியினை நில அளவை செய்வதற்கான அறிவித்தல் மற்றும் காணி அமைச்சுக்கு நில அளவை வரைபடமானது சமர்ப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
- **வர்த்தமானி அறிவித்தல்- கொள்ளல் பற்றிய தீர்மானம்-** அத்தகைய காணியை கொள்வதற்கான தீர்மானம் பற்றிய அறிவித்தலை அரசாங்க வர்த்தமானியில் வெளியிடுதல் வேண்டும். பொது மக்களுக்கான தகவல்களுக்காக பொது இடங்களில் வர்த்தமானி அறிவித்தலை ஒட்டுதல் வேண்டும். அறிவித்தலானது அரசாங்க மதிப்பீட்டாளர், காணி அமைச்சு மற்றும் கோரிக்கையாளருக்கு அனுப்பப்படுதல் வேண்டும்.
- **மதிப்பிடுதல்-** கோரிக்கையாளரிடமிருந்து மதிப்பீட்டை கோருதல் மற்றும் பெயரளவிலான பெறுமதியானது மதிப்பீட்டாளருக்கு மதிப்பீடு செய்வதற்காக அனுப்புதல் வேண்டும். நட்டஈடானது சந்தைப் பெறுமதியின் அடிப்படையில் மதிப்பீட்டாளரினால் தீர்மானிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

இணைப்பு - வர்த்தமானி அறிவித்தல்

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය
අති විශෙෂ
இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை
அதி விசேஷமானது

අංක 2261/68 - 2022 ජනවාරි මස 06 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 2022.01.06
2261/68 ஆம் இலக்கம் - 2022 ஆம் ஆண்டு சனவரி மாதம் 06 ஆந் திகதி வியாழக்கிழமை

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I)- பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

ச.வ.பீ. 5/2005

2003 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க, மத்தியஸ்த (விசேட வகுதிகளைச் சார்ந்த பிணக்குகள்) சட்டம்

2 ஆம், 3 ஆம் மற்றும் 8 ஆம் பிரிவுகளின் கீழான கட்டளை

2003 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க, மத்தியஸ்த (விசேட வகுதிகளைச் சார்ந்த பிணக்குகள்) சட்டத்தின் 2 ஆம், 3 ஆம் மற்றும் 8 ஆம் பிரிவுகளினால் எனக்குரித்தாக்கப்பட்ட தத்துவங்களின் பயனைக் கொண்டு, நீதி அமைச்சர் மொஹம்மட் அலி ஸப்ரி ஆகிய நான், இக்கட்டளை மூலம் -

(1) மத்தியஸ்தம் ஊடாக தீர்த்துவைத்தல் தொடர்பில் மேற்சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் எந்த வகுதிகளைச் சார்ந்த பிணக்குகளுக்கு ஏற்புடையனவாதல் வேண்டுமோ, அந்த வகுதிகளைச் சார்ந்த பிணக்குகளாக பின்வருவன இருத்தல் வேண்டுமெனத் தீர்மானிக்கின்றேன்.

(அ) அரச காணிகள் தொடர்பிலான எல்லாப் பிணக்குகளும்; அத்துடன்

(ஆ) பின்வருவன தவிர்ந்த தனியார் காணிகள் தொடர்பிலான எல்லாப் பிணக்குகளும் -

(i) ஆரம்ப நீதிமன்றங்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ள, 1979 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம் இலக்க, ஆரம்ப நீதிமன்றங்களின் நடவடிக்கை முறைச் சட்டத்தின் 66 ஆம் பிரிவின் கீழான பிணக்குகள்;

(ii) வாடகை அல்லது குத்தகை அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்ட வளவுகளை மீளப்பெறுதல் தொடர்பிலான பிணக்குகள்; அத்துடன்

(iii) கூட்டுச் சொந்தம் பற்றிய பிணக்குகளில் மத்தியஸ்தத்துக்கான திறந்தவர்களாக இருந்திராத மூன்றாம் திறந்தவர்களின் அல்லது கூட்டுச் சொந்தக்காரர்களின் உரிமைகள் தொடர்பிலான பிணக்குகள்.

இவ்வர்த்தமானியை www.documents.gov.lk எனும் இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும்.

2A I කොටස : (I) වැනි ඡෙදය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශෙෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.01.06
பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2022.01.06

(2) எந்த விசேட மத்தியஸ்த சபை இடப்பரப்புகளுள் அத்தகைய பிணக்குகளின் தீர்த்துவைத்தல் நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமோ அந்த விசேட மத்தியஸ்த இடப்பரப்புகளாக இலங்கையின் எல்லா நிருவாக மாவட்டங்களையும் குறித்துரைக்கின்றேன்;

(3) இரண்டாம் பந்தியில் குறித்துரைக்கப்பட்ட விசேட மத்தியஸ்த சபை இடப்பரப்பினுள் முழுமையாக எழுகின்ற அல்லது பகுதியளவில் எழுகின்ற மத்தியஸ்தம் ஊடாக தீர்த்துவைத்தல் தொடர்பில் (1) ஆம் பந்தியின்கீழ் தீர்மானிக்கப்படும் பிணக்குகளின் வகுதியின் விடயப் பொருளின் பணப்பெறுமதி ரூபா ஒரு மில்லியனுக்கு (ரூபா 10,00,000.00) குறைவானதாக இருத்தல் வேண்டுமென்பதனைக் குறித்துரைக்கின்றேன்;

(4) (அ) மேற்சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவின்கீழ் ஆக்கப்பட்டு 2015, பெப்புருவரி 10 ஆந் திகதியன்று 1901/8 ஆம் இலக்க, அதிவிசேட வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டதும்;

(ஆ) மேற்சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின் 3 ஆம் பிரிவின்கீழ் ஆக்கப்பட்டு 2015, மாச்சு 04 ஆந் திகதியன்று 1904/41 ஆம் இலக்க, அதிவிசேட வர்த்தமானியிலும், 2018, பெப்புருவரி 14 ஆந் திகதியன்று 2058/6 ஆம் இலக்க, அதிவிசேட வர்த்தமானியிலும் மற்றும் 2021, மாச்சு 5 ஆந் திகதியன்று 2217/38 ஆம் இலக்க, அதிவிசேட வர்த்தமானியிலும் வெளியிடப்பட்டவையும்; அத்துடன்

(இ) மேற்சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவின்கீழ் ஆக்கப்பட்டு 2015, மாச்சு 23 ஆந் திகதியன்று 1907/10 ஆம் இலக்க, அதிவிசேட வர்த்தமானியில் வெளியிட்டதுமான,

கட்டளைகளை அதன்கீழ் செய்யப்பட்ட எவற்றுக்கும் பங்கமின்றி இரத்துச்செய்கின்றேன்.

(5) நான்காம் பந்தியின் ஏற்பாடுகள் எது எவ்வாறிருப்பினும் -

(அ) அத்தகைய பிணக்கின் விடயப் பொருளின் பணப்பெறுமதி (4) ஆம் பந்தியின் (அ) என்னும் உட்பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப்படும் கட்டளைகளினால் குறித்துரைக்கப்பட்ட பணப்பெறுமதியிலும் குறைவாக உள்ளவிடத்து இக்கட்டளை நடைமுறைக்கு வருகின்ற தேதியன்று ஏதேனும் மத்தியஸ்தர் குழாம் முன் முடிவுறாதிருக்குமிடத்தும், (4) ஆம் பந்தியின் (ஆ) என்னும் உட்பந்தியில் குறித்துரைக்கப்படும் கட்டளைகள் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்டவாறாக அத்தகைய விசேட மத்தியஸ்த சபை இடப்பரப்புகளுள் எழுகின்ற (4) ஆம் பந்தியின் (அ) என்னும் உட்பந்தியில் குறிப்பீடுசெய்யப்படும் கட்டளை மூலம் தீர்மானிக்கப்படும் பிணக்குகளின் வகுதிகளின்கீழ் வருகின்ற ஏதேனும் பிணக்கு தொடர்ந்து நடாத்தப்படுதலும் பூர்த்திசெய்யப்படுதலும் வேண்டுமெனவும்; அத்துடன்

(ஆ) (அ) என்னும் உட்பந்தியில் குறிப்பீடு செய்யப்படும் கட்டளைகள் மூலம் தீர்மானிக்கப்படும் பிணக்குகளின் வகுதிகளின்கீழ் வருகின்ற காணியின் உடைமை அல்லது உரிமை தொடர்பிலான ஏதேனும் பிணக்கு தொடர்பில் மேற்சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் நியதிகளின்படி வழங்கப்பட்ட தீர்த்துவைத்தலின் எவையேனும் நியதிகள் அல்லது இணங்கப்படாமை பற்றிய சான்றிதழொன்று தொடர்ந்து வலிதானதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன் அதற்கிணங்க அமுலாக்கப்படுதலும் வேண்டு மெனவும்;

குறித்துரைக்கின்றேன்.

மொஹம்மட் அலி ஸப்ரி,
நீதி அமைச்சர்.

கொழும்பு,
2022, சனவரி 04.

EOG 1 - 0065

இலங்கை அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்தில் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

முக்கியமான ஆதாரகுறிப்புகள்

An Introduction to the Legal System of Sri Lanka by Cooray, L.J.M.

An Introduction to Roman Dutch Law by Lee, R.W.

Compilation of Selected Aspects of the Special Laws of Sri Lanka, by Lakshaman Marasinghe & Sharya Scharenguivel

Conveyancing and Office of Notary by Gamage, W.D.

The Legal System of Ceylon by Nadaraja, T.

சட்ட சாதனங்கள்- முக்கியமான சட்டவாக்கங்கள்- அரச காணிகள்

1927ஆம் ஆண்டின் 23ஆம் இலக்க, ஆவணப் பதிவுக் கட்டளைச்சட்டம்

1935ஆம் ஆண்டின் 19ஆம் இலக்க, காணி அபிவிருத்திக் கட்டளைச்சட்டம்

1947ஆம் ஆண்டின் 8ஆம் இலக்க, அரச காணிகள் கட்டளைச்சட்டம்

1950ஆம் ஆண்டின் 9ஆம் இலக்க, காணி கொள்ளல் கட்டளைச்சட்டம்

1979ஆம் ஆண்டின் 43ஆம் இலக்க, காணி அளிப்பு (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம்

1998ஆம் ஆண்டின் 21ஆம் இலக்க, உரித்துப் பதிவுச் சட்டம்

சட்ட சாதனங்கள்- முக்கியமான சட்டவாக்கங்கள்- தனியார் காணிகள்

- 1806 ஆம் ஆண்டின் 18ஆம் இலக்க, தேசவழமைக் கட்டளைச் சட்டம்
- 1840 ஆம் ஆண்டின் 7ஆம் இலக்க, மோசடிகள் தடுப்புக் கட்டளைச் சட்டம்
- 1871 ஆம் ஆண்டின் 22ஆம் இலக்க, காலவிதிப்பனவுக் கட்டளைச் சட்டம்
- 1884 ஆம் ஆண்டின் 21ஆம் இலக்க, விரும்பாவணக் கட்டளைச் சட்டம்
- 1907 ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க, நொத்தாரிசுகள் கட்டளைச் சட்டம்
- 1911 ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இலக்க, திருமண உரிமைகள் மற்றும் வழியுரிமைக் கட்டளைச் சட்டம்
- 1917 ஆம் ஆண்டின் 23ஆம் இலக்க, கண்டிய வழியுரிமைக் கட்டளைச் சட்டம்
- 1927ஆம் ஆண்டின் 23ஆம் இலக்க, ஆவணப் பதிவுக் கட்டளைச்சட்டம்
- 1931 ஆம் ஆண்டின் 10ஆம் இலக்க, முஸ்லிம் மரணசாதன வழியுரிமைக் கட்டளைச் சட்டம்
- 1947 ஆம் ஆண்டின் 59ஆம் இலக்க, தேசவழமை முன்வாங்குரிமை கட்டளைச் சட்டம்
- 1998ஆம் ஆண்டின் 21ஆம் இலக்க, உரித்துப் பதிவுச் சட்டம்